
감 사 보 고 서[안]

- 하나로서비스 등 정보화 용역사업 관리실태 -
[퇴직공제금 산정 및 지급분야 중심으로]

2022. 11.



건설근로자공제회
(감 사 실)

순 서

I. 감사실시 개요	1
II. 감사대상 업무현황	4
III. 감사 결과	8
1. 감사결과 총괄	8
2. 분야별 문제점	13
가. 하나로서비스 구축 및 운영 분야	13
나. 정보화 용역사업 관리체계 분야	31
3. 개별처분요구사항	52
 [별 표]	79

문제점 목차

가. 하나로서비스 구축 및 운영 분야	13
[1] 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 관리·감독 및 준공검사 태만	13
[2] 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 지원업무 태만	23
[3] 퇴직공제금 신청시스템 운영·유지보수 업무 태만	27
 나. 정보화 용역사업 관리체계 분야	31
[1] 직제규정 개정에 따른 후속조치 미실시 등 업무 태만	31
[2] 하나로서비스 등 용역업체 보안관리 부적정	36
[3] 하나로서비스 형상관리 부적정	41
[4] 정보화 용역 감독·검사 업무규정 미비 등	45
[5] 하나로서비스 용역 산출물 관리 부적정	49

표 목 차

[표-1] 분야별 감사중점	2
[표-2] 건설근로자 퇴직공제금 지급현황	5
[표-3] 건설근로자 대부금 지급현황	5
[표-4] 하나로서비스 용역 계약 현황(2018년~2022년)	6
[표-5] 지적사항 총괄	8
[표-6] 퇴직공제금 지급 케이스(예시)	16
[표-7] 코딩된 퇴직공제금 계산식 검증방법(예시)	16
[표-8] 정상적인 원리금누적 금액 계산식과 잘못된 계산식 비교	17
[표-9] 하나로서비스 용역 계약 현황(2019년~2022년)	36
[표-10] 공제회 정보시스템 형상관리 현황	42
[표-11] 하나로서비스 유지보수 용역 계약 현황(2019년~2020년)	43

그림 목 차

[그림 1] 퇴직공제금 지급 및 퇴직소득세 원천징수 업무처리절차	4
[그림 2] 대부금 지급 및 상환 업무처리절차	6
[그림 3] 전산개발 및 적용 절차도	33
[그림 4] 변경된 정보시스템 유지보수 업무처리절차	33

1. 감사배경 및 감사목적

건설근로자공제회(이하 ‘공제회’라 함)는 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률(이하 ‘건설근로자법’이라 함)」에 따라 건설근로자가 60세가 되어 퇴직하거나 사망했을 때 건설근로자나 그 유족에게 퇴직공제금을 지급하고 있다.

그런데 일부 건설근로자에게 퇴직공제금이 2020. 2. 10.~2020. 6. 17., 2021. 4. 13.~2021. 8. 12.기간 동안 원래 지급해야할 퇴직공제금 보다 과다 지급된 사례(이하 ‘과지급’이라 함)가 발생하였고 이러한 사실을 2021. 8. 13. 인지한 공제회 □□팀(이하 ‘□□팀’이라 함)이 2021. 12. 8. 공제회 감사실(이하 ‘감사실’이라 함)로 퇴직공제금이 과지급된 정확한 원인과 책임소재 등에 대해 조사를 요청하였다.

퇴직공제금 과지급 현황

- 발생시기 : (1차) 2020.2.10. ~ 2020.6.17., (2차) 2021.4.13. ~2021.8.12.
- 과지급액 : 298,464,810원(최소 9,750원, 최대 5,072,800원)
- 대상인원 : 340명

이에 따라 감사실은 퇴직공제금 지급업무 시스템인 건설근로자 하나로 서비스 시스템(이하 ‘하나로서비스’라 함)¹⁾ 구축 및 운영·유지보수 실태를 중점 점검하여 퇴직공제금이 과다 지급된 원인과 위법·부당 사례에 대해 책임을 규명하고 재발 방지를 위한 개선방안 등을 마련하고자 2022년도 연간감사 계획에 반영하여 이번 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사중점 및 감사범위

감사실은 퇴직공제금이 과지급된 원인을 찾기 위해 감사 실시 전에 청렴 시민감사관의 자문을 받고, 내·외부 지적사항, 관계법령, 내부규정, 하나로 서비스 용역 계약서 등을 분석하여 [표 1]과 같이 감사중점을 ‘하나로서비스 구축 및 운영 분야’와 ‘정보화 용역사업 관리체계 분야’로 정하였다.

1) 퇴직공제금, 대부금 등 신청 및 지급, 서류 보완 등의 업무를 처리하는 대민시스템

첫째, 하나로서비스 구축 및 운영 분야에서는 퇴직공제금 계산 프로그램 개발, 테스트, 적용 과정을 중점으로 □□팀과 공제회 ◇◇팀(이하 ‘◇◇팀’이라 함)이 하나로서비스 구축 및 유지보수 용역 감독·검사 업무 등을 적정하게 처리하였는지에 중점을 두었다.

둘째, 정보화 용역사업 관리체계 분야에서는 공제회 정보시스템 개발 및 유지관리 절차 등 ◇◇팀의 정보화 업무 관련 내부통제절차를 집중 점검하여 문제점을 도출하고 개선방안을 제시하는 데 중점을 두었다.

[표 1] 분야별 감사중점

분야	감사중점
하나로서비스 구축 및 운영	① 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 감독 및 검사 적정성 ② 퇴직공제금 계산 프로그램 검증의 적정성 ③ 퇴직공제금 신청시스템 유지보수 감독 및 검사 적정성
정보화 용역사업 관리체계	① 정보시스템 개발 및 유지관리 절차 등 점검 ② 용역업체 투입인력 및 접근권한 관리 적정성 ③ 하나로서비스 형상관리 적정성 ④ 정보화 용역사업 감독 및 검사 관련 규정 점검 ⑤ 정보화 용역사업 산출물 관리 실태 점검

3. 감사실시 과정

감사실은 실지감사에 앞서 2022. 3. 11. 상임감사가 감사실 직원을 대상으로 감사전문성 향상을 위한 교육을 실시하는 한편, 2022. 1. 13.부터 같은 해 3. 24.까지 전산분야 전문가인 청렴시민감사관의 자문(4회)을 받아 관련 자료를 수집·분석하였다. 이후 감사실은 예비조사(2022. 4. 21.~5. 18.)를 거쳐 2022. 6. 3.부터 같은 해 6. 21.까지 12일간 감사인원 5명(청렴시민감사관 1명 포함)을 투입하여 실지감사를 하였다.

또한 하나로서비스 구축 및 유지보수 용역 수행업체인 주식회사 ○○²⁾(6회) 및 주식회사 △△³⁾(2회), 하나로서비스 구축용역 감리업체인 주식회사 ■■⁴⁾

2) 대표이사 : A, 소재지 : 서울시

3) 대표이사 : B, 소재지 : 서울시

(1회) 담당자와 방문면담, 화상면담, 전화 등의 방법으로 해당 용역 수행과정 등을 조사하였다.

4. 감사결과 처리

감사실은 감사결과에 대해 감사대상부서로부터 의견을 적극적으로 듣고 이견을 조정·해소하기 위해 2022. 6. 21. ▷▷본부장 등이 참석한 가운데 감사마감회의를 실시하여 업무처리 경위 및 향후 조치방향 등 주요 지적 사항에 대한 의견을 교환했다. 또한 지적사항별 향후 조치방향 등에 대해 감사대상부서에 질문하고 답변을 받는 방법으로 의견을 수렴하였다. 이후 감사실은 내부 검토를 거쳐 2022. 9. 26. 상임감사의 결재를 받아 감사결과를 최종 확정하였다.

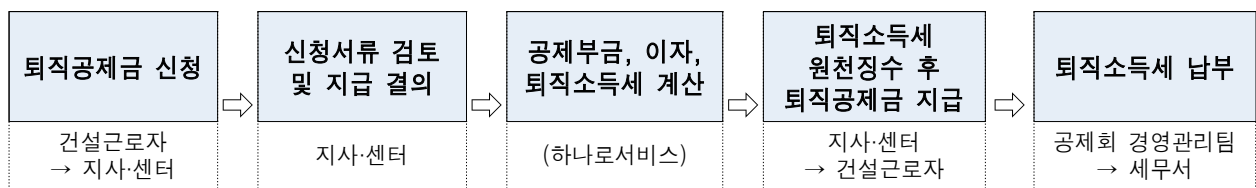
1. 건설근로자 퇴직공제금 지급 현황

공제회가 시행하는 건설근로자 퇴직공제제도는 「건설근로자법」에 따라 건설업 특성상 현장 이동이 잦고 고용이 불안정하여 퇴직금 등 복지 사각 지대에 놓여있는 건설일용근로자에게 퇴직공제금 등을 지급함으로써 건설근로자의 복지증진을 도모하고자 1998년에 도입되었다.

건설근로자가 건설근로자 퇴직공제제도 적용대상 건설현장⁵⁾에서 일을 하면, 건설회사가 건설근로자의 근로일수를 매월 15일까지 공제회에 신고하고, 이에 해당하는 공제부금⁶⁾을 납부한다. 그러면 근로자별로 여러 건설현장에서 근무한 근로일수가 누적되고 부가금을 제외한 공제부금(이하 ‘공제부금’이라 함)이 적립된다.

그리고 건설근로자가 60세가 되어 건설업에서 퇴직하거나 사망 등의 경우에 공제회 지사·센터(이하 ‘지사·센터’라 함)에 퇴직공제금을 신청하면 지사·센터는 하나로서서비스를 통해 계산된 공제부금과 그 이자⁷⁾를 퇴직공제금으로 지급하면서 [그림 1]과 같이 퇴직소득세를 원천징수⁸⁾하고 있다.

[그림 1] 퇴직공제금 지급 및 퇴직소득세 원천징수 업무처리절차



한편 2019. 11. 26. 「건설근로자법」 개정으로 퇴직공제금 신청대상이 2020. 5. 27.부터 확대⁹⁾되면서 퇴직공제금 지급자 수가 [표 2]와 같이 2019년 204천 명

5) 공사예정금액이 1억원 이상인 공공공사 및 공사예정금액이 50억원 이상인 민간공사는 퇴직공제 가입대상임

6) 2020.5.27.부터 1일 6,500원 적용(건설근로자에게 지급되는 퇴직공제금 6,200원 + 사업·운영비인 부가금 300원)

7) 「건설근로자법」에 따라 공제부금에 공제회가 매년도 고시하는 월 기준이자율을 적용하여 월 단위 복리로 계산함

8) 2013.2.15. 「소득세법 시행령」 개정으로 퇴직공제금이 퇴직소득의 범위에 포함됨에 따라 공제회는 2013.2.15.부터 퇴직공제금을 지급할 때 퇴직소득세를 원천징수하고 하고 있음

9) 「건설근로자법」 제14조(퇴직공제금의 지급) [2019.11.26 개정, 2020.5.27. 시행]

- (개정 전) 공제부금의 납부월수가 12개월 이상인 피공제자가 건설업에서 퇴직·사망한 경우나 60세에 이른 경우

- (개정 후) 기존 사유 + 공제부금의 납부월수가 12개월 미만인 피공제자가 65세에 이르거나 사망한 경우

에서 2020년 503천 명으로 1년 만에 299천 명(146.3%)이 증가하는 등 2021년 말(누계) 기준으로 그 규모가 1,874천여 명에 이르고 있다.

[표 2] 건설근로자 퇴직공제금 지급현황

(단위 : 명, 백만원, '21.12월말 기준)

구 분	계	'99년~'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
인 원	1,874,263	481,628	100,541	123,884	204,392	503,417	460,401
지급액	3,274,523	988,493	264,990	348,342	535,821	600,632	536,245

주1) 지급액 = 원금 + 이자, 퇴직소득세 및 미상환대부금은 미포함

2. 건설근로자 대부금 지급 현황

공제회는 건설근로자의 생활안정을 지원하기 위해 근로자별로 적립되어 있는 공제부금의 일부를 무이자로 대부해주는 사업을 하고 있다. 공제회는 2008년 글로벌 금융위기로 인한 경제 위기를 극복하고자 대부사업을 2009년 3월부터 2013년 4월까지¹⁰⁾ 한시적으로 실시하였고, 2016년 10월부터는 상시적으로 실시하면서 건설근로자가 전세보증금이나 입원·수술비 등이 필요한 경우에 한하여 대부금을 지급해주고 있다. 2016년부터 2021년까지 공제회로부터 대부금을 지급받은 건설근로자 수와 그 금액은 [표 3]과 같다.

[표 3] 건설근로자 대부금 지급현황(2016년~2021년)

(단위 : 명, 백만원, '21.12월말 기준)

구 분	계	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
인 원	47,801	2,408	8,809	11,554	10,099	6,968	7,963
지급액	76,442	3,499	13,362	19,153	16,825	12,001	11,602

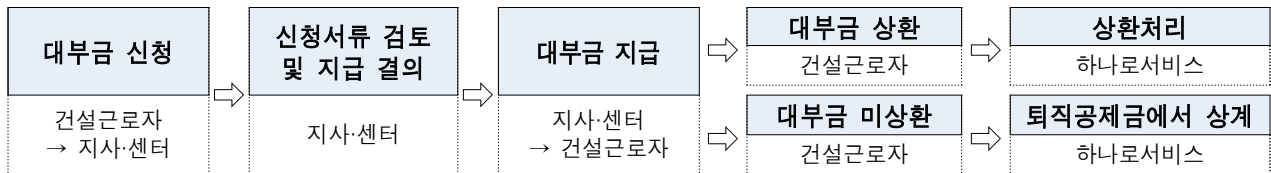
주1) 2013년 이전 대부금 지급실적은 미포함(259,817명, 2,116억원)

주2) 2020년 한시적으로 시행한 긴급 생계비 대부금 지급실적은 미포함(77,222건, 951억원)

그리고 공제회로부터 대부금을 지급받은 건설근로자가 대부금을 상환하지 않고 퇴직공제금을 신청하는 경우 공제회는 [그림 2]와 같이 그 대부금을 제외하고 퇴직공제금을 지급¹¹⁾하고 있다.

10) 1차 대부사업은 2009년 3월부터 2012년 6월까지, 2차 대부사업은 2012년 11월부터 2013년 4월까지 실시하였고 신청대상은 차수별로 상이함

[그림 2] 대부금 지급 및 상환 업무처리절차



3. 하나로서비스 구축 및 운영 현황

공제회는 건설근로자에게 퇴직공제금 및 대부금 지급 등의 업무를 처리하기 위해 [표 4]와 같이 외부 전산업체와 계약을 체결하여 2018년 10월부터 하나로서비스를 구축¹²⁾하여 운영하고 있다.

[표 4] 하나로서비스 용역 계약 현황(2018년~2022년)

계약명	계약기간	계약금액(최종)	계약업체	발주부서
회원·복지 통합시스템 구축	2018.04.04.~2018.10.04. (준공검사일 : 2018.10.18.)	543,400,000원	주식회사○○	□□팀
건설근로자 하나로서비스 유지보수·관리	2018.12.21.~2019.02.20.	10,548,000원	주식회사○○	□□팀
수급요건 완화대비 퇴직 공제금 신청시스템 구축	2019.05.13.~2019.11.12. (준공검사일 : 2020.11.26.)	404,542,900원	주식회사○○	□□팀
건설근로자 하나로서비스 운영 및 유지보수	2019.04.02.~2020.02.01. (준공검사일 : 2020.02.14.)	151,470,000원	주식회사○○	□□팀
건설근로자 하나로서비스 유지보수 및 기능개선	2020.02.02.~2020.05.29. (준공검사일 : 2020.06.03.)	121,824,000원	주식회사○○	◇◇팀
IT서비스 운영 및 유지보수 통합관리	(1차 년도) 2020.06.05.~2020.12.31.	1,257,061,225원	☞ 주식회사 컨소시엄 (● 주식회사, 주식회사 目目, 주식회사 △△)	◇◇팀
	(2차 년도) 2021.01.01.~2021.12.31.	2,401,351,000원		
	(3차 년도) 2022.01.01.~2022.08.31.	1,637,376,070원		

11) 퇴직공제금 실지급액 = 공제부금 + 이자 - 퇴직소득세 - 미상환대부금(하나로서비스 홈페이지 게시내용 참고)

12) 공제회는 각각 운영되던 퇴직공제금 온라인 청구시스템, 대부금 행정지원시스템, 퇴직소득세 자동계산 시스템을 등을 통합하여 2018년 10월 회원·복지 통합시스템을 구축하고, 시스템 명칭을 건설근로자 하나로서비스로 변경함

한편 공제회 「직제규정」이 2019. 12. 24. 개정되면서 그 전에는 각 사업 부서에서 추진하던 정보시스템 구축 및 운영·유지보수 업무를 2020. 1. 1. 부터는 ◇◇팀이 전담하여 수행하게 됨에 따라 하나로서비스 관리부서가 □□팀에서 ◇◇팀으로 변경되었다.

이에 따라 ◇◇팀은 공제회 전산자원을 통합 관리하기 위해 2020. 6. 5. ☞☞ 주식회사 컨소시엄¹³⁾과 2년 장기계속계약 형태로 'IT서비스 운영 및 유지보수 통합관리 용역' 계약을 체결하여 하나로서비스를 포함한 공제회 정보시스템 전반¹⁴⁾에 대한 운영 및 유지보수 업무를 총괄하고 있다.

13) ●● 주식회사(대표이사 D, 서울시 소재), 주식회사 ㅊㅊ(대표이사 E, 서울시 소재), 주식회사 △△ 3개사로 구성되며 하나로서비스 유지보수는 주식회사 △△가 담당함

14) 대내외 정보서비스(대민시스템 8종, 내부 행정지원시스템 15종), H/W, S/W, 네트워크 등

1. 감사결과 총괄

감사실은 이번 감사결과 하나로서비스 구축 및 운영, 정보화 용역사업 관리체계 등 2개 분야에서 [표 5]와 같이 총 17건의 문제점을 확인하여 조치 요구하였으며, 주요 내용은 다음과 같다.

[표 5] 지적사항 총괄

(단위 : 건, 명)

계	징계(인원)	주의	통보
17	3(4)	5	9

<하나로서비스 구축 및 운영 분야>

① 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 관리·감독 및 준공검사 태만

- 공제회가 건설근로자에게 지급하는 퇴직공제금은 「건설근로자법」에 따라 공제부금에 그 이자를 더해 산정한 금액으로 계산하고 있고 퇴직공제금은 「소득세법」에 따른 퇴직소득으로 규정하고 있어 공제회는 퇴직공제금을 지급할 때 퇴직소득세를 원천징수하고 있음. 그리고 퇴직소득세는 「소득세법」에 따라 공제부금과 그 이자에서 근속연수, 금액수준 등을 바탕으로 산출된 일정금액을 공제하여 과세표준금액을 산정한 후 세율 등을 적용·계산하도록 되어 있음. 따라서 퇴직소득인 공제부금의 원리금이 「건설근로자법」에 따라 적정하게 계산되어야만 「소득세법」에 따른 퇴직소득세도 정확하게 계산될 수 있음
- 그런데 □□팀은 퇴직소득세 계산방식 변경을 위한 전산프로그램 개발을 계획하면서 퇴직소득세 계산의 적정성을 확인하기 위해서 반드시 검증해야하는 원리금 계산의 적정성 검증을 용역 제안요청서에 요구사항으로 명확하게 작성하지 않은 채 해당 용역을 발주하였음. 또한 □□팀은 해당 용역에 대한 관리·감독을 하면서도 원리금 계산이 적정한지 직접 확인하지 않았을 뿐만 아니라 전산용역업체로 하여금 원리금의 적정성을 검증토록 조치하지도 않았음

- 그리고 □□팀은 퇴직공제금에 영향을 미칠 수 있는 용역의 검사업무를 수행하면서 프로그램 코딩에 의해 퇴직공제금이 잘못 지급되는 일이 없도록 모든 유형의 퇴직공제금 지급 케이스별로 코딩에 의해 산출된 금액과 「건설근로자법」에서 정한 기준에 의해 산정된 금액을 비교·검증하는 테스트를 실시했어야 하는데도 케이스별로 검증하지 않은 채 전산용역업체가 잘못 코딩한 공제부금의 원리금 누적 계산 프로그램을 용역 산출물로 받아 해당 용역을 준공처리하였고, 잘못 코딩된 프로그램을 2020. 2. 10. 하나로서비스에 그대로 적용토록 하였음
- 그 결과 2020. 2. 10.부터 같은 해 6. 17.까지 약 4개월 동안 284명의 건설근로자에게 253,619,430원의 퇴직공제금이 과다 지급되는 결과를 초래하였음. 또한 과다지급한 퇴직공제금을 회수하기 위해 2022년 1월부터 같은 해 6월까지 직원 2명을 별도로 배치하여 공문 발송, 전화·방문 등을 실시함으로써 공제회 행정력이 낭비되었음

② 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 지원업무 태만

- 전산분야의 전문성을 보유하고 있는 ◇◇팀은 □□팀이 발주한 ‘수급 요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축 용역’에 대한 업무영역별 분석·검증 지원업무를 수행하면서 퇴직공제금 지급액에 영향을 미치는 중요한 프로그램 개발에 관해서는 퇴직공제금이 「건설근로자법」에서 정한 기준대로 계산되는지 여부에 대해 전산용역업체와 함께 전산프로그램 코딩을 직접 확인하는 방식으로 검증을 지원하거나 외부전문가가 검증하도록 지원했어야 함. 또는 ◇◇팀은 □□팀 및 전산용역업체로 하여금 모든 퇴직공제금 지급 케이스별로 전산코딩에 의해 산출된 금액과 「건설근로자법」에서 정한 기준에 의해 산정된 금액이 일치하는지 검증하도록 지원했어야 함에도 불구하고 아무런 조치를 취하지 않아 위 용역을 수행한 전산용역업체가 공제부금의 원리금 누적 계산 프로그램을 잘못 코딩하였는데도 위 프로그램을 2022. 2. 10. 하나로서비스에 그대로 적용되게 하였음
- 그 결과 상기 ‘① 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 관리·감독 및 준공 검사 태만’과 같은 문제가 발생하였음

③ 퇴직공제금 신청시스템 운영·유지보수 업무 태만

- 공제회는 2019. 12. 24. 「직제규정(2020. 1. 1. 시행)」을 개정하여 각 부서에서 개별 추진하고 있던 정보시스템 구축 및 유지보수에 관한 업무를 2020. 1. 1.부터 ◇◇팀이 총괄 담당하도록 업무분장을 변경하였으므로 ◇◇팀은 □□팀이 전산프로그램 개발을 요청한 경우 전산용역업체에서 □□팀의 요구사항에 맞게 전산프로그램을 제대로 개발하였는지 여부를 확인하기 위해 전문가적 입장에서 전산프로그램 코딩을 직접 확인하거나 외부전문가의 도움을 받아 분석했어야 함. 또는 ◇◇팀은 모든 퇴직공제금 지급 케이스별로 코딩에 의해 산출된 금액과 「건설근로자법」에서 정한 기준에 의해 산정된 금액이 일치하는지 테스트를 했어야 함에도 아무런 조치를 취하지 않아 전산용역업체가 퇴직공제금 계산 프로그램을 잘못 개발하였는데도 2021. 4. 12. 하나로서비스에 그대로 적용되게 하였음
- 그 결과 2021. 4. 13.부터 같은 해 8. 12.까지 약 4개월 동안 49명의 건설근로자에게 41,547,720원의 퇴직공제금이 과다 지급되는 결과를 초래하였고, 상기 '① 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 관리·감독 및 준공검사 태만'과 같이 공제회 행정력이 낭비되었음

<정보화 용역사업 관리체계 분야>

① 직제규정 개정에 따른 후속조치 미실시 등 업무 태만

- ◇◇팀은 2019. 12. 24. 「직제규정」 개정으로 2020. 1. 1.부터 정보시스템 도입 및 운영·유지보수 업무를 총괄 담당하도록 업무분장이 변경되었으므로 「정보화 운영규정(2019. 4. 4. 시행)」을 「직제규정」에 맞게 제때 개정했어야 하는데도 제때 개정하지 않았음. 더구나 ◇◇팀이 2021. 2. 16. 감사실에 일상감사 의뢰한 「정보화 운영규정」 개정(안)에 대해 감사실이 직제규정에 맞게 관련 규정을 명확히 하라는 의견을 제시하였는데도 ◇◇팀은 이에 대해 2022년 8월 현재까지 아무런 조치를 취하지 않고 있음

- 또한 ◇◇팀은 변경된 업무분장에 맞게 ◇◇팀과 각 부서의 역할과 책임을 재정립하고 전산개발 및 적용에 관한 업무절차와 방법 등을 마련했어야 하는데도 이를 제때 마련하지 않음
- 그 결과 전산용역업체가 전산프로그램을 잘못 코딩하였는데도 전산 전문성이 부족한 □□팀에서 이를 임의로 검증하도록 업무환경을 만들었고 이로 인해 상기 ‘[3] 퇴직공제금 신청시스템 운영·유지보수 업무 태만’과 같이 퇴직공제금이 과다 지급되는 원인을 제공하였음

② 하나로서비스 등 용역업체 보안관리 부적정

- ◇◇팀은 용역업체 직원에게 접근권한을 부여할 때 업무수행에 필요한 최소한의 범위로 접근을 승인하고 용역업체 직원별로 ID를 부여하여야 하는데도 용역업체 직원들에게 공제회 운영서버에 접근할 수 있는 관리자 권한을 부여하고 있었을 뿐만 아니라 ID와 비밀번호를 공동 사용토록 하고 있었음. 또한 용역업체 직원의 PC등 전산장비의 반출·입시 장비관리대장에 관련 기록을 철저히 하여야 하는데도 이미 준공된 용역업체 직원의 PC나 노트북 정보를 그대로 두고 있었으며, 1년 이상 보관했어야 하는 용역업체의 로그기록을 1년 이상 저장·관리하고 있지 않는 등 용역업체에 대한 보안관리를 소홀히 하였음
- 그 결과 ‘하나로서비스 유지관리 및 기능개선 용역’을 담당하였던 전산 용역업체가 다른 전산용역업체에 유지보수 업무를 인수인계하는 기간 동안 공제회 운영서버에 접근하여 원리금누적 계산 프로그램을 2차례 (2020. 6. 16., 2020. 6. 22.)나 임의로 수정하였는데도 ◇◇팀은 그러한 사실조차 알지 못하고 있었음

③ 하나로서비스 형상관리 부적정

- 전산프로그램은 개발이 완료된 이후에도 지속적으로 변경이 발생하기 때문에 수정된 이력을 관리하지 않으면 장애나 오류 발생 시 원인 규명 등이 어려울 수 있으므로 정보화 용역 담당자는 정보시스템에 대한 형상관리를 철저히 하여야 하는데도 ◇◇팀은 하나로서비스 유지보수업체가 하나로서비스에 대한 형상관리를 적절히 하고 있는지 관리·감독하지 않았음

- 그 결과 하나로서비스 유지보수업체가 2020. 5. 27. 하나로서비스 형상 관리 프로그램에 등록되어 있던 기존 파일들을 임의로 모두 삭제하여 공제회는 2020. 5. 27. 이전 하나로서비스 소스코드 변경이력을 확인할 수 없게 되었음

④ 정보화 용역 감독·검사 업무규정 미비 등

- 정보화 용역을 추진할 때에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 (이하 ‘국가계약법’이라 함)」 등에 따라 계약이 적절하게 수행되도록 관리 하고 계약의 이행여부를 확인하기 위해 감독자와 검사자를 명확하게 지정하여야 하는데도 □□팀과 ◇◇팀은 정보화 용역을 추진하면서 감독자와 검사자를 명확하게 지정하지 않은 채 업무를 수행하였음. 또한 ◇◇팀은 기성부분에 대한 대가를 지급하는 경우 검사를 실시 하여야 하는데도 ‘IT서비스 운용 및 유지보수 통합관리 용역’에 대한 유지보수 대가를 매월 지급하면서 기성검사를 실시하지 않았음
- 그 결과 상기 ‘③ 퇴직공제금 신청시스템 운영·유지보수 업무 태만’의 내용과 같이 전산용역업체가 퇴직공제금 계산 프로그램을 잘못 코딩 하였는데도 하나로서비스에 그대로 적용되는 결과를 초래하였음

⑤ 하나로서비스 용역 산출물 관리 부적정

- 정보화 용역 담당자는 정보시스템 유지관리 및 고도화 등에 활용될 수 있도록 전산용역 산출물을 철저히 관리하여야 하는데도 □□팀은 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’의 최종 산출물을, ◇◇팀은 ‘하나로서비스 유지보수 및 기능개선 용역’의 최종 산출물을 2022년 8월 현재 보관하고 있지 않음
- 그 결과 2020. 5. 27. 이전의 하나로서비스 프로그램 소스코드 변경 이력에 대해 확인할 수 없게 되어 퇴직공제금 과지급에 대한 원인분석과 대처 등에 지장을 초래하였음

2. 분야별 문제점

가. 하나로서비스 구축 및 운영 분야

① 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 관리·감독 및 준공검사 태만(징계·주의·통보)

1. 업무개요

□□팀은 「건설근로자법」 제14조에 따라 건설근로자에게 퇴직공제금 지급 등의 업무를 처리하기 위해 2018년 10월부터 하나로서비스를 구축해서 운영¹⁵⁾하고 있다.

그리고 □□팀은 퇴직공제금 신청대상이 확대¹⁶⁾될 경우 필요한 추가 기능을 개발하기 위해 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템(現 하나로서비스) 구축 추진계획(안)’을 검토하면서 지사·센터에서 건설근로자에게 퇴직공제금을 지급할 때 원천징수하는 퇴직소득세의 계산방식을 아래와 같이 변경하기 위해 필요한 전산 프로그램을 함께 개발하기로 하였다.

[참고] 퇴직공제금에 대한 퇴직소득세 계산방식 변경 내용

- ▶ 건설근로자가 건설업에서 퇴직하거나 만 60세가 되는 경우 등에 공제회로 퇴직공제금을 신청하면 공제회는 그동안 해당 건설근로자 명의로 적립된 공제부금과 이자를 지급하면서 「소득세법」 제127조 제1항 및 제146조 제1항의 규정에 따라 퇴직소득세를 원천징수하여 관할 세무서에 신고·납부하고 있음
- ▶ 또한 건설근로자가 공제회로부터 퇴직공제금을 지급받은 후 다시 건설현장에서 근무하게 되면 공제회는 같은 주민등록번호를 가지고 있는 근로자에 대해서 별도의 관리번호(피공제자번호)를 부여하여 관리할 수밖에 없고 이로 인해 주민등록번호는 동일한데도 두 개 이상의 피공제자번호를 가진 근로자가 존재하게 됨
- ▶ 그래서 퇴직공제금을 지급받은 건설근로자가 퇴직공제금을 또 신청하게 되면 공제회는 「소득세법시행령」 제50조 제2항의 규정에 따라 주민등록번호 기준으로 새롭게 적립된 공제부금 및 그 이자에다 과거 지급한 공제부금과 이자를 모두 합산하여 퇴직소득세를 재계산했는데, 이러한 방식은 계산이 복잡하고 관리상의 어려움이 있었음

15) 직제규정 개정으로 2020.1.1.부터는 ◇◇팀에서 공제회 정보시스템을 총괄하여 운영 및 유지관리하고 있음

16) 공제부금의 납부월수가 12개월 이상인 근로자가 건설업에서 퇴직·사망한 경우나 60세에 이른 경우 지급하던 것을 납부월수가 12개월 미만이어도 65세가 되거나 사망한 경우 지급할 수 있도록 「건설근로자법」이 2019.11.26. 개정됨

▶ 이에 공제회는 이러한 문제를 해결하기 위해 국세청으로부터 유권해석(원천세과-1025, 2018. 12.26.)을 받아 위와 같이 건설근로자가 건설업 퇴직 후 다시 건설현장에서 근무하여 퇴직 공제금을 지급받는 경우에 건설근로자의 주민등록번호를 기준으로 퇴직공제금을 합산하지 않고 피공제자번호 기준으로 퇴직소득세를 계산하여 원천징수하도록 합리적으로 개선하였음

이에 □□팀은 하나로서비스에 반영할 퇴직소득세 계산방식을 검증하기 위해 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’에 회계사를 참여 시키도록 위 용역 제안요청서를 작성한 후 2019. 2. 28. ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축 추진계획(안)’에 첨부하여 공제회 이사장(전무 이사 대결)¹⁷⁾의 결재를 받았다.

이후 □□팀은 입찰공고를 통해 주식회사 ◎◎¹⁸⁾(대표이사 A)와 2019. 5. 13.부터 같은 해 11. 12.까지 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’[계약금액: 412,542,900원] 계약을 체결하였고, 2019. 11. 12. 주식회사 ◎◎로부터 검사 요청을 받아 같은 해 11. 26. 준공처리하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설근로자법」 제14조에 따르면 공제회가 건설근로자에게 지급하여야 하는 퇴직공제금은 같은 법 시행령 제13조 및 제14조에 따라 공제부금에 그 이자를 더해 산정한 금액으로 규정하고 있으며, 그 이자는 공제부금에 공제회가 매년 고시하는 월 기준이자율¹⁹⁾을 적용하여 월 복리로 산정토록 되어 있다. 또한 「소득세법」 제22조 및 같은 법 시행령 제42조의2 제4항에 따르면 「건설근로자법」 제14조에 따라 지급받는 퇴직공제금을 퇴직소득으로 규정하고 있고, 「소득세법」 제48조 및 제55조에 따라 퇴직소득세는 퇴직 소득에서 근속연수, 금액수준 등을 바탕으로 산출된 일정금액²⁰⁾을 공제하여

17) 2019.2.27.~2019.2.28. 이사장 연차로 전무이사가 대결

18) 소재지 : 서울시

19) 공제부금의 이자를 계산할 때 적용기준이 되는 이자율(기준이자율)은 공제회가 매년도 공제부금의 운용수익 등을 고려하여 산정한 수익률로 계산하고 있으며 매년도의 월 기준이자율은 고용노동부장관의 승인을 받아 다음 연도 2월말일까지 고시하고 있음

20) ① 근속연수가 5년 이하인 경우 ‘30만원*근속연수’로 계산된 금액을 공제하고, 근속연수가 5년 초과 10년 이하인 경우 ‘150만원+50만원*(근속연수-5년)’ 공제, 근속연수가 10년 초과 20년 이하인 경우는 ‘400만원+80만원*(근속연수-10년)’ 공제, 근속연수가 20년을 초과한 경우에는 ‘1천200만원+120만원*(근속연수-20년)’으로 계산된 금액을 공제함

과세표준금액을 산정한 후 소득구간별 세율 등을 적용하여 계산하도록 되어 있다. 그러므로 퇴직소득인 공제부금의 원리금이 「건설근로자법」에 따라 적정하게 계산되어야만 「소득세법」에 따른 퇴직소득세도 정확하게 계산될 수 있다.

한편 「국가계약법」 21) 제13조 및 같은 법 시행규칙 제67조에 따르면 감독자는 용역업체가 계약을 적절하게 이행하고 있는지를 감독하여야 하고 감독결과 용역수행 내용이 당초 계약내용에 적합하지 아니한 때에는 계약목적을 달성할 수 있도록 필요한 조치를 하도록 되어 있다.

따라서 □□팀은 퇴직소득세 계산방식 변경을 위한 프로그램 개발을 계획하고 용역을 발주할 때에는 퇴직소득세 계산 프로그램이 법정기준에 부합되게 개발될 수 있도록 용역업체와 회계사로 하여금 퇴직소득세 계산 산식에 대한 검증뿐만 아니라 공제부금 원리금 계산의 적정성도 검증토록 과업범위에 포함하여야 하며, 프로그램 개발 단계에서는 원리금의 적정성 검증이 반드시 수행될 수 있도록 확인한 후 원리금이 제대로 계산되지 않은 경우에는 그 원인을 파악하여 용역업체가 필요한 조치를 취하도록 철저히 관리·감독하여야 한다.

그리고 용역업체가 계약서에 따라 계약이행 완료 통보와 함께 산출물을 제출하여 준공검사를 요청하면, 검사자는 공제회 「계약규정」 제30조 및 「계약규정시행세칙」 제73조에 따라 제안요청서 및 제안서 등 계약내용에 맞게 과업이 모두 이행되었는지를 철저히 검사한 후 준공처리하여야 하며 성과품이 과업내용 등에 적합하지 않은 경우에는 필요한 시정조치 등을 요구하고 그 시정조치가 완료되었을 경우에만 대가를 지급하도록 하여야 한다.

한편, 전산은 코딩화되는 순간 프로그래밍 언어로 자료가 출력되어 관련 전문지식과 업무경력이 없는 사업부서 직원이 코딩을 검증하는 것은 어려운 한계가 있다.

② 환산급여(근속연수에 따라 ①과 같이 계산된 금액을 퇴직소득에서 공제한 후 그 금액을 근속연수로 나누고 12를 곱한 금액을 말함)가 8백만원 이하인 경우 '환산급여의 100%' 공제하고, 환산급여가 8백만원 초과 7천만원 이하인 경우 '8백만원+(8백만원 초과분의 60%)' 공제, 환산급여가 7천만원 초과 1억원 이하인 경우는 '4천520만원+(7천만원 초과분의 55%)' 공제, 환산급여 1억원 초과 3억원 이하인 경우 '6천170만원+(1억원 초과분의 45%)' 공제, 환산급여가 3억원 초과한 경우 '1억5천170만원+(3억원 초과분의 35%)'로 계산된 금액을 공제함

21) 공제회 계약규정 제2조에 따르면 계약에 관한 업무를 처리함에 있어서는 기타 공공기관 계약사무 운영규정, 국가계약법 및 기획재정부 계약예규를 준용하도록 규정하고 있음

그러므로 □□팀은 건설근로자에게 지급되는 퇴직공제금에 영향을 미칠 수 있는 용역의 검사업무를 수행할 때에는 [표 6]과 같이 발생 가능한 모든 형태의 퇴직공제금 지급 케이스를 만들어 [표 7]과 같이 그 케이스별로 코딩에 의해 산출된 금액과 「건설근로자법」에서 정한 기준에 의해 산정된 금액을 비교·검증하는 테스트를 시나리오에 따라 철저히 실시함으로써 프로그램 코딩에 의해 건설근로자에게 실제 지급되는 퇴직공제금을 지사·센터에서 잘못 지급하거나 그로 인해 공제회에 재산상 손해가 발생하는 일이 없도록 하여야 한다.

[표 6] 퇴직공제금 지급 케이스(예시)

구 분	케이스①	케이스②	케이스③	케이스④	케이스⑤	케이스⑥
	증지 없음	증지 있음	증지 없음	증지 있음	증지 없음	증지 있음
대부금 지급	X	X	O	O	O	O
대부금 상환	X	X	X	X	O	O

[표 7] 코딩된 퇴직공제금 계산식 검증방법(예시)

구 분		케이스①	케이스②	케이스③	케이스④	케이스⑤	케이스⑥
검증 내용	전산코딩에 의해 계산된 금액	A	A	A	A	B	B
	법정기준에 의해 계산된 금액	A	A	A	A	A	A
검증 결과		금액 일치				금액 불일치(코딩 오류)	

3. 감사결과 확인된 문제점

감사실이 2020. 2. 10.부터 같은 해 6. 17.까지 일부 퇴직공제금이 과지급된 원인을 찾기 위해 하나로서비스 형상관리 프로그램²²⁾에 등록되어 있는 소스 코드를 분석한 결과, ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’ 수행업체인 주식회사 ◎◎가 퇴직소득세 계산방식 변경을 위해 공제부금의 ‘원리금누적’ 금액을 프로그램으로 코딩하면서 [표 8]과 같이 퇴직공제금의 일부를 대부받은 건설근로자가 공제회에 대부금²³⁾을 상환한 경우 공제부금의

22) 적용프로그램의 버전을 관리해주는 솔루션으로 개발자 간 중복개발에 따른 오류방지와 과거 개발된 프로그램의 확인이 가능하며 하나로서비스는 2020.5.27.부터 형상관리 기록이 확인됨

23) 공제회는 「건설근로자법」 제9조의2 제1항 제4호 및 제20조에 의해 퇴직공제금을 담보로 건설근로자에게 자금을 무이자로 대부해주고 있음

‘원리금누적’ 금액²⁴⁾을 법정지급기준에 맞게 ‘전월 원리금누적금액+이자’로 전산 코딩해야하는 것을 ‘전월 원리금누적금액+이자+대부상환액’으로 잘못 코딩한 것으로 밝혀졌다.

[표 8] 정상적인 원리금누적 금액 계산식과 잘못된 계산식 비교

구 분	정상적인 원리금누적 금액 계산식 ²⁵⁾	잘못된 원리금누적 금액 계산식
계산식	전월 원리금누적 금액 + 이자	전월 원리금누적 금액 + 이자 + 대부상환액
설 명	대부금 상환 시 당월 원리금누적 금액은 전월 원리금누적 금액에 매월 발생한 이자만 더해주는 것이 적정함	원리금누적 금액에 대부상환액이 이미 반영되어 있는데도 대부금 상환 시 그 상환액을 원리금누적 금액에 다시 더해줌으로써 과다 산정되게 프로그램을 코딩함

그런데 □□팀은 퇴직소득세 계산을 위해서는 퇴직소득인 공제부금의 원리금이 먼저 정확하게 계산되어야 한다는 사실을 잘 알고 있었으므로 용역업체로 하여금 회계사와 함께 퇴직소득세 계산 시 기본 값이 되는 공제부금의 원리금이 법정지급기준에 의해 계산된 금액과 일치하는지를 검증토록 하여야 함에도 불구하고 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축 추진계획(안)’ 문서를 2019. 2. 27. 기안하면서 원리금 계산의 적정성 검증은 위 용역 제안요청서에 요구사항으로 명확하게 작성하지 아니한 채 2019. 2. 28. 위 용역을 발주하였다.

또한 위 용역에 참여한 회계사가 원리금 계산의 적정성은 검증하지 않은 채 주식회사 ○○ 개발자가 제공한 원리금을 그대로 사용하여 퇴직소득세 계산 산식 자체에 대한 적정성만을 검증하고 있는데도 □□팀은 2019. 5. 13. 부터 같은 해 11. 12.까지 위 용역에 대한 관리·감독을 하면서 막연히 원리금 계산방식은 적정할 것이라고 생각하고서는 원리금이 제대로 계산되었는지 직접 확인하지 않았을 뿐만 아니라 주식회사 ○○와 회계사로 하여금 이를 검증토록 조치²⁶⁾하지도 않았다.

24) 퇴직소득세 계산을 위해 퇴직소득을 합산한 값이 필요하여 ‘원리금누적’이라는 개념으로 만들었기 때문에 원리금누적 금액은 대부금 지급이나 상환여부와 상관없이 적용된 공제부금에 이자만 더해 계산되어야 함

25) 원리금누적 금액을 계산할 때 ①공제회가 건설근로자에게 대부금을 지급한 경우 ②건설근로자가 공제회에서 받아간 대부금을 상환한 경우 ③공제회가 건설근로자에게 퇴직공제금을 지급하는 경우, 모두 같은 계산식을 적용하여 전산 코딩하여야 함. 단, 공제부금이 납부된 경우에만 다른 계산식(전월 원리금누적 금액+이자+공제부금 납부액)을 적용

26) 위 용역 제안요청서에 따르면 퇴직소득세 계산관리 과업과 같이 관련 법 검토가 필요한 사업은 추후 사업범위 조정 및 대금 지급 시 정산처리가 될 수 있다고 되어 있음

더욱이 2019. 11. 12. 주식회사 ○○가 [표 8]과 같이 잘못 코딩된 원리금 누적 계산 프로그램을 위 용역의 산출물로 제출하며 위 용역 준공검사를 요청하자, □□팀은 전산코딩으로 인해 퇴직공제금이 잘못 지급될 경우 공제회에 재산상 손해가 발생할 수 있다는 사실을 잘 알 수 있음에도 불구하고 과업 지시 내용에 따라 주식회사 ○○가 개발한 원리금누적 금액의 전산코딩을 확인할 수 없었던 회계사의 검증결과²⁷⁾와 감리업체가 작성한 감리보고서²⁸⁾만을 믿고서는 전산코딩에 의해 계산된 공제부금의 원리금이 법정지급기준과 일치하는지를 본 보고서 16면 [표 6], [표 7]과 같이 케이스별 시나리오에 따라 주식회사 ○○의 전산코딩담당자와 함께 직접 검증하지 아니한 채 2019. 11. 26. 위 용역의 준공검사조서를 작성하였다.

그리고 □□팀은 다음 날인 같은 해 11. 27. 감리용역 수행을 통해 요구 사항에 대한 과업 이행여부를 검사한 결과 하나로서비스가 적합하게 개발되었다는 내용으로 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 검수결과 보고’ 문서를 작성한 후 ▽▽본부장의 최종 결재를 받아 준공대가가 지급되도록 하였다.

이후 □□팀은 2020년 1월경(날짜미상) 퇴직소득세 계산방식 변경에 대해 이사장 보고를 마친 후 퇴직소득세 계산 프로그램을 지사·센터에서 퇴직공제금 지급업무를 처리할 때 활용토록 하기 위해서 주식회사 ○○로 하여금 위 프로그램을 하나로서비스에 적용토록 하였고, 주식회사 ○○는 2020. 2. 10. 위 잘못 코딩된 프로그램을 그대로 하나로서비스 운영서버에 반영하였다.

그리고 □□팀은 위 잘못 코딩된 프로그램을 하나로서비스에 적용한 지 약 1년 6개월이 지난 2021. 8. 12. 퇴직공제금을 과다 지급받은 건설근로자로부터 지급액 문의 전화²⁹⁾를 받고나서야 위 프로그램으로 인해 건설근로자에게 퇴직공제금이 잘못 지급되었다는 사실을 알게 되었다.

27) 회계사는 □□팀의 과업지시에 따라 퇴직소득세액에 영향을 주는 공제부금의 원리금 등은 적정하다고 가정한 채 전산코딩에 의해 산출된 결과와 소득세법에 따라 계산한 결과를 비교해서 퇴직소득세 계산식의 적정성을 검증했고, 그 검증 결과 문서를 2019.11.25. 주식회사 ○○에 제출함

28) 총 131개 요구사항 중 평균 응답시간 성능진단 등 서비스 오픈 이후 점검 가능한 9개 항목을 제외한 나머지 요구사항들은 모두 적합하게 개발되었음을 확인

29) 2021.8.12. 공제회 전주센터로부터 퇴직공제금을 지급받은 건설근로자가 전주센터로 전화하여 입금된 금액이 안내 받은 금액 보다 많다는 사실을 알려주었고, 해당 전화를 받은 전주센터 직원이 □□팀으로 관련 내용을 전달함

한편, 위 용역 수행업체인 주식회사 ○○는 아래와 같이 2018년 4월부터 2019년 11월까지 약 1년 4개월 동안 하나로서비스 구축 및 유지관리 용역 등을 수행한 경험이 있어 퇴직공제금 지급 프로세스에 대한 이해가 높았으므로 전산코딩으로 인해 건설근로자에게 퇴직공제금이 잘못 지급될 경우에는 공제회에 재산상 손해가 발생할 수 있다는 사실을 잘 알 수 있었음에도 불구하고 □□팀의 과업지시 없이 퇴직공제금 과지급의 원인이 된 ‘원리금누적’ 계산식을 임의로 전산 코딩하면서 ‘원리금누적’ 금액을 「건설근로자법」에서 정한 기준에 맞지 않게 잘못 코딩하고서는 □□팀에 위 용역의 준공검사를 요청하였다.

그 결과, 2020. 2. 10.부터 같은 해 6. 17.³⁰⁾까지 약 4개월 동안 지사·센터를 통해 [별표 1]과 같이 284명의 건설근로자에게 적정금액 보다 253,619,430원(1인당 13,090원~5,072,800원)의 퇴직공제금이 과다 지급됨으로써 같은 금액만큼 공제회에 재산상 손해가 발생하였다. 또한, □□팀은 과다 지급한 퇴직공제금을 회수하기 위해 2022년 1월부터 같은 해 6월까지 직원 2명을 별도로 배치하여 과다 지급받은 건설근로자에게 공문을 발송하고 수시 전화 및 방문 등을 실시함으로써 공제회 행정력을 낭비하는 결과를 가져왔다.³¹⁾

관계기관 등 의견 및 검토결과

① □□팀은 2022. 9. 19.~2022. 9. 20. 질문·답변과정에서 감사결과에 별다른 이견을 제기하지 않았다.

② □□팀장(現 ▽▽본부장) F는 2022. 6. 17. 감사실과의 문답과정에서 연내 시스템을 개발하려다 보니 시간에 쫓겨 테스트가 부족했다는 점을 인정하면서 금액 산정과 관련해서는 충분한 테스트와 내부통제체계의 필요성에 대해 공감한다는 의견을 제시하였다.

30) 2020.6.16. 주식회사 ○○가 잘못된 원리금누적 금액 계산식 전산 코딩을 정상적인 원리금누적 금액 계산식 전산 코딩으로 수정함으로써 퇴직공제금 과지급이 발생하지 않게 되었으나, 전산 코딩을 수정하게 된 경위에 대해서는 관련 유지보수 기록이 남겨져 있지 않아 확인이 불가하였음

31) 2022.8.26.까지 위 과다 지급금액 중 198,886,550원(78.4%) 회수하였지만 54,732,880원은 아직 회수하지 못함

③ □□팀 G는 2022. 6. 17. 감사실과의 문답과정에서 퇴직공제금 과지급의 원인이 된 원리금은 과업범위에 없었던 내용이므로 발주 과업인 퇴직소득세 계산에 대해서만 검사하는 것이 맞다고 주장하였다.

그러나 퇴직소득세는 「소득세법 시행령」 제42조의2에 따라 퇴직소득인 공제부금의 원리금으로 계산되는 것으로 그 원리금이 제대로 계산되어야만 퇴직소득세도 정확하게 계산될 수 있으므로 원리금에 대한 검증 없이 퇴직소득세 계산의 정확성은 확인할 수 없다. 또한 위 용역 과업내용에 따라 퇴직소득세 계산방식이 주민등록번호 기준에서 피공제자번호 기준으로 변경되면 원리금을 계산하는 기준도 변경되기 때문에 원리금의 적정성에 대해 검증할 필요가 없다는 위 주장은 받아들일 수 없다.

④ 주식회사 ○○○ 前 개발자 H(2020. 1. 31.퇴직)³²⁾는 원리금누적 계산 프로그램에 대하여 퇴직소득세액 계산을 위해 임시 값으로 원리금누적을 만들었기 때문에 퇴직공제금 지급액과는 상관없다고 주장하고 있다.

그러나 감사실이 하나로서비스 형상관리 프로그램을 통해 소스코드를 분석한 결과, 주식회사 ○○○가 원리금누적 금액 계산 프로그램을 「건설근로자법」에 따른 기준에 맞지 않게 코딩함으로써 퇴직공제금이 과다 지급되었으므로 위 주장은 받아들일 수 없다.

<G의 적극행정면책 신청에 대한 검토결과>

□□팀 G는 2022. 9. 20. 감사실에 적극행정면책 신청서를 제출하면서 불합리한 제도를 개선하고자 퇴직소득세 계산방식 변경을 위해 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’을 추진한 것이며 자신이 전산 전문가가 아니어서 전문가인 감리용역을 통해 위 용역의 검사 업무를 지원하도록 계획을 수립하였고, 감리업체 보고서를 면밀히 살펴 검사하는 등 최선을 다해 업무를 수행했다고 주장하고 있다.

32) 주식회사 ○○○가 2020.5.4. 발급한 H의 퇴직증명서를 확인한 결과 H는 2019.5.14.부터 2020.1.31.까지 약 8.5개월 동안 계약직으로 근무한 것으로 확인됨

이에 대해 감사실은 공제회 「감사규정」 제28조에서 규정하고 있는 적극 행정면책 요건에 따라 (1)자체감사를 받는 사람의 업무처리가 불합리한 규제의 개선 등 공공의 이익을 위한 것인지, (2)자체감사를 받는 사람이 대상 업무를 적극적으로 처리한 결과인지, (3)자체감사를 받는 사람의 행위에 고의나 중대한 과실이 없는지 여부를 검토하였다. 그 결과, 위 사람은 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’을 계획하고 감독하는 과정에서 퇴직소득세 계산의 적정성을 확인하기 위해서 반드시 검증해야하는 원리금 계산의 적정성을 과업범위에 명확하게 포함하지 않았으며, 전산용역업체와 회계사로 하여금 원리금 계산의 적정성을 검증토록 과업지시 하지도 않았다. 또한 위 사람은 검사 업무를 수행하면서 감리결과 문제없다는 감리보고서만을 신뢰하고서는 전산용역업체와 함께 퇴직공제금이 법정기준대로 적정하게 계산되는지 퇴직 공제금 지급 케이스별로 검증하지도 않았다. 위와 같이 G는 당연히 해야 할 일들조차 하지 않았기 때문에 위 사람의 행위가 공공의 이익을 위한 것으로 인정될 수 없고, 업무를 적극적으로 처리한 결과라고도 볼 수 없으므로 적극행정 면책을 인정할 수 없다.

조치할 사항 건설근로자공제회 이사장은

① ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’의 준공검사 업무를 태만하게 처리한 관련자 G와 F를 「인사규정시행세칙」 제113조에 따라 징계 처분하시기 바랍니다.(징계)

<징계대상자>

소속	직급	성명	업무담당기간	현 근무처
□□팀	-	G	2019. 2. 1. ~ 2020. 7. 26.	□□팀
	-	F	2017. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.	▽▽본부

【개별처분요구사항 명세 1번 참조】

② ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’의 추진계획 수립 및 용역 발주 등의 단계에서 퇴직공제금 과지급의 원인이 된 원리금의 적정성 검증을 과업범위에서 제외한 채 퇴직소득세 계산 산식의 적정성만을 검증 하도록 위 용역을 발주하고 감독업무를 부실하게 수행한 관련부서(□□팀)에는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

③ 또한, 2020. 2. 10.부터 같은 해 6. 17.까지 건설근로자에게 과지급된 퇴직공제금 253,619,430원 중 2022년 8월 현재까지 미회수한 54,732,880원에 대해서는 잘못 코딩된 전산프로그램으로 인해 건설근로자공제회에 재산상 손해를 끼친 주식회사 ○○를 상대로 「민법」 제390조 규정 등에 따라 손해 배상 청구소송 등의 방법을 통해 원금을 보전하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

④ 앞으로 전산코딩으로 인해 퇴직공제금을 과다 지급하는 사례가 재발 되지 않도록 퇴직공제금 지급액과 관련된 전산프로그램을 테스트할 때 적용 할 수 있는 모든 유형의 퇴직공제금 지급 케이스를 마련(본 보고서 16면 [표 6], [표 7] 참조)하는 한편, 이를 정기적으로 검토·개선하는 방안 등을 마련하시기 바랍니다.

- 또한 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 따라 퇴직공제금을 정확하게 계산하기 위한 세부적인 기준 등을 내규로 제정하는 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

⑤ 고용노동부와 협의하여 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 잘못 지급된 퇴직공제금이 환수되지 않는 경우에는 기한을 정하여 잘못 지급된 퇴직공제금 반환을 독촉하고 그 기한까지 반환되지 않을 때에는 국세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있도록 법적 근거 등을 마련하는 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

② 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 지원업무 태만(징계)

1. 업무개요

◇◇팀은 □□팀이 본 보고서 14면 '① 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 관리·감독 및 준공검사 태만'의 업무개요와 같이 수립한 2019. 2. 28. '수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축 추진계획(안)'에 따라 '수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역' 추진에 필요한 지원업무를 담당하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

2019. 12. 24. 공제회 「직제규정(2020. 1. 1. 시행)」 개정으로 ◇◇팀이 정보시스템 구축 및 운영·유지보수를 전담하도록 업무분장이 변경되기 전에는 「직제규정(2019. 1. 1. 시행)」 제12조에 따라 정보시스템 구축·운영 지원에 관한 업무를 담당하도록 되어 있었다. 또한 「정보화 운영규정」 제5조에 따르면 각 부서장이 소관업무와 관련된 정보시스템을 구축·운영하고, 전산업무 담당 부서장은 각 부서에서 추진하는 정보시스템 구축·운영 업무를 지원하도록 되어 있다.

이와 같이 ◇◇팀으로 하여금 각 부서의 정보시스템 구축·운영을 지원토록 규정화한 취지는 전산분야의 전문성이 없는 각 사업부서에서 정보시스템 구축을 단독으로 추진할 경우 용역수행업체에 의존한 채 프로그램을 개발할 수밖에 없고 이로 인해 시스템의 완성도와 품질이 저하되는 문제 등이 발생할 수 있기 때문에 전산분야의 전문성이 있는 ◇◇팀으로 하여금 각 부서에서 발주한 정보화용역에 대하여 필요한 행정적·기술적 지원 등을 하도록 하여 시스템을 성공적으로 구축할 수 있도록 하는데 있다.

한편 □□팀이 2019. 2. 28. ▷▷본부장의 협조와 이사장의 결재를 받아 수립한 위 '수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역' 추진계획과 제안요청서에 따르면 ◇◇팀은 업무영역별 분석·검증 지원, 추진방향 점검 및 이슈사항 협의 등의 역할을 수행하도록 되어 있었다.

특히 하나로서비스는 건설근로자에 대한 퇴직공제금 지급업무를 처리하는 시스템으로써 퇴직공제금 계산을 위해 전산프로그램으로 코딩된 내용과 「건설근로자법 시행령」 제13조 및 제14조에 따른 지급기준이 서로 다를 경우 퇴직공제금이 건설근로자에게 법정 금액보다 과다 지급되어 공제회에 재산상 손해가 발생할 수 있으며 반대로 과소 지급되어 건설근로자에게 금전적 손해를 끼치는 문제가 발생할 수 있다.

따라서 ◇◇팀은 퇴직공제금 지급액에 영향을 미치는 중요한 프로그램을 개발할 때에는 퇴직공제금이 법정지급기준대로 계산되는지 여부에 대해 전산용역업체 개발자와 함께 프로그램 코딩을 직접 확인하는 방식으로 검증을 지원하거나 □□팀과 협의하여 외부전문가가 코딩을 검증(화이트박스 테스트³³⁾)하도록 지원했어야 했다. 또는 ◇◇팀은 □□팀 및 전산용역업체로 하여금 본 보고서 16면 [표 6], [표 7]과 같이 발생 가능한 모든 형태의 퇴직공제금 지급 케이스를 만들어 그 케이스별로 코딩에 의해 산출된 금액과 「건설근로자법」에서 정한 기준에 의해 산정된 금액이 일치하는지 검증(블랙박스 테스트³⁴⁾)하도록 지원함으로써 전산코딩으로 인해 지사·센터에서 건설근로자에게 퇴직공제금을 잘못 지급하거나 그로 인해 공제회에 재산상 손해가 발생하는 일이 없도록 하였어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◇◇팀은 전산분야 전문가로서 각 부서에서 정보시스템을 구축·운영하기 이전에 공제회가 자체개발한 퇴직공제금 지급시스템(KCWME)을 운영하면서 직접 개발하는 업무를 했었기 때문에 전산프로그램이 개발되면 시스템에 적용하기 전에 화이트박스 테스트나 블랙박스 테스트 등을 실시하여야 한다는 것을 잘 알고 있었으며, 지사·센터에서는 하나로서비스를 통해 계산되는 금액대로 건설근로자에게 퇴직공제금을 지급하고 있어 전산코딩으로 인해 퇴직공제금이 잘못 지급될 경우 공제회에 재산상 손해가 발생할 수 있다는

33) 개발자 관점에서 프로그램 로직을 테스트하는 기법으로 프로그램 내부에서 사용되는 변수나 서브루틴 등의 오류를 찾기 위해 프로그램 소스 코드의 내부 구조를 테스트하는 코드 기반 테스트를 말하며 주로 전산전문가들이 수행

34) 프로그램 코드를 보지 않고, 사용자 관점에서 테스트 케이스를 추출하여 입력 값에 대한 예상 출력 값을 정해놓고 그대로 결과가 나오는지 확인하여 오류를 찾는 방법. 전산전문가가 아니더라도 [표 6], [표 7]과 같이 검증 가능

사실도 잘 알고 있었다. 또한 ◇◇팀은 전산분야에 대해 전문지식이 없는 사업부서 담당자들이 전산프로그램 코드를 제대로 볼 수 없다는 것도 잘 알고 있었으므로 사업부서 단독으로 테스트를 철저히 하기에 한계가 있다는 사실도 잘 알 수 있었다.

그런데도 ◇◇팀은 □□팀이 주식회사 ◎◎와 2019. 5. 13. 계약을 체결한 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’[계약금액: 412,542,900원]에 대해 계약체결일로부터 2019. 11. 12.까지 분석·검증 지원업무를 수행하면서 주식회사 ◎◎의 개발자와 함께 퇴직공제금 계산을 위한 전산프로그램 코딩의 적정여부를 직접 검증하는 방법으로 지원하지 않았을 뿐만 아니라 전산 전문가를 섭외하여 그 전문가로 하여금 코딩의 적정여부를 검증하도록 지원 하지도 않았다. 또한 ◇◇팀은 □□팀으로 하여금 주식회사 ◎◎와 함께 본 보고서 16면 [표 6], [표 7]과 같이 케이스별로 전산코딩에 의해 산출된 금액과 「건설근로자법」에서 정한 지급기준에 의해 산정된 금액이 일치 하는지 검증토록 지원하지도 않았다.

위에 기술한 바와 같이 ◇◇팀은 전산분야의 전문성을 보유하고 있음에도 불구하고 위 용역에 대한 업무영역별 분석·검증 지원업무를 태만히 함으로써 주식회사 ◎◎가 본 보고서 17면 [표 8]과 같이 퇴직공제금의 일부를 대부분 받은 건설근로자가 공제회에 대부금을 상환한 경우 ‘원리금누적’ 금액에 포함되어서는 안 되는 대부상환금액이 포함되도록 잘못 코딩하였는데도 어떠한 조치도 하지 않은 채 주식회사 ◎◎가 2020. 2. 10. 위 프로그램을 하나로서비스에 그대로 적용하도록 방치하였다.³⁵⁾

그 결과 본 보고서 19면 ‘[1] 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 관리·감독 및 준공검사 태만’과 같은 문제가 발생하였다.

35) 2020.1.1.부터 ◇◇팀은 공제회 정보시스템 구축 및 운영·유지보수 업무를 담당하게 되었으며 하나로서비스 유지보수 및 운영 등을 위해 주식회사 ◎◎와 2020.2.2.~2020.5.29.까지 용역계약을 체결하여 관리하고 있었음

관계기관 등 의견 및 검토결과

① ◇◇팀은 2022. 9. 19.~2022. 9. 20. 질문·답변과정에서 감사결과에 이견을 제시하지 않으면서 당시에는 「직제규정」 및 「정보화 운영규정」에 따라 ◇◇팀이 정보시스템 구축·운영을 지원하도록 되어있으므로 그 업무 범위 내에서만 책임을 물을 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

② ◇◇팀장(現 ■■■지사) K은 2022. 6. 23. 감사실과의 문답과정에서 □□팀의 업무를 모르기 때문에 전산프로그램 코드를 검증할 수 없다고 주장하고 있다.

그러나 K은 2000. 1. 1 공제회에 입사하여 약 22년 8개월 공제회에 재직하면서 전산부서에서 12년 3개월, 지사·센터에서 3년 8개월간 근무한 경험 있었고, 과거 공제회가 자체개발한 퇴직공제금 지급시스템(KCWMF)의 전산 코드를 본인이 직접 검증했었기 때문에 자신이 전문가가 아니어서 이를 검증할 수 없다고 변명한 것은 사실과 다르다. 또한 본인이 직접 전산코드를 검증할 수 없다면 □□팀과 협의하여 외부전문가가 코딩을 검증하도록 지원했어야 했는데 이러한 조치도 하지 않았으며 □□팀 및 주식회사 ○○로 하여금 퇴직공제금 지급 케이스별로 코딩에 의해 산출된 금액과 「건설근로자법」에서 정한 기준에 의해 산정된 금액이 일치하는지 검증하도록 지원하지도 않았다. 따라서 위 사람의 주장을 이유 있는 것으로 받아들일 수 없다.

조치할 사항 건설근로자공제회 이사장은

‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’의 지원업무를 태만하게 처리한 관련자 K을 「인사규정시행세칙」 제113조에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(징계)

<징계대상자>

소속	직급	성명	업무담당기간	현 근무처
◇◇팀	-	K	2019. 2. 1. ~ 2021. 12. 31.	■■■지사

【개별처분요구사항 명세 2번 참조】

③ 퇴직공제금 신청시스템 운영·유지보수 업무 태만(징계·통보)

1. 업무개요

□□팀은 퇴직소득세 계산방식 변경 프로그램을 2020. 2. 10. 하나로서비스에 적용하고 나서 퇴직공제금 일괄 추가지급을 실시하기 위해 '퇴직공제금 일괄 추가지급 계획(안)'³⁶⁾을 수립하여 2021. 3. 9. 공제회 이사장의 결재를 받았다.

퇴직공제금 일괄 추가지급 내용

- ▶ 퇴직공제 가입사업주(건설업자)는 「건설근로자법」 시행규칙 제15조 제3항에 따라 매월 자신이 고용한 건설근로자의 퇴직공제금을 다음 달 15일까지 공제회에 납부하여야 함
- ▶ 그런데 건설현장에서 퇴직하는 건설근로자가 공제회로부터 퇴직공제금을 지급받은 후 퇴직공제 가입사업주가 건설근로자의 퇴직공제금을 추가로 납부하는 사례가 종종 발생함
- 예를 들어 건설근로자가 2022. 6. 1. 퇴직공제금을 청구하여 지급받은 후 퇴직공제 가입사업주가 해당 근로자의 2022년 5월 근로내역에 대한 퇴직공제금을 2022. 6. 15. 납부하는 경우
- ▶ 이에 □□팀은 매년 정기적으로 건설근로자의 신청이 없더라도 추가로 적립된 퇴직공제금을 해당 건설근로자에게 일괄하여 지급하는 업무를 실시하고 있음

그리고 □□팀은 전산프로그램으로 코딩되어 계산된 추가지급액이 「건설근로자법」에 따른 적정금액과 일치하지 않는 문제³⁷⁾가 발생하자 하나로서비스 유지보수업체인 주식회사 △△³⁸⁾(대표이사 B)에게 2021년 2월, 3월 두 차례 구두로 원인 분석과 조치를 요청하면서 정보시스템 운영 및 유지보수를 총괄하여 담당하는 ◇◇팀에도 위 문제를 전달하였다.

그런데 ◇◇팀은 주식회사 △△가 위 문제를 해결하기 위한 퇴직공제금 계산 프로그램을 잘못 개발하였는데도 2021. 4. 12. 하나로서비스에 그대로 적용되도록 방치하였고 이에 따라 같은 해 4. 13.부터 8. 12.까지 약 4개월 동안 지사·센터를 통해 일부 건설근로자에게 퇴직공제금이 과다지급 되었다.

36) 2021년 3월 둘째 주부터 같은 해 7월말까지 전체 147,767명의 추가지급 대상자 중 계좌정보가 유효한 근로자부터 순차적으로 지급하기로 함

37) ① 추가지급을 위해 전산프로그램을 통해 계산한 퇴직공제금이 '0' 보다 적은 값으로 산정되는 사례(이하 '마이너스 지급액'이라 함), ② 퇴직공제금 산정내역서에 계산된 추가 지급액과 실제로 지급해야하는 추가 지급액이 10원 단위에서 불일치하는 사례(이하 '지급액 불일치'이라 함)

38) □□팀은 2020. 6. 5. 하나로서비스를 포함한 공제회 전체 정보시스템을 통합하여 관리하기 위해 ☞☞ 주식회사 컨소시엄*과 2년 장기계속계약 형태로 'IT서비스 운영 및 유지보수 통합관리 용역[계약금액 : 5,295,788,295원] 계약을 체결하였고 주식회사 △△는 하나로서비스 유지보수업무를 담당함

* ☞☞ 주식회사 컨소시엄 : ●● 주식회사(대표이사 D, 서울시), 주식회사 ㉮㉮(대표이사 E, 서울시), 주식회사 △△(대표이사 B, 서울시)

이러한 퇴직공제금 과다지급 문제는 ◇◇팀이 전산용역업체의 전산 프로그램 코딩의 적정 여부를 검증하지 않는 등 퇴직공제금 신청시스템 운영·유지 보수 업무 태만이 주된 원인이 되었다.

2. 관계법령 및 판단기준

「소프트웨어 진흥법」 제56조 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제18조에 따르면 국가기관등의 장은 계약상대자와 최종적으로 합의한 과업내용에 기초하여 계약이행이 적절하게 수행되는지 여부와 산출물의 품질 등을 지속적으로 관리·감독하도록 되어 있다.³⁹⁾ 그러므로 ◇◇팀은 각 부서로부터 전산 오류나 장애 등으로 인해 전산프로그램 개발이나 개선을 요청 받은 경우에 통합유지 관리 용역 계약에 따라 전산용역업체가 요구사항에 맞게 전산프로그램을 정확하게 개발하도록 철저히 관리·감독하여야 한다.

또한 ◇◇팀은 「직제규정」 제12조에 따라 정보시스템 운영 및 유지보수를 총괄하여 담당하는 부서로서 □□팀이 퇴직공제금 계산 프로그램 개발을 요청한 경우 전산용역업체에서 □□팀의 요구사항에 맞게 전산프로그램을 제대로 개발하였는지 여부를 확인하기 위해 전문가적 입장에서 전산프로그램 코딩 내용을 직접 확인하거나 외부 전산전문가의 도움을 받아 분석하던지, 아니면 본 보고서 16면 [표 6], [표 7]과 같이 전산프로그램 코딩에 의해 산출된 금액과 「건설근로자법」에서 정한 기준에 의해 산정된 금액이 일치하는 지 철저히 테스트하여 정보시스템에 결함이 발생하지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◇◇팀은 전산용역업체가 전산프로그램 개발을 완료하고 나면 시스템에 적용하기 전에 화이트박스 테스트, 블랙박스 테스트를 철저히 하여야 한다는 것을 잘 알고 있다. 그런데도 ◇◇팀은 2021년 3월 주식회사 △△가 개발한

39) 「정보화 운영규정」 제2조에 따르면 공제회 정보화 대상 업무와 관련된 사항에 대하여는 관련법령 및 다른 규정에서 특별히 정한 경우를 제외하고 이 규정이 정하는 바에 따른다고 되어 있음

퇴직공제금 계산 프로그램이 제대로 개발되었는지 확인하기 위해서 주식회사 △△와 함께 전산프로그램으로 코딩된 내용이 「건설근로자법」에 따른 법정 지급기준과 일치하는지 여부를 직접 확인하거나 외부 전문가의 도움을 받아 분석했어야 하는데도 아무런 조치를 취하지 않았다.

또한 ◇◇팀은 정보시스템 운영 및 유지보수를 총괄하여 담당하는 부서로서 주식회사 △△가 개발한 퇴직공제금 계산 프로그램을 하나로서비스에 적용하기 전에 직접 주관하여 □□팀 및 주식회사 △△와 함께 본 보고서 16면 [표 6], [표 7]과 같이 테스트를 했어야 함에도 불구하고 □□팀에서 주식회사 △△가 임의로 건네 준 13건의 케이스만 가지고 부실하게 테스트를 실시하도록 내버려 두었다.

이와 같이 ◇◇팀은 2021년 2월, 3월경(날짜미상) 전산프로그램으로 코딩되어 계산된 추가지급액이 「건설근로자법」에 따른 적정금액과 일치하지 않는 문제가 발생한 것을 알면서도 위에 기술한 것과 같이 퇴직공제금 신청 시스템 운영·유지보수 업무를 태만히 함으로써 주식회사 △△가 본 보고서 17면 [표 8]과 같이 퇴직공제금 계산 프로그램을 잘못 코딩하였는데도 하나로서비스에 2021. 4. 12. 그대로 적용되도록 하였다.

그 결과 2021. 4. 13.부터 같은 해 8. 12.까지 약 4개월 동안 지사·센터를 통해 [별표 2]와 같이 49명의 건설근로자에게 적정금액보다 41,547,720원(1인당 9,750원~3,758,100원)의 퇴직공제금이 과다지급됨으로써 같은 금액만큼 공제회에 재산상 손해가 발생하였으며 본 보고서 19면 ‘[1] 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 관리·감독 및 준공검사 태만’과 같이 공제회 행정력을 낭비하였다.⁴⁰⁾

40) 2022.8.26. 현재까지 위 과다 지급금액 중 30,859,140원(74.3%) 회수하였지만 10,688,580원은 아직 회수하지 못함

관계기관 등 의견 및 검토결과

① 본 보고서 26면 '② 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 지원업무 업무 태만' 관계기관 등 의견 및 검토결과 참조

② ◇◇팀은 2022. 9. 19.~2022. 9. 20. 질문·답변과정에서 감사결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서 전산 프로그램에 대한 테스트를 강화해야 한다는 점에 공감한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 건설근로자공제회 이사장은

① 퇴직공제금 신청시스템 운영·유지보수 업무를 태만히 한 관련자 K을 「인사규정시행세칙」 제113조에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(징계)

<징계대상자>

소속	직급	성명	업무담당기간	현 근무처
◇◇팀	-	K	2019. 2. 1. ~ 2021. 12. 31.	■■지사

【개별처분요구사항 명세 2번 참조】

② 앞으로 전산코딩으로 인해 퇴직공제금을 과다 지급하는 사례가 재발되지 않도록 퇴직공제금 지급액에 영향을 미칠 수 있는 정보시스템 유지보수 및 고도화 용역 등을 추진할 때에는 계약서 또는 과업지시서 등에 퇴직공제금 지급 케이스별로 전산코딩에 의해 산출된 퇴직공제금과 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에서 정한 기준에 의해 산출된 퇴직공제금이 일치하는지 비교·확인하는 방식의 테스트를 반드시 실시하도록 명시하는 등 테스트 강화방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

나. 정보화 용역사업 관리체계 분야

① 직제규정 개정에 따른 후속조치 미실시 등 업무 태만(징계·통보)

1. 업무개요

공제회는 2019. 12. 24. 「직제규정」을 개정하여 각 부서에서 개별 추진하고 있던 정보시스템 구축 및 운영·유지보수에 관한 업무를 2020. 1. 1.부터 ◇◇팀이 총괄 전담하는 체계로 업무분장을 변경하였다.

이에 따라 ◇◇팀은 ☞ 주식회사 컨소시엄과 계약하여 2020. 6. 5.부터 2022. 8. 31.까지 공제회 정보시스템 전반에 대한 운영 및 유지보수 업무를 수행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

공제회 「직제규정(2017. 1. 1. 시행)」 제12조에 따라 ◇◇팀은 2017년부터 2019년까지 각 부서의 정보시스템 구축·운영 지원에 관한 업무를 담당하였으며 2019. 12. 24. 「직제규정(2020. 1. 1. 시행)」 개정으로 2020년부터는 공제회 정보시스템 도입 및 운영·유지보수 업무를 전담하게 되었다.

한편 공제회 「내규관리규정」 제40조에 따르면 각 부서의 장은 소관 내규의 제정이나 개폐 사유가 생기면 즉시 제·개정 등의 절차를 취하여야 하며, 같은 규정 제3조 및 제4조에 따라 반복적인 업무를 효과적으로 처리하기 위해 업무수행에 준거할 규범과 기준, 절차 등을 내규화하도록 되어 있다.

따라서 ◇◇팀은 「직제규정」 개정으로 그동안 각 부서가 담당하던 정보시스템 구축 및 운영·유지보수 업무를 2020. 1. 1.부터 총괄 전담하게 되었으므로 이에 맞게 「정보화 운영규정」 등 소관 내규⁴¹⁾를 정비하여야 하며, 변경된 업무분장에 따라 ◇◇팀 및 각 부서의 역할과 책임을 재정립하여 정보시스템 구축 및 운영·유지보수 업무 추진 시 필요한 전산프로그램 개발, 테스트, 적용 등에 관한 업무절차와 방법 등을 명확하게 내규로 마련함으로써 내부통제활동을 철저히 했어야 한다.

41) 정보화 운영규정, 개인정보보호 및 정보보안 기본지침, 정보시스템 장애관리 지침

또한 공제회 「감사규정」 제18조 및 제20조, 제21조에 따르면 내규 개정 등 일상감사 대상 업무를 처리하는 부서장은 관련서류 등을 첨부하여 감사실에 일상감사를 의뢰하여야 하며, 감사실이 일상감사 의견을 송부한 경우 해당 부서장은 그 의견을 송부 받은 날로부터 14일 이내에 일상감사 의견에 따라 적절한 조치를 취하고, 그 조치결과를 감사실로 통보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◇◇팀은 2019. 12. 24. 「직제규정」 개정으로 정보시스템 도입 및 운영·유지보수 업무를 전담하도록 2020. 1. 1.부터 업무분장이 변경되었는데도 ◇◇팀이 정보시스템 구축·운영 지원업무를 담당하도록 규정하고 있는 「정보화 운영규정(2019. 4. 4. 시행)」⁴²⁾ 을 「직제규정(2020. 1. 1. 시행)」에 맞게 제때 개정하지 않았다.

더구나 이로부터 1년 2개월 후인 2021. 2. 16. ◇◇팀이 일상감사 의뢰한 「정보화 운영규정」 개정(안)에 대해 감사실이 2020. 1. 1. 시행된 「직제규정」에 맞게 정보시스템 도입 및 운영·유지보수에 관한 거버넌스를 종합적으로 검토하여 반영하고, 전산 전문성이 낮은 각 사업부서의 요구와 ◇◇팀의 집행 사이에 관리 사각지대가 발생되지 않도록 관련 규정을 명확히 하라는 일상감사 의견을 제시하였는데도 ◇◇팀은 감사실의 일상감사 의견을 전혀 반영하지 아니한 채 「정보화 운영규정」 개정(안)을 기안하면서 같은 날 공제회 이사장의 결재를 받아 이를 시행하였고 감사일 현재까지 1년 6개월 동안 감사실의 일상감사 의견에 대해 아무런 조치를 취하지 않고 있다.

또한 ◇◇팀은 공제회 정보시스템의 컨트롤 타워로서 2020. 1. 1.부터는 ◇◇팀 책임 하에 전산개발이 원활하게 진행될 수 있도록 본 보고서 33면 [그림 3]과 같이 각 부서의 역할과 책임을 명확히 한 전산개발 및 적용절차를 수립했어야 함에도 불구하고 이를 제때 마련하지 않았다.

42) 공제회 정보화 운영규정 제5조(정보화 분야별 담당자의 지정)

가. 정보화 관리 분야 : 정보전략계획에 따라 정보화 중장기·단기 종합계획을 수립하고, 정보기술아키텍처(EA) 관리, 정보통신망 설치·관리, 정보화 구축·운영 지원 등을 수행하는 전산업무 담당 부서장("정보화 관리부서장"이라 함)

나. 정보화 구축·운영 분야 : 소관업무와 관련한 정보시스템을 구축·운영하는 각 부서장("소관부서의 장"이라 함)

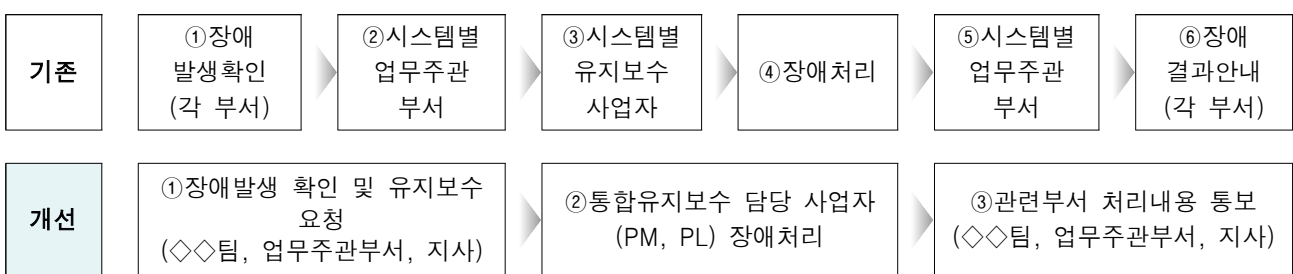
[그림 3] 전산개발 및 적용 절차도



※ 2022. 1. 1.자로 채용된 ◇◇팀장이 감사실의 자료수집기간 중인 2022. 1. 26. ‘사업부서 정보화 아웃소싱 지원체계 개선방안’을 [그림 3]과 같이 뒤늦게 마련

이후 ◇◇팀은 2020. 7. 21. ‘IT서비스 운영 및 유지보수 통합관리 서비스 수준 협약 체결 및 유지보수 등 정보화사업 추진 유의사항 안내’ 문서를 혁신기획팀 등 7개 부서에 업무연락으로 시행하였으나 [그림 4]와 같이 각 부서의 역할과 책임이 불분명한 업무처리절차를 안내함으로써 2020. 1. 1. 직제규정이 시행되기 전과 마찬가지로 각 부서가 주관하여 정보시스템 유지보수 업무를 처리하도록 환경을 만드는 등 태만하게 업무를 수행하였다.

[그림 4] 변경된 정보시스템 유지보수 업무처리절차



그 결과 하나로서비스 유지보수업체인 주식회사 △△⁴⁵⁾가 퇴직공제금 원리금누적 계산 프로그램을 잘못 코딩하였는데도 전산 전문성이 부족한 사업부서에서 이를 임의로 검증하도록 업무환경을 만들었고 위 잘못 코딩된 프로그램이 2021. 4. 12. 하나로서비스에 적용되게 하였다. 이로 인해 본

43) 개발자가 중심이 되어 수행하는 단위테스트 또는 통합테스트

44) 사용자가 운영 환경에서 사용될 준비가 되었는지 확인하는 테스트

45) 주식회사 △△는 ♀♀ 주식회사 컨소시엄 구성사업자로 2020.6.5.~2022.8.31.까지 하나로서비스 유지보수를 담당함

보고서 29면 '㉓ 퇴직공제금 신청시스템 운영·유지보수 업무 태만'과 같이 2021. 4. 13.부터 같은 해 8. 12.까지 약 4개월 동안 지사·센터를 통해 49명의 건설근로자에게 41,547,720원의 퇴직공제금이 과다 지급되는 원인을 제공하였다.

관계기관 등 의견 및 검토결과

① ◇◇팀은 2022. 9. 19.~2022. 9. 20. 질문·답변과정에서 감사결과에 별다른 이견을 제시하지 않았다.

② ◇◇팀장(現 ■■■지사) K은 2022. 6. 23. 감사실과의 문답과정에서 2019. 12. 24 개정된 「직제규정」에 맞게 「정보화 운영규정」을 개정하지 않은 사유에 대해 ◇◇팀 인력 충원이 되지 않아 개정할 수 있는 상황이 아니었고, ❖❖팀이 발주한 'IT서비스 운영체계 진단 및 컨설팅 용역⁴⁶⁾'이 진행되고 있어 이를 지켜보고 있었다고 주장한다.

그러나 K은 ◇◇팀 업무를 총괄하는 부서장으로서 ◇◇팀이 정보시스템 도입 및 운영·유지보수 업무를 총괄 전담하는 체계로 변경되게 된 사유에 대해 잘 알고 있고, 2021. 2. 16. 감사실이 제시한 일상감사 의견에 대해서도 알고 있으므로 ◇◇팀 인력 충원이 되지 않아 개정할 수 없다는 주장은 책임을 회피하기 위한 변명에 불과하다. 또한 본인의 주장대로 라도 'IT서비스 운영체계 진단 및 컨설팅 용역'이 2021. 7. 25. 종료된 이후에 「정보화 운영규정」 개정을 추진했어야 했는데 2022. 1. 1. 공제회 인사발령이 있기 전까지 아무런 조치를 하지 않았으므로 위와 같은 K의 주장은 인정하기 어렵다.

③ 그리고 K은 現 「정보화 운영규정」에 정보시스템 유지보수 통합에 대한 내용이 어느 정도 담겨져 있다고 주장한다.

그러나 감사실이 확인해본 결과 現 「정보화 운영규정」에는 전산장비 및 부대설비에 대한 유지관리를 정보화 관리부서장이 통합하여 실시할 수 있다고만 규정되어 있으므로 「정보화 운영규정」을 개정하지 않은 것에 대한 K의 주장은 받아들이기 어렵다.

46) IT서비스 운영체계의 객관적·전문적 진단과 개선 컨설팅을 통해 IT기반 업무를 최적화하고 대내외 고객만족도를 제고하고자 공제회 ❖❖팀이 발주(계약기간 : 2021.5.26.~2021.7.25., 계약업체 : 주식회사 ○○(대표이사 : M, 서울시), 계약금액 : 54,954,240원)

조치할 사항 건설근로자공제회 이사장은

① 「직제규정」 개정에 따른 「정보화 운영규정」 개정 등 후속조치 업무를 태만히 한 관련자 K를 「인사규정시행세칙」 제113조에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(징계)

<징계대상자>

소속	직급	성명	업무담당기간	현 근무처
◇◇팀	-	K	2019. 2. 1. ~ 2021. 12. 31.	■■■지사

【개별처분요구사항 명세 3번 참조】

② 2019. 12. 24. 개정된 「직제규정」 취지에 맞게 「정보화 운영규정」 등 소관 내규를 개정하시기 바라며, 전산개발 및 유지보수 업무에 대한 처리 방법·절차, 기준 등을 명확히 하여 업무처리지침 등 관련 내규를 제정하는 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

2 하나로서비스 등 용역업체 보안관리 부적정(주의·통보)

1. 업무개요

◇◇팀은 「직제규정」 제12조에 따라 공제회 정보보안 업무를 담당하고 있어 [표 9]와 같이 □□팀이 발주한 정보화사업을 지원하거나 정보화사업을 직접 발주하면서 정보시스템 및 용역업체 등에 대한 보안 관련 업무를 수행하고 있다.

[표 9] 하나로서비스 용역 계약 현황(2019년~2022년)

계약명	계약기간	계약금액(최종)	계약업체	담당부서
수급요건 완화대비 퇴직 공제금 신청시스템 구축	2019.05.13.~2019.11.12. (준공검사일 : 2020.11.26.)	404,542,900원	주식회사 ○○	□□팀 (◇◇팀이 지원)
건설근로자 하나로서비스 운영 및 유지보수	2019.04.02.~2020.02.01. (준공검사일 : 2020.02.14.)	151,470,000원	주식회사 ○○	□□팀 (◇◇팀이 지원)
건설근로자 하나로서비스 유지보수 및 기능개선	2020.02.02.~2020.05.29. (준공검사일 : 2020.06.03.)	121,824,000원	주식회사 ○○	◇◇팀
IT서비스 운영 및 유지보수 통합관리	(1차 년도) 2020.06.05.~2020.12.31.	1,257,061,225원	주식회사 컨소시엄 (●● 주식회사, 주식회사 △△, 주식회사 △△)	◇◇팀
	(2차 년도) 2021.01.01.~2021.12.31.	2,401,351,000원		
	(3차 년도) 2022.01.01.~2022.08.31.	1,637,376,070원		

그리고 ◇◇팀은 정보화사업 용역수행업체 직원이 공제회 내 사무공간에 PC나 노트북 등 장비를 반입하는 경우 장비관리대장에 그 직원의 성명과 연락처, IP, MAC 주소, SSD 정보, ID, 비밀번호 등을 기록·관리하고 있으며, 이후 용역업체 직원이 철수하기 위해 장비를 반출하는 경우에는 SSD를 회수하거나 노트북을 포맷하는 방식 등으로 용역업체에 대한 보안관리를 하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공제회 「정보보안 기본지침(2015. 10. 7. 시행, 現 개인정보보호 및 정보보안 기본지침)」 제12조에 따르면 ◇◇팀장은 정보시스템에 포함된 전산자료에 대한 유출이나 파괴 또는 변조 등에 대비하여 장비의 반출·입 및 전산자료 접근권한을 구분·통제하도록 되어 있다.⁴⁷⁾ 또한 동 지침 제23조에 따르면 시스템담당자⁴⁸⁾는 특별한 사정이 없는 한 유지보수 등을 위한 외부업체직원에게 관리자 계정 제공을 금지하여야 하고 정보보안담당관⁴⁹⁾은 사용자 계정의 부여 및 관리가 적절한지 점검하도록 되어 있다.

그리고 고용노동부 정보화 용역사업 보안관리 가이드(2019년 6월 시행)⁵⁰⁾에 따르면 모든 전산장비의 반·출입 시 장비관리대장에 기록하도록 되어 있으며, 용역업체에는 접근권한을 차등 부여하고 계정(ID) 불필요 시 즉시 해지 또는 폐기하도록 되어 있다. 또한 관리자 계정 등 시스템에 영향을 끼칠 수 있는 계정에 용역업체 직원이 단독 접근을 할 수 없게 관리하도록 되어 있다.

따라서 ◇◇팀은 운영상 불가피한 경우에만 업무 수행에 필요한 최소한의 범위로 용역업체 직원의 접근을 승인하되 용역업체 직원별로 ID와 비밀번호를 부여하고 장비 반·출입 시 장비관리대장을 제때 기록하는 등 보안관리를 철저히 하여 용역업체 직원이 공제회 정보시스템에 임의로 접근하는 일이 없도록 하여야 한다.

또한 공제회 「개인정보보호 및 정보보안 기본지침(2021. 2. 16. 시행)」⁵¹⁾ 제47조에 따르면 정보시스템 관리자⁵²⁾는 정보시스템의 효율적인 통제관리 및 사고 발생 시 추적 등을 위해 로그기록을 1년 이상 보관하도록 되어 있으므로 주기적으로 로그기록 보관 상태를 확인·관리하여야 한다.

47) 단, 부서별 도입 및 계약된 정보시스템에 관련된 사항은 소관업무 부서장에게 보안대책 수립 등을 요구할 수 있도록 되어 있음

48) 「정보보안 기본지침」 제19조에 따르면 정보보안담당관이 정보통신시스템별로 담당자를 지정·운영하도록 되어 있음

49) 「정보보안 기본지침」 제5조에 따르면 정보보안담당관은 정보화 업무 담당 부서장을 말함

50) 고용부가 「국가 정보보안 기본지침」 제3절(사업 수행)과 관련하여 소속·산하기관에서 정보화 용역사업 시 수행할 구체적인 보안절차를 정립하는 것을 목적으로 만든 가이드임

51) 「개인정보 보호법」등 관련 법령 개정내용 및 정보화 환경 등을 반영하여 「정보보안 기본지침」을 「개인정보보호 및 정보보안 기본지침」으로 전부 개정함

52) 「개인정보보호 및 정보보안 기본지침」 제42조제1항에 따르면 정보시스템을 도입·운영할 경우 해당 정보시스템에 대하여 관리자 및 관리책임자를 지정·운영하도록 되어 있음

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사실이 감사기간 중에 주식회사 ○○가 퇴직공제금 과지급의 원인이 된 원리금누적 금액 계산 프로그램을 2020. 2. 10. 하나로서비스에 적용한 과정을 확인하기 위해 2019년부터 2021년까지 정보화용역 수행업체에 대한 보안관리 실태를 점검한 결과, 정보보안을 담당하고 있는 ◇◇팀은 용역업체 직원에게 공제회 운영서버에 접근할 수 있는 관리자 권한을 부여하고 있을 뿐만 아니라 여러 용역업체 직원들에게 동일한 ID와 비밀번호를 부여하거나 ID를 업체별로 일괄 부여하여 용역업체가 자율적으로 ID를 분배·사용하게 하는 등 보안관리를 제대로 하고 있지 않았다. 또한 ◇◇팀은 공제회 사무공간에 반입한 용역업체 직원의 PC나 노트북에 대한 정보를 장비관리 대장에 기록하면서 이미 준공된 용역업체 직원의 PC정보를 그대로 두거나 ‘IT서비스 운영 및 유지보수 통합관리’에 투입되었던 일부 직원의 노트북 정보를 지연 등록하는 등 장비관리대장 및 용역업체 인력 투입현황⁵³⁾을 부실하게 기록·관리하고 있어 용역업체 직원이 언제 투입되어 언제 철수했는지 확인할 수 없도록 만들었다.

그래서 감사실이 주식회사 ○○가 2019. 11. 12. □□팀에 제출했던 ‘수급 요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축 용역’ 완료보고서와 ◇◇팀이 관리하고 있던 장비관리대장의 용역업체 투입인력 명단을 비교해본 결과, [별표 3]과 같이 위 용역 완료보고서에 기록되어 있는 투입인력 8명(PM, 기획, 개발) 중에 4명의 정보만 일치할 뿐, 나머지 4명의 정보는 상이하였다.

그리고 감사실이 이번 감사기간 중인 2022. 6. 13. 하나로서비스 접속로그를 확인한 결과, ◇◇팀은 용역업체의 작업로그를 1년 이상 저장·관리하고 있어야 함에도 불구하고 2021. 11. 9.부터의 로그기록만 남아 있을 뿐 2021. 6. 14. ~2021. 11. 8.까지의 로그기록은 확인할 수 없었다. 더구나 로그기록이 남아 있는 것조차도 접속기록만 확인될 뿐, 어떤 작업을 했는지 기록·관리되지 않고 있어 용역업체 직원이 어떤 목적으로 어떤 작업을 했는지 여전히 확인할 수 없는 문제가 있었다.⁵⁴⁾

53) ◇◇팀은 퇴직공제금 과지급 사고 발생 이후인 2021년 9월부터 IT서비스 운영 및 유지보수 통합관리 용역업체 인력 투입현황을 관리하고 있으나 투입공수(ManMonth)만 기록하고 있어 투입기간은 여전히 확인할 수 없음

위에 기술한 바와 같이 ◇◇팀은 용역업체 직원에게 관리자 권한을 부여하고 있으면서도 ID부여·회수, 장비 반·출입, 로그기록 등 용역업체에 대한 보안관리 업무를 부실하게 수행함으로써 용역업체 직원이 공제회의 승인을 받지 않은 전산프로그램을 공제회 운영서버나 DB에 임의로 적용하거나 변경, 삭제할 수 있는 환경을 만들었다. 또한 용역업체 직원이 개인정보 등을 무단으로 조회할 수도 있어 개인정보가 외부에 유출될 위험도 있다.

그 결과 주식회사 ○○는 2020. 5. 29. ‘하나로서비스 유지관리 및 기능개선 용역’이 종료되고 다음 용역 계약업체인 주식회사 △△에 인수인계하는 기간(2020. 6. 12.~2020. 6. 30.) 중이었는데도 공제회 운영서버에 계속 접근할 수 있었으며 그 기간 중에 주식회사 ○○가 잘못 코딩한 원리금누적 계산 프로그램을 2차례(2020. 6. 16., 2020. 6. 22.)나 임의로 수정하였는데도 ◇◇팀은 그러한 사실을 인지조차 하지 못하였다.⁵⁵⁾

관계기관 의견

◇◇팀은 2022. 9. 19.~2022. 9. 20. 질문·답변과정에서 감사결과를 수용하면서 현재는 용역업체 직원별로 DB 접근 ID를 부여하고 있으며, 향후 타 기관 사례 등을 검토하여 내부통제절차 개선방안을 수립하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 건설근로자공제회 이사장은

① 앞으로 용역업체 직원의 접근권한 관리, 장비관리대장 기록 및 로그 기록 관리 등 용역업체에 대한 보안 관련 업무를 철저히 하고, 용역업체 직원에게 ID를 공동사용토록 부여하거나 장비관리대장을 제때 작성하지

54) ◇◇팀은 퇴직공제금 과지급 사고 발생 이후인 2021년 12월부터 퇴직공제금 계산과 관련된 작업로그를 관리하기 시작함

55) ◇◇팀은 2020. 6. 5.~2022. 8. 31.까지 ⚡ 주식회사 컨소시엄과 ‘IT서비스 운영 및 유지보수 통합관리 용역’ 계약을 체결한 후 2020. 6. 5.부터 주식회사 △△가 하나로서비스를 담당하고 있었는데도 2020. 6. 16., 2020. 6. 22. 주식회사 ○○가 주식회사 △△를 대신하여 하나로서비스에서 작업한 이력에 대해서는 주식회사 △△가 CSR대장에 기록을 남기지 않음

않고, 용역업체의 작업로그를 1년 이상 저장·관리하지 않는 등 보안관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대해서는 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

<관련자>

구분	소속	직급	성명	업무담당기간	현 근무처
업무총괄	◇◇팀	-	K	2019. 2. 1. ~ 2021. 12. 31.	■■지사
정보보안 담당자		-	N	2019. 2. 1. ~ 2020. 1. 2.	▣▣센터
정보보안 담당자		-	O	2020. 1. 3. ~ 2021. 12. 31.	●●센터
장비관리 담당자		-	P	2019. 2. 1. ~ 2019. 5. 30.	◇◇팀
장비관리, 접근권한 담당자		-	Q	2019. 5. 31. ~ 2021. 1. 4.	◇◇팀

※ 공제회에서 퇴사한 업무담당자 R, L, S는 관련자에서 제외

② 앞으로 용역업체 직원이 공제회 서버에 프로그램을 임의로 적용하는 일이 없도록 용역업체 직원이 공제회 운영서버나 DB에 접근할 때 ◇◇팀의 사전 승인을 받도록 관리하고, 퇴직공제금 지급액과 관련된 중요 프로그램의 변경사항에 대해서는 ◇◇팀이 직접 운영서버에 적용하는 등 프로그램 적용 방식을 개선하시기 바랍니다.

- 또한 용역업체 직원의 접근권한 관리, 장비관리대장 관리, 로그기록 관리를 위한 직원별 업무분장을 명확히 하고, 용역업체 직원에게는 업무 수행에 필요한 최소한의 범위로 접근을 승인하되 개인별로 ID와 비밀번호를 부여하고, 접근권한의 부여·변경·해지 등에 대한 이력 관리와 이에 대해 주기적인 확인·점검하는 등의 내부통제절차를 마련하시기 바랍니다.
- 그리고 PC 및 노트북 반출·입 시에는 반출·입 일자, 신청자, 확인자, 반출 사유 등을 장비관리대장에 기록·관리하고, 용역업체 직원의 로그기록에 대해서는 1년 이상 저장되도록 관리하는 한편 용역업체 직원의 임의 접속 여부에 대해 주기적으로 확인·점검하시기 바랍니다.(통보)

③ 하나로서비스 형상관리 부적정(주의·통보)

1. 업무개요

공제회는 정보화 용역사업 수행업체로 하여금 공제회 정보시스템에 대해 형상관리⁵⁶⁾토록 하고 있으며 용역업체는 인터넷상에서 무료로 배포되는 형상관리 프로그램(Subversion, 이하 'SVN'이라 함)을 이용하여 공제회 정보시스템에 대한 형상관리를 하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공제회 「정보화 운영규정」 제12조제3항에 따르면 정보화 관리부서장은 업무개발 결과 및 유지관리 과정의 각종 산출물의 품질 향상을 위하여 품질관리 계획을 수립하고 품질관리 도구 등을 활용하여 개발 단계별 산출물, 프로그램 등의 품질관리 활동을 하도록 되어 있다.⁵⁷⁾ 또한 ◇◇팀이 정보시스템의 품질을 향상시키고 정보화사업 추진 중에 발생 가능한 위험요소의 예방관리를 위해 2020. 2. 18. 수립한 '정보시스템 품질관리 계획(안)'에 따르면 산출물을 형상관리 및 버전관리가 가능하도록 관리한다고 되어 있다.

특히 소프트웨어는 개발이 완료된 이후에도 사용자의 요구에 따라 지속적으로 변경이 발생하기 때문에 수정된 산출물의 이력을 정확하게 관리하지 않으면 중복 작업이나 최신소스 누락, 시스템 장애·오류 발생 시 원인 규명 등이 어려운 상황이 발생할 수 있다.

따라서 정보화 용역사업 담당자는 무절제한 프로그램 변경을 사전에 예방하고 변경에 따른 부작용 등을 최소화하기 위해 시스템 개발 결과 및 유지관리 과정의 각종 산출물에 대한 형상관리를 철저히 하여야 한다.

56) 소프트웨어 산출물의 변경 원인과 변경사항을 기록하여 관리함으로써 소프트웨어의 변경사항을 체계적으로 추적하고 통제하여 산출물 품질과 개발 및 유지보수 생산성을 향상시키고, 사용자 요구사항을 체계적으로 관리하는 활동을 의미함

57) 「정보화 운영규정」 제13조제1항에 따르면 소관부서의 장(소관업무와 관련한 정보시스템을 구축·운영하는 부서)이 업무에 관하여 프로그램 개발·개선하려는 경우에는 이를 준용하도록 하고 있음

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사실이 이번 감사기간 중에 공제회 정보시스템에 대한 형상관리 현황을 점검한 결과, [표 10]과 같이 용역업체가 시스템별로 형상관리 프로그램을 직접 도입·운영하고 있어 형상관리 시작일자가 제각각이었으며 그 중 하나로서비스는 2020. 5. 27.부터 형상관리되고 있었다.

[표 10] 공제회 정보시스템 형상관리 현황

연번	시스템명	형상관리 프로그램	형상관리 시 작 일	형상관리 주체(용역업체)	소요예산
1	하나로서비스	SVN	2020.05.27.	주식회사 ○○ (2020.05.27.~2020.05.29.) 주식회사 △△(2020.06.05.~)	없음
2	퇴직공제 EDI시스템	SVN	2019.03.21.	주식회사 ■■ (2019.03.21.~2020.05.29.) 주식회사 △△(2020.06.05.~)	없음
3	전자카드 근무관리시스템	SVN	2019.07.08.	주식회사△△(2019.07.08.~)	없음
4	건설일드림넷	SVN	2018.06.11.	주식회사 ■■ (2018.06.11.~2020.05.29.) 주식회사 △△(2020.06.05.~)	없음
5	건설기능플러스	SVN	2020.09.03.	주식회사 ■■ (2020.09.03.~2021.08.31.) 주식회사 △△(2021.09.01.~)	없음

그래서 감사실이 하나로서비스가 구축된 2018년 10월 이후 형상관리 관련 유지보수 계약내용을 확인한 결과, 본 보고서 43면 [표 11]과 같이 □□팀과 2019. 4. 2.~2020. 2. 1.까지, ◇◇팀과 2020. 2. 2.~2020. 5. 29.까지 각각 유지보수 계약을 체결한 주식회사 ○○가 시스템의 무결성과 추적성을 보장하기 위해 형상항목별 형상상태와 변경사항을 기록·유지하는 형상관리활동을 하겠다는 내용의 용역 제안서를 제출했는데도 □□팀과 ◇◇팀은 주식회사 ○○가 제안서 내용⁵⁸⁾대로 하나로서비스에 대한 형상관리를 적절히 하고 있는지 관리·감독하지도 않았다.

58) 주식회사 ○○가 제출한 제안서에 따르면 형상관리활동을 통해 시스템의 무결성 및 추적성을 보장한다는 사업관리 방안이 제시되어 있고 품질보증활동을 통해 산출물 변경사항을 통제하고 형상상태를 기록, 유지한다고 되어 있음

[표 11] 하나로서비스 유지보수 용역 계약 현황(2019년~2020년)

계약명	계약기간	계약금액(최종)	계약업체	발주부서
건설근로자 하나로서비스 운영 및 유지보수	2019.04.02.~2020.02.01. (준공검사일 : 2020.02.14.)	151,470,000원	주식회사○○	□□팀
건설근로자 하나로서비스 유지보수 및 기능개선	2020.02.02.~2020.05.29. (준공검사일 : 2020.06.03.)	121,824,000원	주식회사○○	◇◇팀

그 결과 주식회사 ○○가 ‘건설근로자 하나로서비스 유지보수 및 기능개선 용역’ 준공 2일 전인 2020. 5. 27. 하나로서비스 형상관리 프로그램(SVN)에 8,766개의 파일을 한꺼번에 배포버전으로 등록하면서 기존에 등록되어 있던 파일들을 임의로 삭제⁵⁹⁾하여 공제회는 2020. 5. 27. 이전 하나로서비스 소스 코드 변경이력을 확인할 수 없게 되었다.⁶⁰⁾

더욱이 ◇◇팀은 주식회사 ○○가 형상관리 파일을 삭제한 사실조차 알지 못하고 있었으며, 형상관리 프로그램에 등록된 사용자의 정보도 관리하고 있지 않아 정확히 누가 형상관리 프로그램에 파일을 등록했는지 확인할 수도 없는 실정이다.

관계기관 의견

◇◇팀은 2022. 9. 19.~2022. 9. 20. 질문·답변과정에서 용역업체 개발자가 임의로 형상관리 기록을 삭제하거나 전산프로그램을 공제회 운영서버에 임의로 반영할 수 없도록 통제절차를 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

59) 주식회사 ○○ PM T는 시스템 개발 및 유지보수 기간 중에는 SVN을 통해 형상관리가 운영되고 있었으나 인계 후 PC포맷으로 SVN을 통한 형상관리가 종료되었다고 진술

60) □□팀이 발주한 ‘하나로서비스 운영 및 유지보수 용역’ 기간 동안 주식회사 ○○가 형상관리를 제대로 했는지에 대해서는 관련 기록이 없어 확인할 수 없었음

조치할 사항 건설근로자공제회 이사장은

① 앞으로 용역업체에 의해 건설근로자공제회 정보시스템의 형상관리 내역이 삭제되는 일이 없도록 형상관리 업무를 철저히 하고 2020. 5. 27. 이전 프로그램 소스 변경이력을 확인할 수 없도록 하나로서비스 형상관리 관련 업무를 소홀히 한 관련자에 대해서는 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

<관련자>

구분	소속	직급	성명	업무담당기간	현 근무처
책임자	◇◇팀	-	K	2019. 2. 1. ~ 2021. 12. 31.	■■■지사

※ 2022. 1. 19. 공제회에서 퇴사한 업무담당자 L은 관련자에서 제외

② 또한 용역업체 직원이 형상관리 프로그램에 소스를 등록할 때에는 ◇◇팀의 승인을 받는 등 ◇◇팀이 형상관리 프로그램을 관리·통제할 수 있도록 형상관리 개선방안 등을 마련하시기 바랍니다.(통보)

④ 정보화 용역 감독·검사 업무규정 미비 등(주의·통보)

1. 업무개요

□□팀은 본 보고서 36면 [표 9]과 같이 주식회사 ○○와 2019. 5. 13.부터 같은 해 11. 12.까지 '수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 [계약금액: 412,542,900원]' 계약을 체결하고 같은 해 11. 26. 준공 검사하였다.

그리고 ◇◇팀은 위와 같이 주식회사 ○○가 개발한 퇴직공제금 신청 시스템의 운영 및 유지보수 등을 위해 같은 업체와 2020. 2. 2.부터 같은 해 5. 29.까지 '건설근로자 하나로서비스 유지보수 및 기능개선 용역[계약금액: 121,824,000원]' 계약을 체결하고 같은 해 6. 3. 준공 검사하였으며, 2020. 6. 5. ☞ 주식회사 컨소시엄과 장기계속계약으로 체결한 'IT서비스 운영 및 유지보수 통합관리 용역'[계약금액: 5,295,788,295원]은 2022. 8. 31. 용역이 완료되었다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국가계약법」⁶¹⁾ 제13조에 따르면 계약담당공무원 등은 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속직원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야하고 감독자는 감독조서를 작성하도록 되어 있다.

그리고 「소프트웨어 진흥법」⁶²⁾ 제56조에 따르면 국가기관등의 장은 계약당사자 간 합의된 과업내용에 기초하여 사업이 적절하게 수행되는지 여부와 소프트웨어 산출물의 품질 등을 관리·감독하여야 하며 「소프트웨어 사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시) 제18조 제2항에서는 사업목표 달성을 위하여 추진단계별 사업관리 계획을 수립하고 소프트웨어사업의 일정, 품질 및 위험, 산출물 등을 확인 및 통제하도록 규정하고 있다.

61) 「계약규정」 제2조에 따르면 계약에 관한 업무를 처리함에 있어 국가계약법 등을 준용하도록 규정하고 있음

62) 「정보화 운영규정」 제2조에 따르면 공제회 정보화 대상 업무와 관련된 사항에 대하여는 관련법령 및 다른 규정에서 특별히 정한 경우를 제외하고 이 규정이 정하는 바에 따른다고 되어 있음

한편 「국가계약법」 제14조에 따르면 계약담당공무원 등은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위해 계약서, 설계서 등 관계서류에 의하여 검사하거나 소속직원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야하고 검사자는 검사조서⁶³⁾를 작성하도록 되어 있다.

따라서 공제회는 정보화 용역계약을 체결할 때에는 용역업체가 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위해 투입인력, 진도, 품질 등 전반적인 용역 수행과정⁶⁴⁾을 관리하는 감독자와 용역업체가 계약내용대로 용역을 수행하였는지 여부를 확인한 후에 그 대가가 지급될 수 있도록 검사자를 명확하게 지정하여 그 역할과 책임을 부여한 후 관련 업무를 수행하게 하는 것이 바람직하다.

또한 「국가계약법」 제15조에 따라 계약 이행에 대한 대가는 검사를 하거나 검사조서를 작성한 후에 지급하도록 되어 있으며, 같은 법 시행령 제55조 제7항에 따라 기성대가 지급 시에는 감독자가 작성한 감독조서를 확인하는 방법으로 기성검사⁶⁵⁾를 할 수 있다고 되어 있다. 그러므로 기성 부분에 대해 검사를 할 때는 감독조서를 확인하거나 검사조서를 작성하는 방법 등으로 검사한 이후에 기성대가가 지급되게 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 정보화용역 감독자 및 검사자 미지정

그런데 공제회 「계약규정」 및 「정보화 운영규정」에는 용역 감독에 관한 규정이 없으며 「계약규정시행규칙」에는 준공검사조서 서식만 정하고 있을 뿐, 감독자가 작성하여야 하는 감독조서 서식조차 없다.

이와 관련하여 감사실이 최근 3년간(2019년 5월~2022년 4월) 하나로서비스 관련 정보화용역의 감독자 및 검사자를 「국가계약법」 규정 등에 따라 정하고 있는지 확인한 결과는 다음과 같다.

63) 「국가계약법 시행령」 제56조 및 공제회 계약규정 제32조에 의해 계약금액이 3천만원 이하인 경우 등은 검사조서 작성을 생략할 수 있음

64) 정보화사업 관리에 관한 사항은 '전자정부지원사업 사업관리매뉴얼 V6.0(2022.4월, 행안부)' 및 '정보화사업 단계별 관리·점검 가이드 3.0(2015.2월, 행안부 등 3개 기관)' 내용을 참조

65) 다만 감독조서로 기성검사를 할 때에는 3회마다 1회씩 「국가계약법」 제14조에 의한 검사를 하도록 규정하고 있음

□□팀이 발주한 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축 용역’(계약기간 : 2019. 5. 13.~2019. 11. 12.)의 경우 발주부서장인 □□팀장이 검사업무를 수행한 것으로 확인되나, 감독자에 대해서는 별도로 지정하지 않았다.

그리고 ‘하나로서비스 유지보수 및 기능개선 용역’(계약기간 : 2020. 2. 2.~2020. 5. 29.)의 경우 ◇◇팀이 공제회 정보시스템 유지보수를 담당하는 것으로 업무분장이 변경된 이후에 발주하여 계약을 체결한 용역이었음에도 불구하고 ◇◇팀은 2019. 12. 24. 「직제규정」 개정 전과 같이 □□팀이 위 용역의 실제 감독과 검사업무를 담당하는 것이라고 막연히 생각하고서는 감독자와 검사자를 지정하지 않은 채 내버려두었다.

이후 ◇◇팀이 공제회 전산시스템을 통합 유지관리하기 위해 발주하여 계약을 체결한 ‘IT서비스 운영 및 유지보수 통합관리 용역’(계약기간 : 2020. 6. 5.~2022. 8. 31.)의 경우에도 감독자와 검사자를 명확하게 지정하지 않아 ◇◇팀장과 직원들이 생각하는 감독자와 검사자가 각자 상이하였다.

더구나 위의 감독과 검사자 지정실태를 확인하는 과정에서 일부 직원들은 감독과 검사 업무가 어떤 업무인지 명확하게 알지 못하고 있는 등 그 역할과 책임에 대해 이해하는 정도가 상이한 문제도 있었다.

나. IT서비스 운영 및 유지보수 통합관리 용역 검사 소홀

그런데 ◇◇팀은 2020. 6. 5. ☼☼ 주식회사 컨소시엄과 ‘IT서비스 운영 및 유지보수 통합관리 용역’에 대해 장기계속계약을 체결하고 차수별 계약 내용에 따라 2020년 7월부터 2022년 8월 감사일 현재까지 매월 유지보수 대가를 지급(최소 179백만 원, 최대 211백만 원)하면서 ☼☼ 주식회사 컨소시엄으로부터 위 용역의 주요업무 실적 등이 포함된 월간보고서를 제출 받아 ▷▷본부장에게 매월 보고하고 있을 뿐, ☼☼ 주식회사 컨소시엄이 계약내용대로 용역을 수행하였는지 검사하지 않은 채 경영관리팀에 대가 지급을 요청하고 있었다.

그 결과 위와 같이 정보화용역 감독자·검사자 미지정 및 검사 소홀로 인해 본 보고서 29면 '③ 퇴직공제금 신청시스템 운영·유지보수 업무 태만'의 내용과 같이 퇴직공제금 추가지급 계산 프로그램을 개발하는 과정에서 주식회사 △△가 전산프로그램을 잘못 코딩하였는데도 그 프로그램이 그대로 하나로서비스에 적용되는 결과를 초래하였다.

관계기관 의견

◇◇팀은 2022. 9. 19.~2022. 9. 20. 질문·답변과정에서 감사결과에 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 건설근로자공제회 이사장은

① 본문 가항 관련, 정보화용역 계약이 적절하게 이행될 수 있도록 감독자, 검사자 등을 분리·지정하시기 바라며, 감독조서 등 감독·검사 업무 수행 시 필요한 사항과 감독자, 검사자, 검사보조자의 역할과 책임을 명확히 한 업무처리지침 등 관련 내규를 제정하는 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

② 본문 나항 관련, 앞으로 IT서비스 운영 및 유지보수 용역 등을 실시할 때 계약의 이행여부를 확인하는 검사 없이 용역업체에 기성대가를 지급하는 일이 없도록 정보화용역의 검사 업무를 철저히 하시고 관련부서(◇◇팀)에는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

5 하나로서비스 용역 산출물 관리 부적정(주의·통보)

1. 업무개요

□□팀은 본 보고서 45면 '4 정보화 용역 감독·검사 업무규정 미비 등'의 업무개요 참조

2. 관계법령 및 판단기준

「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」(행정안전부 고시) 제44조에 따르면 행정기관등의 장은 산출물을 기관의 정보시스템을 이용하여 체계적으로 관리하고 운영·유지관리 또는 고도화 사업 등에 활용될 수 있도록 관리하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 「정보화 운영규정」 제12조제2항에 따르면 정보화 관리부서장은 업무 개발 결과 및 유지관리 과정의 각종 산출물에 대한 품질 향상을 위하여 품질 관리 계획을 수립하고 개발 단계별 산출물, 프로그램 등의 품질관리 활동을 하도록 되어 있다. 이와 관련하여 ◇◇팀이 2020. 2. 18. 본부장의 결재를 받아 수립한 '정보시스템 품질관리 계획(안)'에 따르면 모든 산출물은 보안을 위해 지정된 보안모듈을 적용하여 암호화된 상태로 보관하겠다고 되어 있다.

따라서 정보화용역 담당자는 정보시스템 유지관리 및 고도화 등을 원활하게 추진할 수 있도록 산출물 관리를 철저히 하여 산출물이 분실되거나 누락되는 일이 없도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사실이 이번 감사기간 중에 하나로서비스 형상관리 프로그램에 기록이 없는 2020. 5. 27.이전의 하나로서비스 프로그램 소스를 확인하기 위해서 '수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역'의 산출물 관리 실태를 점검한 결과, □□팀은 위 용역 준공검사 당시 주식회사 ○○로부터 받은 최종 산출물을 2022년 8월 감사일 현재 보관하고 있지 않았다.

한편 ◇◇팀은 2020. 3. 27. ‘IT서비스 운영 및 유지보수 통합관리 추진 계획(안)’을 수립하고 정보시스템 통합 유지관리를 준비하는 과정에서 새로운 용역의 발주로 용역수행업체가 변경될 경우 기존 용역업체가 프로그램 소스를 정상적으로 제공하지 않을 수 있는 상황을 대비하고자 계약기간 중(날짜미상) 당시 하나로서비스 유지보수 업체였던 주식회사 ○○에 하나로서비스 관련 산출물을 제출토록 요청하였고 2020. 4. 21. 주식회사 ○○로부터 산출물 파일을 이메일로 제출받아 보관하고 있었다.

그런데 ◇◇팀이 보관하고 있는 하나로서비스 프로그램 소스는 주식회사 ○○가 ◇◇팀에 산출물을 제출한 시점⁶⁶⁾의 소스인 것으로 확인되어 여전히 위 용역 준공검사 당시⁶⁷⁾의 프로그램 소스는 확인할 수 없었다.

그리고 감사실이 2020. 4. 21. 이후 하나로서비스 프로그램 소스를 확인하기 위해 ◇◇팀이 2020. 6. 3. 준공검사한 ‘하나로서비스 유지보수 및 기능개선용역’의 산출물 관리 실태를 점검한 결과, 공제회 정보시스템 운영·유지보수를 담당하고 있는 ◇◇팀도 2022년 8월 감사일 현재 위 용역의 최종 산출물 파일을 보관하고 있지 않는 등 정보화사업 용역 산출물에 대한 관리 업무를 부실하게 수행하고 있었다.

그 결과 형상관리 이전의 하나로서비스 프로그램 소스코드 변경이력에 대해 확인할 수 없게 되어 퇴직공제금 과지급에 대한 원인분석과 대처 등 공제회의 원활한 정보시스템 운영에 지장을 초래하고 있다.

관계기관 의견

◇◇팀은 2022. 9. 19.~2022. 9. 20. 질문·답변과정에서 감사결과를 수용하면서 2022년 5월부터는 산출물 관리 담당자를 지정하였으며 정보화용역 산출물을 관리하고 있다는 의견을 제시하였다.

66) 주식회사 ○○ 개발자가 이메일 발송 당시 기준 형상서버와 동기화(update)된 버전의 소스파일을 이메일로 제출하였다고 진술함

67) 주식회사 ○○는 수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 계약기간 종료일인 2019.11.12. 산출물을 □□팀에 제출하며 검사요청을 하였고 □□팀은 2019.11.26. 해당 용역 준공검사를 완료함

조치할 사항 건설근로자공제회 이사장은

① ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’ 및 ‘건설근로자 하나로서비스 유지보수 및 기능개선 용역’의 산출물 관리를 소홀히 한 관련자에 대해서는 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

<관련자>

구분	소속	직급	성명	업무담당기간	현 근무처
담당자	□□팀	-	G	2019. 2. 1. ~ 2020. 7. 26.	□□팀
책임자		-	F	2017. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.	▽▽본부
담당자	◇◇팀	-	N	2020. 1. 3. ~ 2020. 12. 31.	▣▣센터
책임자		-	K	2019. 2. 1. ~ 2021. 12. 31.	■ ■지사

② 또한 앞으로 정보시스템 유지관리 또는 고도화 용역 등을 할 때에는 산출물 관리 담당자를 지정·운영하는 등 전산시스템 개발 결과 및 유지관리 과정의 각종 산출물을 체계적으로 관리할 수 있는 산출물 관리방안 등을 마련하시기 바랍니다.(통보)

3. 개별처분요구사항

☐ 개별처분요구사항 명세 : 붙임

정 계 요 구

제 목 : 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 준공검사 태만

소 속 : 건설근로자공제회 ▽▽본부 □□팀

내 용

1. 사건 개요

건설근로자공제회 ▽▽본부 □□팀(이하 '□□팀'이라 함)은 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률(이하 '건설근로자법'이라 함)」 제14조에 따라 건설근로자에게 퇴직공제금을 지급하는 지급 등의 업무를 처리하기 위해 2018년 10월부터 건설근로자 하나로서비스 시스템(이하 '하나로서비스'라 함)을 구축해서 운영⁶⁸⁾하고 있다.

□□팀은 퇴직공제금 신청대상이 확대⁶⁹⁾될 경우 필요한 추가 기능을 개발하기 위해 '수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템(現 하나로서비스) 구축 추진계획(안)'을 검토하면서 건설근로자공제회 지사·센터(이하 '지사·센터'라 함)에서 건설근로자에게 퇴직공제금을 지급할 때 원천징수하는 퇴직소득세의 계산방식을 아래와 같이 변경하기 위해 필요한 전산 프로그램을 함께 개발하기로 하였다.

퇴직공제금에 대한 퇴직소득세 계산방식 변경 내용

- ▶ 건설근로자가 건설업에서 퇴직하거나 만 60세가 되는 경우 등에 공제회로 퇴직공제금을 신청하면 공제회는 그동안 해당 건설근로자 명의로 적립된 공제부금과 이자를 지급하면서 「소득세법」 제127조 제1항 및 제146조 제1항의 규정에 따라 퇴직소득세를 원천징수하여 관할 세무서에 신고·납부하고 있음

68) 직제규정 개정으로 2020.1.1.부터는 ◇◇팀에서 공제회 정보시스템을 총괄하여 운영 및 유지관리하고 있음

69) 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제14조(퇴직공제금의 지급) [2019.11.26 개정, 2020.5.27. 시행]

- (개정 전) 공제부금의 납부월수가 12개월 이상인 피공제자가 건설업에서 퇴직·사망한 경우나 60세에 이른 경우
- (개정 후) 기존 사유 + 공제부금의 납부월수가 12개월 미만인 피공제자가 65세에 이르거나 사망한 경우

- ▶ 또한 건설근로자가 공제회로부터 퇴직공제금을 지급받은 후 다시 건설현장에서 근무하게 되면 공제회는 같은 주민등록번호를 가지고 있는 근로자에 대해서 별도의 관리번호(피공제자번호)를 부여하여 관리할 수밖에 없고 이로 인해 주민등록번호는 동일한데도 두 개 이상의 피공제자번호를 가진 근로자가 존재하게 됨
- ▶ 그래서 퇴직공제금을 지급받은 건설근로자가 퇴직공제금을 또 신청하게 되면 공제회는 「소득세법시행령」 제50조 제2항의 규정에 따라 주민등록번호 기준으로 새롭게 적립된 공제부금 및 그 이자에다 과거 지급한 공제부금과 이자를 모두 합산하여 퇴직소득세를 재계산했는데, 이러한 방식은 계산이 복잡하고 관리상의 어려움이 있었음
- ▶ 이에 공제회는 이러한 문제를 해결하기 위해 국세청으로부터 유권해석(원천세과-1025, 2018. 12.26.)을 받아 위와 같이 건설근로자가 건설업 퇴직 후 다시 건설현장에서 근무하여 퇴직공제금을 지급받는 경우에 건설근로자의 주민등록번호를 기준으로 퇴직공제금을 합산하지 않고 피공제자번호 기준으로 퇴직소득세를 계산하여 원천징수하도록 합리적으로 개선하였음

그리고 □□팀은 하나로서비스에 반영될 퇴직소득세 계산방식을 검증하기 위해 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’에 회계사를 참여 시키도록 위 용역 제안요청서를 작성한 후 2019. 2. 28. ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축 추진계획(안)’에 첨부하여 건설근로자공제회 이사장(전무이사 대결)⁷⁰⁾의 결재를 받았다.

이후 □□팀은 입찰공고를 통해 주식회사 ○○⁷¹⁾(대표이사 A)와 2019. 5. 13.부터 같은 해 11. 12.까지 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축 용역’[계약금액: 412,542,900원]계약을 체결하였고, 2019. 11. 12. 주식회사 ○○로부터 검사 요청을 받아 같은 해 11. 26. 준공처리하였다.

그런데 □□팀이 위 용역의 결과물로 개발된 퇴직소득세 계산방식 변경 프로그램을 2020. 2. 10. 하나로서비스에 적용함으로써 적용한 날부터 2020. 6. 17.까지 약 4개월 동안 지사·센터를 통해 일부 건설근로자에게 퇴직공제금 253,619,430원이 과다 지급된 문제가 발생하였다.

이에 감사실이 그 원인을 조사해보니 위 용역 수행업체인 주식회사 ○○가 퇴직소득세 계산방식 변경을 위해 건설근로자별 공제부금의 ‘원리금누적’ 금액을 프로그램으로 코딩하면서 「건설근로자법」에 따른 기준과 다르게

70) 2019.2.27.~2019.2.28. 이사장 연차로 전무이사가 대결

71) 소재지 : 서울시

[표 1]과 같이 잘못 코딩하였는데도 위 용역 검사과정에서 □□팀 G와 F 팀장(現 ▽▽본부 본부장)이 검사업무를 태만히 처리한 것 등이 원인이 되어 발생한 결과로 밝혀졌다. 그리고 구체적인 내용은 다음과 같다.

[표 1] 잘못 코딩된 원리금누적 금액 계산식 비교

구 분	정상적인 원리금누적 금액 계산식 ⁷²⁾	잘못된 원리금누적 금액 계산식
계산식	전월 원리금누적 금액 + 이자	전월 원리금누적 금액 + 이자 + <u>대부상환액</u>
설 명	대부금 ⁷³⁾ 상환 시 당월 원리금누적 금액은 전월 원리금누적 금액에 매월 발생한 이자만 더해 주는 것이 적정함	원리금누적 금액에 대부상환액이 이미 반영되어 있는데도 대부금 상환 시 대부상환액을 원리금누적 금액에 다시 더해줌으로써 과다산정됨

2. 관계법령 및 판단기준

건설근로자공제회(이하 ‘공제회’라 함) 「계약규정」 제30조에 따르면 발주부서장은 계약상대자가 계약의 이행을 완료할 때 이를 확인하기 위해 계약서, 설계서 그 밖의 관계서류에 따라 이를 조사하거나 직원에게 그 사무를 위임하여 검사를 하도록 되어 있다. 또한 「계약규정」 제31조 및 「계약규정시행세칙」 제73조에 따라 검사자는 검사업무를 성실하고 정확하게 수행하여야 하고 이를 고의로 태만히 하여서는 아니 되며, 계약상대자의 계약이행 내용이 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체 없이 필요한 시정조치를 하고 검사를 완료한 후 대가를 지급하도록 되어 있다.

따라서 용역업체가 계약이행 완료사실의 통보와 함께 산출물을 제출하여 준공검사를 요청하면 검사자는 제안요청서 및 제안서 등 계약내용에 맞게 과업이 모두 이행되었는지를 철저히 감사한 후 준공처리하여야 하며 성과품이 과업내용 등에 적합하지 않은 경우에는 필요한 시정조치를 하여야 하고 그 시정조치가 완료되었을 경우에만 대가를 지급하도록 하여야 한다.

72) 원리금누적 금액을 계산할 때 ①공제회가 건설근로자에게 대부금을 지급한 경우 ②건설근로자가 공제회에서 받아간 대부금을 상환한 경우 ③공제회가 건설근로자에게 퇴직공제금을 지급하는 경우, 모두 같은 계산식을 적용하여 전산 코딩하여야 함

73) 공제회는 「건설근로자법」 제9조의2제1항제4호 및 제20조에 의해 퇴직공제금을 담보로 건설근로자에게 자금을 무이자로 대부해주고 있음

특히 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’은 건설근로자에게 지급되는 퇴직공제금에 영향을 미칠 수 있는 중요한 프로그램 개발과업을 포함하고 있으므로 검사자가 위 용역에 대한 검사업무를 수행할 때에는 퇴직공제금이 「건설근로자법 시행령」 제13조 및 제14조에 따라 정확하게 계산되는지 더욱 주의를 기울여 철저히 검증하여야 한다.

한편, 전산은 코딩화되는 순간 프로그래밍 언어로 자료가 출력되어 관련 전문지식과 업무경력이 없는 사업부서의 직원이 코딩을 검증하는 것은 어려운 한계가 있다. 그러므로 검사자는 [표 2]와 같이 발생 가능한 모든 형태의 퇴직공제금 지급 케이스를 만들어 [표 3]과 같이 그 케이스별로 코딩에 의해 산출된 금액과 「건설근로자법」에서 정한 기준에 의해 산정된 금액을 비교·검증하는 테스트를 시나리오에 따라 철저히 실시함으로써 프로그램 코딩에 의해 건설근로자에게 실제 지급되는 퇴직공제금을 지사·센터에서 잘못 지급하거나 그로 인해 공제회에 재산상 손해가 발생하는 일이 없도록 하여야 한다.

[표 2] 퇴직공제금 지급 케이스(예시)

구 분	케이스①	케이스②	케이스③	케이스④	케이스⑤	케이스⑥
	증지 없음	증지 있음	증지 없음	증지 있음	증지 없음	증지 있음
대부금 지급	X	X	O	O	O	O
대부금 상환	X	X	X	X	O	O

[표 3] 코딩된 퇴직공제금 계산식 검증방법(예시)

구 분		케이스①	케이스②	케이스③	케이스④	케이스⑤	케이스⑥
검증 내용	전산코딩에 의해 계산된 금액	A	A	A	A	B	B
	법정기준에 의해 계산된 금액	A	A	A	A	A	A
검증 결과		금액 일치				금액 불일치(코딩 오류)	

3. 감사결과 확인된 문제점

가. G의 경우

□□팀 G는 2019. 2. 1.부터 2021. 6. 27.까지, 2022. 1. 1.부터 2022. 8. 31. 현재까지 위 부서에서 근무하면서 2019. 2. 1.부터 2020. 7. 26.까지는 수급 요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 추진계획을 수립하고, 사업 관리, 준공검사 업무 등을 담당하였다.

그런데 위 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’을 수행한 주식회사 ○○의 개발자는 앞에 쓴 [표 1]과 같이 건설근로자가 공제회로부터 퇴직공제금의 일부를 대부받은 후 그 금액을 공제회에 상환한 경우 공제부금의 원리금누적 금액을 법정지급기준에 맞게 ‘전월 원리금누적금액+이자’로 전산 코딩해야하는 것을 ‘전월 원리금누적금액+이자+대부상환액’으로 잘못 코딩하였고 주식회사 ○○ PM(Project Manager)은 위 잘못 코딩된 프로그램을 2019. 11. 12. 위 용역의 산출물로 □□팀에 제출하며 위 용역 준공검사를 요청하였다.

그런데도 위 용역 담당자인 G는 □□센터 등 3개 센터에서 약 3년 1개월 근무한 경력이 있기 때문에 지사·센터에서는 하나로서비스를 통해 계산되는 금액대로 건설근로자에게 퇴직공제금을 지급하고 있어 전산코딩으로 인해 퇴직공제금이 잘못 지급될 경우에는 공제회에 재산상 손해가 발생할 수 있다는 사실을 잘 알 수 있는 자임에도 불구하고 공제회의 과업지시 내용에 따라 주식회사 ○○가 개발한 원리금누적 금액의 전산코딩을 확인할 수 없었던 회계사의 검증결과⁷⁴⁾와 감리업체의 감리보고서⁷⁵⁾만을 믿고서는 전산 코딩에 의해 계산된 공제부금의 원리금이 법정지급기준과 일치하는지를 지급유형별 시나리오([표 2] 참조)에 따라 주식회사 ○○의 전산코딩담당자와 함께 자신이 직접 검증하지 아니한 채 2019. 11. 26. ‘수급요건 완화대비

74) 회계사는 □□팀의 과업지시에 따라 퇴직소득세액에 영향을 주는 공제부금의 원리금 등은 적정하다고 가정한 채 전산코딩에 의해 산출된 결과와 소득세법에 따라 계산한 결과를 비교해서 퇴직소득세 계산식의 적정성을 검증했고, 그 검증 결과 문서를 2019.11.25. 주식회사 ○○에 제출함

75) 총 131개 요구사항 중 평균 응답시간 성능진단 등 서비스 오픈 이후 점검 가능한 9개 항목을 제외한 나머지 요구사항들은 모두 적합하게 개발되었음을 확인

퇴직공제금 신청시스템 구축용역'의 준공검사조서를 작성한 후 팀장 F의 서명을 받았다. 그리고 다음 날인 같은 해 11. 27. 감리용역 수행을 통해 요구사항에 대한 과업 이행여부를 검사한 결과 하나로서비스가 적합하게 개발되었다는 내용으로 '수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 검수결과 보고' 문서를 기안하여, 팀장 F와 본부장 J(現 ■■■지사장)의 결재를 받아 위 용역을 준공처리하였다.

이후 위 사람은 2020년 1월경(날짜미상) 퇴직소득세 계산방식 변경에 대한 이사장 보고를 마친 팀장 F가 퇴직소득세 계산 프로그램을 운영서버에 적용하여 지사·센터에서 퇴직공제금 지급업무를 처리할 때 활용토록 하라고 지시하자, 주식회사 ○○로 하여금 위 잘못 코딩된 프로그램을 2020. 2. 10.⁷⁶⁾ 하나로서비스에 적용토록 조치하였다.

그 결과, 2020. 2. 10.부터 같은 해 6. 17.⁷⁷⁾까지 약 4개월 동안 지사·센터를 통해 [별표 1]과 같이 284명의 건설근로자에게 적정금액 보다 253,619,430원(1인당 13,090원~5,072,800원)의 퇴직공제금이 과다 지급됨으로써 같은 금액 만큼 공제회에 재산상 손해가 발생하였다. 또한, □□팀은 과다 지급한 퇴직공제금을 회수하기 위해 2022년 1월부터 같은 해 6월까지 직원 2명을 별도로 배치하여 과다 지급받은 건설근로자에게 공문을 발송하고 수시 전화 및 방문 등을 실시함으로써 공제회 행정력을 낭비하는 결과를 가져왔다.⁷⁸⁾

나. F의 경우

□□팀 팀장 F는 2017. 1. 1.부터 2020. 12. 31.까지 위 부서 위 직위에서 근무하면서 수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 추진계획 수립업무, 사업관리, 준공검사 업무 등을 총괄하였다.

그런데 위 사람은 ▲▲지사에서 2014년 6월부터 11개월 근무하였고 이후 □□팀에서 2017년 1월부터 4년간 근무하면서 2017년에는 퇴직소득세 자동

76) 수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축 용역 완료 이후 시스템 적용은 총 3회에 걸쳐 이루어졌으며 1차 2019. 11. 26., 2차 2020. 1월, 퇴직소득세 계산방식 변경 프로그램은 2020. 2. 10.부터 적용하게 되었음

77) 2020.6.16. 주식회사 ○○가 잘못된 원리금누적 금액 계산식 전산 코딩을 정상적인 원리금누적 금액 계산식 전산 코딩으로 수정함으로써 퇴직공제금 과지급이 발생하지 않게 되었으나, 전산 코딩을 수정하게 된 경위에 대해서는 관련 유지보수 기록이 남겨져 있지 않아 확인이 불가하였음

78) 2022.8.26.까지 위 과다 지급금액 중 198,886,550원(78.4%) 회수하였지만 54,732,880원은 아직 회수하지 못함

계산 시스템 구축용역을, 2018년에는 회원·복지 통합시스템 구축용역을 총괄한 경험이 있었기 때문에 지사·센터에서는 하나로서비스를 통해 계산되는 금액 대로 건설근로자에게 퇴직공제금을 지급하고 있어 전산코딩으로 인해 퇴직 공제금이 잘못 지급될 경우에는 공제회에 재산상 손해가 발생할 수 있다는 사실을 잘 알 수 있었다.

그런데도 위 사람은 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’의 검사자로서 2019. 11. 12. 주식회사 ○○로부터 잘못 코딩된 프로그램을 받은 부하직원 G가 2019. 11. 25.경 퇴직소득세 계산 프로그램이 잘 개발되었고 검증결과 이상이 없다고 보고하자, 앞에 쓴 [표 3]과 같이 주식회사 ○○에 의해 전산코딩된 퇴직공제금이 법정지급기준에 의해 계산된 금액과 일치하는지를 자신이 직접 검증하거나 부하직원에게 이를 검증하도록 조치하지 아니한 채 주요 기능의 작동 여부만을 확인하고서는 다음 날인 같은 해 11. 26. 위 용역이 과업지시서 및 기타 계약조건과 같이 완료되었다는 내용의 준공검사조서에 서명하였다. 그리고 다음 날인 같은 해 11. 27. G가 기안한 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 검수결과 보고’ 문서를 결재하였으며, 본부장 J의 최종 결재를 받아 준공 대가가 지급되도록 하였다.

이후 위 사람은 2020년 1월경(날짜미상) 퇴직소득세 계산방식 변경에 대해 이사장에게 보고한 후 G에게 퇴직소득세 계산 프로그램을 운영서버에 적용하여 지사·센터에서 퇴직공제금 지급업무를 처리할 때 활용토록 하라는 지시를 하였고, 이로 인해 주식회사 ○○는 잘못 코딩된 프로그램을 2020. 2. 10. 하나로서비스에 적용하였다.

그 결과, 위 ‘3항 가’와 같은 문제가 발생하였다.

관련자 의견 및 검토결과

① □□팀장(現 ▽▽본부장) F는 2022. 6. 17. 감사실과의 문답과정에서 연내 시스템을 개발하려다 보니 시간에 쫓겨 테스트가 부족했다는 점을 인정하면서 금액 산정과 관련해서는 충분한 테스트와 내부통제체계의 필요성에 대해 공감한다는 의견을 제시하였다.

② □□팀 G는 2022. 6. 17. 감사실과의 문답과정에서 퇴직공제금 과지급의 원인이 된 원리금은 과업범위에 없었던 내용이므로 발주 과업인 퇴직소득세 계산에 대해서만 검사하는 것이 맞다고 주장하였다.

그러나 퇴직소득세는 「소득세법 시행령」 제42조의2에 따라 퇴직소득인 공제부금의 원리금으로 계산되는 것으로 그 원리금이 제대로 계산되어야만 퇴직소득세도 정확하게 계산될 수 있으므로 원리금에 대한 검증 없이 퇴직소득세 계산의 정확성은 확인할 수 없다. 또한 위 용역 과업내용에 따라 퇴직소득세 계산방식이 주민등록번호 기준에서 피공제자번호 기준으로 변경되면 원리금을 계산하는 기준도 변경되기 때문에 원리금의 적정성에 대해 검증할 필요가 없다는 위 주장은 받아들일 수 없다.

더구나 위 사람이 '수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역'의 추진계획 수립 및 용역 발주 등의 단계에서 퇴직공제금 과지급의 원인이 된 원리금의 적정성 검증을 과업범위에서 제외한 채 원리금은 적정하다는 전제 하에 퇴직소득세의 적정성만을 검증하도록 계획 수립 및 용역을 발주한 것은 명백한 잘못이라고 판단된다.

<G의 적극행정면책 신청에 대한 검토결과>

□□팀 G는 2022. 9. 20. 감사실에 적극행정면책 신청서를 제출하면서 불합리한 제도를 개선하고자 퇴직소득세 계산방식 변경을 위해 '수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역'을 추진한 것이며 자신이 전산 전문가가 아니어서 전문가인 감리용역을 통해 위 용역의 검사 업무를 지원하도록 계획을 수립하였고, 감리업체 보고서를 면밀히 살펴 검사하는 등 최선을 다해 업무를 수행했다고 주장하고 있다.

이에 대해 감사실은 공제회 「감사규정」 제28조에서 규정하고 있는 적극 행정면책 요건에 따라 (1)자체감사를 받는 사람의 업무처리가 불합리한 규제의 개선 등 공공의 이익을 위한 것인지, (2)자체감사를 받는 사람이 대상 업무를 적극적으로 처리한 결과인지, (3)자체감사를 받는 사람의 행위에 고의나 중대한 과실이 없는지 여부를 검토하였다. 그 결과, 위 사람은 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’을 계획하고 감독하는 과정에서 퇴직소득세 계산의 적정성을 확인하기 위해서 반드시 검증해야하는 원리금 계산의 적정성을 과업범위에 명확하게 포함하지 않았으며, 전산용역업체와 회계사로 하여금 원리금 계산의 적정성을 검증토록 과업지시 하지도 않았다. 또한 위 사람은 검사 업무를 수행하면서 감리결과 문제없다는 감리보고서만을 신뢰하고서는 전산용역업체와 함께 퇴직공제금이 법정기준대로 적정하게 계산되는지 퇴직 공제금 지급 케이스별로 검증하지도 않았다. 위와 같이 G는 당연히 해야 할 일들조차 하지 않았기 때문에 위 사람의 행위가 공공의 이익을 위한 것으로 인정될 수 없고, 업무를 적극적으로 처리한 결과라고도 볼 수 없으므로 적극행정 면책을 인정할 수 없다.

징계요구 양정

‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’의 준공검사 업무를 태만히 한 G와 F의 행위는 「취업규칙」 제4조제1항, 「계약규정」 제30조 및 제31조의 규정에 위배된 것으로 「인사규정시행세칙」 제113조제1항제1호 및 제4호의 징계사유에 해당한다.

조치할 사항 건설근로자공제회 이사장은

‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’의 준공검사 업무를 태만하게 처리한 관련자 G와 F를 「인사규정시행세칙」 제113조에 따라 징계 처분하시기 바랍니다.(징계)

<징계대상자>

소속	직급	성명	업무담당기간	현 근무처
□□팀	-	G	2019. 2. 1. ~ 2020. 7. 26.	□□팀
	-	F	2017. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.	▽▽본부

정 계 요 구

제 목 : 퇴직공제금 신청시스템 구축·운영 지원 및 운영·유지보수 업무 태만

소 속 : 건설근로자공제회 ▷▷본부 ◇◇팀

내 용

1. 사건개요

건설근로자공제회(이하 ‘공제회’라 함)는 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」(이하 ‘건설근로자법’이라 함) 제9조의2에 규정된 사업을 수행하기 위해 건설근로자 하나로서비스 시스템(이하 ‘하나로서비스’라 함), 퇴직공제 EDI 시스템, 건설일드림넷 등 일반 국민과 공제회 직원을 대상으로 23종의 정보시스템을 운영하고 있다.⁷⁹⁾

그리고 공제회는 정보시스템의 품질 향상과 운영 안정성 확보를 위해 2019. 12. 24. 공제회 「직제규정」 제12조 별표4를 개정함으로써 종전에 각 부서가 소관 업무와 관련된 정보시스템 구축·운영을 담당하고 ▷▷본부 ◇◇팀(이하 ‘◇◇팀’이라 함)이 업무영역별 분석·검증 지원 등을⁸⁰⁾ 담당하던 업무체계에서 ◇◇팀이 정보시스템 도입 및 운영·유지보수 업무를 총괄 전담하는 체계로 업무분장을 변경하였다. 이는 그동안 전산지식이 없는 각 부서가 정보시스템 사업발주, 업체선정, 개발진행, 검수까지 정보시스템 개발 전반에 대한 프로세스를 수행함에 따라 정보시스템의 완성도가 떨어지고, 정보시스템 구축 이후 운영·유지보수 시에도 프로그램 개발이나 개선, 테스트, 적용에 있어 전산업체에 종속될 수밖에 없는 등의 문제가 발생하였기 때문이다.

79) 대민서비스시스템 8종, 행정지원시스템 15종

80) ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축·운영’의 제안요청서에 따르면 ◇◇팀은 기초금액 산정, 업무영역별 분석·검증 지원, 추진방향 점검 및 이슈사항 협의 등에 따른 의사결정 지원의 역할을 하도록 되어 있음

이에 따라 아래 [표 1]과 같이 2019. 12. 24. 공제회 「직제규정」이 변경되기 전 2019년에 계약 체결된 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축’ 등 2개의 정보시스템 구축 및 유지보수 용역의 경우 공제회 ▽▽본부 □□팀(이하 ‘□□팀’이라 함)이 발주하여 사업을 수행하였고 ◇◇팀은 이들 용역에 대해 업무영역별 분석·검증 지원업무 등을 담당하였다. 그리고 2020년부터는 ◇◇팀이 하나로서비스 운영·유지보수를 위해 2020. 2. 2. 주식회사 ◎◎⁸¹⁾(대표이사 A)와 ‘하나로서비스 유지보수 및 기능개선 용역’[계약금액 : 121,824,000원] 계약을 체결하고 같은 해 5. 29. 준공처리하였으며, 같은 해 6. 5.에는 하나로서비스를 포함한 공제회 전체 정보시스템을 통합하여 관리하기 위해 ♣♣ 주식회사 컨소시엄⁸²⁾과 2년 장기계속계약 형태로 ‘IT 서비스 운영 및 유지보수 통합관리 용역’[계약금액 : 5,295,788,295원] 계약을 체결하여 공제회 정보시스템 전반에 대한 운영 및 유지보수 업무를 수행하고 있다.

[표 1] 최근 3년간 하나로서비스 용역 계약 현황

계약명	계약기간	계약금액(최종)	계약업체	담당부서
수급요건 완화대비 퇴직 공제금 신청시스템 구축	2019.05.13.~2019.11.12. (준공검사일 : 2020.11.26.)	404,542,900원	주식회사 ◎◎	□□팀 (◇◇팀이 지원)
건설근로자 하나로서비스 운영 및 유지보수	2019.04.02.~2020.02.01. (준공검사일 : 2020.02.14.)	151,470,000원	주식회사 ◎◎	□□팀 (◇◇팀이 지원)
건설근로자 하나로서비스 유지보수 및 기능개선	2020.02.02.~2020.05.29. (준공검사일 : 2020.06.03.)	121,824,000원	주식회사 ◎◎	◇◇팀
IT서비스 운영 및 유지보수 통합관리	(1차 년도) 2020.06.05.~2020.12.31.	1,257,061,225원	♣♣ 주식회사 컨소시엄 (●● 주식회사, 주식회사 ㅊㅊ, 주식회사 △△)	◇◇팀
	(2차 년도) 2021.01.01.~2021.12.31.	2,401,351,000원		
	(3차 년도) 2022.01.01.~2022.08.31.	1,637,376,070원		

81) 소재지 : 서울시

82) ●● 주식회사(대표이사 D, 서울시), 주식회사 ㅊㅊ(대표이사 E, 서울시), 주식회사 △△(대표이사 B, 서울시)

가. 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 지원업무 태만 관련

□□팀은 「건설근로자법」 제14조에 따라 건설근로자에게 퇴직공제금을 지급하는 업무를 처리하기 위해 2018년 10월부터 하나로서비스를 구축해서 운영⁸³⁾하고 있다.

그리고 □□팀은 퇴직공제금 신청대상이 확대⁸⁴⁾될 경우 필요한 추가 기능을 개발하기 위해 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템(現 하나로서비스) 구축 추진계획(안)’을 검토하면서 건설근로자공제회 지사·센터(이하 ‘지사·센터’라 함)에서 건설근로자에게 퇴직공제금을 지급할 때 원천징수하는 퇴직소득세의 계산방식을 아래와 같이 변경하기 위해 필요한 전산시스템 기능을 개발하는 과업을 포함하였다.

퇴직공제금에 대한 퇴직소득세 계산방식 변경 내용

- ▶ 건설근로자가 건설업에서 퇴직하거나 만 60세가 되는 경우 등에 공제회로 퇴직공제금을 신청하면 공제회는 그동안 해당 건설근로자 명의로 적립된 공제부금과 이자를 지급하면서 「소득세법」 제127조제1항 및 같은 법 제146조제1항의 규정에 따라 퇴직소득세를 원천징수하여 관할 세무서에 신고·납부하고 있음
- ▶ 또한 건설근로자가 공제회로부터 퇴직공제금을 지급받은 후 다시 건설현장에서 근무하게 되면 공제회는 같은 주민등록번호를 가지고 있는 근로자에 대해서 별도의 관리번호(피공제자번호)를 부여하여 관리할 수밖에 없고 이로 인해 주민등록번호는 동일한데도 두 개 이상의 피공제자번호를 가진 근로자가 존재하게 됨
- ▶ 그래서 퇴직공제금을 지급받은 건설근로자가 퇴직공제금을 또 신청하게 되면 공제회는 「소득세법시행령」 제50조제2항의 규정에 따라 주민등록번호 기준으로 새롭게 적립된 공제부금 및 그 이자에다 과거 지급한 공제부금과 이자를 모두 합산하여 퇴직소득세를 재계산했는데, 이러한 방식은 계산이 복잡하고 관리상의 어려움이 있었음
- ▶ 이에 공제회는 이러한 문제를 해결하기 위해 국세청으로부터 유권해석(원천세과-1025, 2018.12.26.)을 받아 위와 같이 건설근로자가 건설업 퇴직 후 다시 건설현장에서 근무하여 퇴직공제금을 지급받는 경우에 건설근로자의 주민등록번호를 기준으로 퇴직공제금을 합산하지 않고 피공제자번호를 기준으로 퇴직소득세를 계산하도록 퇴직소득세 원천징수방식을 합리적으로 개선하였음

83) 2019. 12. 24. 공제회 직제규정 개정으로 2020. 1. 1.부터는 ◇◇팀이 총괄하여 운영 및 유지관리하고 있음

84) 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제14조(퇴직공제금의 지급) [2019.11.26 개정, 2020.5.27. 시행]

- (개정 전) 공제부금의 납부월수가 12개월 이상인 피공제자가 건설업에서 퇴직·사망한 경우나 60세에 이른 경우
- (개정 후) 기존 사유 + 공제부금의 납부월수가 12개월 미만인 피공제자가 65세에 이르거나 사망한 경우

이후 □□팀은 입찰공고를 통해 주식회사 ○○와 2019. 5. 13.부터 같은 해 11. 12.까지 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축’ 용역[계약금액: 412,542,900원]을 수행하는 계약을 체결하였고 같은 해 11. 26. 준공처리하였다.

그런데 ◇◇팀은 주식회사 ○○가 퇴직소득세 계산방식 변경과 관련하여 퇴직공제금 ‘원리금누적’ 금액 계산 프로그램을 잘못 개발하였는데도 □□팀이 위 프로그램을 제대로 검증하지 못한 채 2020. 2. 10. 하나로서비스에 그대로 적용하도록 방치하였고 이에 따라 같은 해 2. 10.부터 6. 17.까지 약 4개월 동안 지사·센터를 통해 일부 건설근로자에게 퇴직공제금이 과다 지급 되었다.⁸⁵⁾

이러한 퇴직공제금 과다지급 문제는 ◇◇팀의 전산용역 업무영역별 분석·검증 지원업무 태만과 사업부서인 □□팀의 전산용역 관리·감독 및 준공검사 태만이 주된 원인이 되었다.⁸⁶⁾

나. 퇴직공제금 신청시스템 운영·유지보수 업무 태만 관련

한편, □□팀은 퇴직소득세 계산방식 변경 프로그램을 2020. 2. 10. 하나로서비스에 적용하고 나서 퇴직공제금 일괄 추가지급을 실시하기 위해 ‘퇴직공제금 일괄 추가지급 계획(안)’⁸⁷⁾을 수립하여 2021. 3. 9. 공제회 이사장의 결재를 받았다.

퇴직공제금 일괄 추가지급 내용

- ▶ 퇴직공제 가입사업주(건설업자)는 「건설근로자법」 시행규칙 제15조 제3항에 따라 매월 자신이 고용한 건설근로자의 퇴직공제금을 다음 달 15일까지 공제회에 납부하여야 함
- ▶ 그런데 건설현장에서 퇴직하는 건설근로자가 공제회로부터 퇴직공제금을 지급받은 후 퇴직공제 가입사업주가 건설근로자의 퇴직공제금을 추가로 납부하는 사례가 종종 발생함
 - 예를 들어 건설근로자가 2022. 6. 1. 퇴직공제금을 청구하여 지급받은 후 퇴직공제 가입사업주가 해당 근로자의 2022년 5월 근로내역에 대한 퇴직공제금을 2022. 6. 15. 납부하는 경우
- ▶ 이에 □□팀은 매년 정기적으로 건설근로자의 신청이 없더라도 추가로 적립된 퇴직공제금을 해당 건설근로자에게 일괄하여 지급하는 업무를 실시하고 있음

85) 퇴직공제금이 과다지급된 사실은 2021. 8. 12. 퇴직공제금을 지급 받은 건설근로자가 당초 공제회로부터 안내 받은 금액보다 더 많은 금액이 입금되었다는 사실을 전화를 통해 전주센터 업무담당자에게 이야기함에 따라 이 내용을 전달받은 □□팀이 유사한 사례에 대한 전수 조사를 하는 과정에서 확인됨

86) 사업부서인 □□팀의 전산용역 관리·감독 및 준공검사 태만과 관련해서는 별도의 징계안 작성

87) 2021년 3월 둘째 주부터 같은 해 7월말까지 전체 147,767명의 추가지급 대상자 중 계좌정보가 유효한 근로자부터 순차적으로 지급하기로 함

그리고 □□팀은 전산프로그램으로 코딩되어 계산된 추가지급액이 「건설근로자법」에 따라 산출한 금액과 일치하지 않는 문제⁸⁸⁾가 발생하자 하나로 서비스 유지보수업체인 주식회사 △△에게 2021년 2월, 3월 두 차례 구두로 원인 분석과 조치를 요청하면서 정보시스템 운영 및 유지보수를 총괄하여 담당하는 ◇◇팀에도 위 문제를 전달하였다.

그런데 ◇◇팀은 주식회사 △△가 위 문제를 해결하기 위한 퇴직공제금 계산 프로그램을 잘못 개발하였는데도 2021. 4. 12. 하나로서비스에 그대로 적용되도록 하였고 이에 따라 같은 해 4. 13.부터 8. 12.까지 약 4개월 동안 지사·센터를 통해 일부 건설근로자에게 퇴직공제금이 과다지급 되었다.

이러한 퇴직공제금 과다지급 문제는 ◇◇팀이 전산용역업체의 전산 프로그램 코딩의 적정 여부를 검증하지 않는 등 퇴직공제금 신청시스템 운영·유지보수 업무 태만이 주된 원인이 되었다.

2. ◇◇팀장 K의 업무처리 태만

K는 2019. 2. 1.부터 2021. 12. 31.까지 ◇◇팀 팀장으로 근무하면서 ◇◇팀 업무를 총괄하였다.

가. 퇴직공제금 신청시스템 구축용역 지원업무 태만

1) 관계법령 및 판단기준

2019. 12. 24. 개정이 되기 전 공제회 「직제규정(2019. 1. 1. 시행)」 제12조에 따르면 ◇◇팀은 정보시스템 구축 및 운영 지원에 관한 사항을 담당하도록 되어 있었고, 「정보화 운영규정」 제5조에 따르면 전산업무 담당 부서장은 각 부서의 정보화 구축·운영 업무를 지원하도록 되어 있다.

또한 □□팀이 2019. 2. 28. ▷▷본부장의 협조와 이사장의 결재를 받아 수립한 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축 용역’ 추진계획과 제안요청서에 따르면 ◇◇팀은 업무영역별 분석·검증 지원, 추진방향 점검 및 이슈사항 협의 등의 역할을 수행하도록 되어 있었다.

88) ① 추가지급을 위해 전산프로그램을 통해 계산한 퇴직공제금이 '0' 보다 적은 값으로 산정되는 문제, ② 퇴직공제금 산정내역서에 계산된 추가 지급액과 실제로 지급해야하는 추가 지급액이 불일치하는 문제

특히 하나로서비스는 건설근로자에 대한 퇴직공제금 지급업무를 처리하는 시스템으로써 퇴직공제금 계산을 위해 전산프로그램으로 코딩된 내용과 「건설근로자법 시행령」 제13조 및 제14조에 따른 지급기준이 서로 다를 경우 퇴직공제금이 건설근로자에게 법정 금액보다 과다 지급되어 공제회에 재산상 손해가 발생하거나 반대로 과소 지급되어 건설근로자에게 금전적 손해를 끼치는 문제가 발생할 수 있다.

따라서 K는 전산용역업체가 퇴직공제금 지급액에 영향을 미치는 중요한 프로그램을 개발했을 때에는 퇴직공제금이 법정지급기준대로 계산되는지 여부에 대해 전산용역업체 개발자와 함께 프로그램 코딩을 직접 확인하는 방식으로 검증을 지원하거나 □□팀과 협의하여 외부전문가가 코딩을 검증하도록 지원했어야 했다. 또는 K는 □□팀 및 전산용역업체로 하여금 [표 2], [표 3]과 같이 발생 가능한 모든 형태의 퇴직공제금 지급 케이스를 만들어 그 케이스별로 코딩에 의해 산출된 금액과 「건설근로자법」에서 정한 기준에 의해 산정된 금액이 일치하는 지 검증하도록 지원함으로써 전산 코딩으로 인해 지사·센터에서 건설근로자에게 퇴직공제금을 잘못 지급하거나 그로 인해 공제회에 재산상 손해가 발생하는 일이 없도록 하였어야 했다.

[표 2] 퇴직공제금 지급 케이스(예시)

구 분	케이스①	케이스②	케이스③	케이스④	케이스⑤	케이스⑥
	증지 없음	증지 있음	증지 없음	증지 있음	증지 없음	증지 있음
대부금 지급	X	X	O	O	O	O
대부금 상환	X	X	X	X	O	O

[표 3] 코딩된 퇴직공제금 계산식 검증방법(예시)

구 분		케이스①	케이스②	케이스③	케이스④	케이스⑤	케이스⑥
검증 내용	전산코딩에 의해 계산된 금액	A	A	A	A	B	B
	법정기준에 의해 계산된 금액	A	A	A	A	A	A
검증 결과		금액 일치				금액 불일치(코딩 오류)	

2) 감사결과 확인된 문제점

K는 2000. 1. 1. 입사 이후 약 22년 8개월 동안 공제회에 근무하면서 지사·센터에 4회 총 3년 8개월간 근무한 경험에 있다. 그러므로 지사·센터에서는 하나로서비스를 통해 계산되는 금액대로 건설근로자에게 퇴직공제금을 지급하고 있어 전산 코딩으로 인해 퇴직공제금이 잘못 지급될 경우에는 공제회에 재산상 손해가 발생할 수 있다는 것을 잘 알 수 있는 사람이다. 또한 K는 전산부서에서도 12년 3개월을 근무하여 전산분야 식견이 풍부한 반면 전산분야 비전문가인 사업부서 담당자들은 전산프로그램 코드를 제대로 볼 수 없다는 사실을 잘 알고 있으며, 전산프로그램 개발을 완료하고 나서 시스템에 적용하기 전에 화이트박스 테스트⁸⁹⁾나 블랙박스 테스트⁹⁰⁾ 등을 실시하여야 한다는 것도 알고 있다.

그런데도 K는 □□팀이 주식회사 ○○와 2019. 5. 13. 계약을 체결한 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’에 대해 계약체결일로부터 2019. 11. 12.까지 분석·검증 지원업무를 수행하면서 자신이 직접 또는 부하직원을 업무담당자로 지정하여 주식회사 ○○의 개발자와 함께 퇴직공제금 계산을 위한 전산프로그램 코딩 내용과 「건설근로자법」에 따른 지급기준이 일치하는지 여부를 검증하도록 지원하지 않았을 뿐만 아니라 전산전문가를 섭외하는 방법으로 적정여부를 검증하도록 지원하지도 않았다. 또한 K은 □□팀으로 하여금 주식회사 ○○와 함께 앞에 쓴 [표 2], [표 3]와 같이 코딩에 의해 산출된 금액과 「건설근로자법」에서 정한 기준에 의해 산정된 금액이 일치하는 지 검증하도록 지원하지도 않았다.

이와 같이 K는 위 용역에 대한 업무영역별 분석·검증 지원업무를 태만히 함으로써 주식회사 ○○가 [표 4]와 같이 퇴직공제금의 일부를 대부받은 건설근로자가 공제회에 대부금을 상환한 경우 ‘원리금누적’ 금액에 포함되어서는 안 되는 대부상환금액이 포함되도록 잘못 코딩하였는데도 □□팀이 위 프로그램을 2020. 2. 10. 하나로서비스에 그대로 적용하도록 방치하였다.

89) 개발자 관점에서 프로그램 로직을 테스트하는 기법으로 프로그램 내부에서 사용되는 변수나 서브루틴 등의 오류를 찾기 위해 프로그램 소스 코드의 내부 구조를 테스트하는 코드 기반 테스트를 말함. 주로 전산전문가들이 수행.

90) 프로그램 코드를 보지 않고, 사용자 관점에서 테스트 케이스를 추출하여 입력 값에 대한 예상 출력 값을 정해놓고 그대로 결과가 나오는지 확인하여 오류를 찾는 방법. 전산전문가가 아니더라도 [표 2], [표 3]과 같이 검증 가능

[표 4] 정상적인 원리금누적 금액 계산식과 잘못된 계산식 비교

구 분	정상적인 원리금누적 금액 계산식	잘못된 원리금누적 금액 계산식
계산식	전월 원리금누적 금액 + 이자	전월 원리금누적 금액 + 이자 + <u>대부상환액</u>
설 명	대부금 상환 시 당월 원리금누적 금액은 전월 원리금누적 금액에 매월 발생한 이자만 더해주는 것이 적정함	원리금누적 금액에 대부상환액이 이미 반영되어 있는데도 대부금 상환 시 대부상환액을 원리금누적 금액에 다시 더해줌으로써 과다산정됨

그 결과 2020. 2. 10.부터 같은 해 6. 17.까지⁹¹⁾ 약 4개월 동안 지사센터를 통해 [별표 1]과 같이 284명의 건설근로자에게 적정금액보다 253,619,430원(1인당 13,090원~5,072,800원)의 퇴직공제금이 과다지급됨으로써 같은 금액만큼 공제회에 재산상 손해가 발생하였다. 또한 □□팀은 과다 지급한 퇴직공제금을 회수하기 위해 2022년 1월부터 같은 해 6월까지 직원 2명을 별도로 배치하여 과다 지급받은 건설근로자에게 공문을 발송하고 수시 전화 및 방문 등을 실시함으로써 공제회 행정력을 낭비하였다.⁹²⁾

나. 퇴직공제금 신청시스템 운영·유지보수 업무 태만

1) 관계법령 및 판단기준

「소프트웨어 진흥법」 제56조 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제18조에 따르면 국가기관등의 장은 계약상대자와 최종적으로 합의한 과업내용에 기초하여 계약이행이 적절하게 수행되는지 여부와 산출물의 품질 등을 지속적으로 관리·감독하도록 되어 있다.⁹³⁾ 그러므로 ◇◇팀은 각 부서로부터 전산프로그램 개발을 요청 받은 경우에 통합유지 관리 용역 계약에 따라 전산용역업체가 요구사항에 맞게 프로그램을 정확하게 개발하도록 개발 과정 전반을 철저히 관리·감독하여야 한다.

91) 2020. 6. 16. 주식회사 ◎◎가 잘못된 원리금누적 금액 계산식 전산 코딩을 정상적인 원리금누적 금액 계산식 전산 코딩으로 수정함으로써 퇴직공제금 과다지급이 발생하지 않게 되었으나, 전산 코딩을 수정하게 된 경위에 대해서는 관련 유지보수 기록이 남겨져 있지 않아 확인이 불가하였음

92) 2022.8.26. 현재까지 위 과다 지급금액 중 198,886,550원(78.4%) 회수하였지만 54,732,880원은 아직 회수하지 못함

93) 「정보화 운영규정」 제2조에 따르면 공제회 정보화 대상 업무와 관련된 사항에 대하여는 관련법령 및 다른 규정에서 특별히 정한 경우를 제외하고 이 규정이 정하는 바에 따른다고 되어 있음

또한 ◇◇팀은 전산용역업체가 □□팀의 요청에 따라 퇴직공제금 계산 프로그램을 제대로 개발하였는지 확인하기 위해 전문가적 입장에서 전산 프로그램 코딩 내용을 직접 확인하거나 외부 전산전문가의 도움을 받아 분석하던지, 아니면 앞에 쓴 [표 2], [표 3]와 같이 전산프로그램 코딩에 의해 산출된 금액과 「건설근로자법」에서 정한 기준에 의해 산정된 금액이 일치하는 지 철저히 테스트하여 정보시스템에 결함이 발생하지 않도록 하여야 한다.

2) 감사결과 확인된 문제점

K는 2020. 6. 5. 공제회 정보시스템 전반에 대한 운영 및 유지보수 업무를 위해 ☞ 주식회사 컨소시엄과 통합 유지관리 용역 계약을 체결하였고, 2021. 12. 31.까지 ◇◇팀장으로 근무하는 동안 해당 용역을 총괄하여 관리·감독하는 역할을 수행하였다.

그리고 K는 ‘2항 가’에 기술한 바와 같이 전산부서와 지사·센터에 근무하였기 때문에 하나로서비스의 중요성을 잘 알고 있고, 전산프로그램 개발을 완료하고 나서 시스템에 적용하기 전에 화이트박스 테스트, 블랙박스 테스트를 철저히 하여야 한다는 것도 알고 있다.

그런데도 K는 2021년 3월경(날짜미상) 부하직원 L으로부터 전산 프로그램으로 코딩되어 계산된 퇴직공제금 추가지급액이 「건설근로자법」에 따른 적정금액과 일치하지 않는 문제에 대해 보고를 받고도 자신이 직접 하나로서비스 유지보수업체인 주식회사 △△ 개발자와 함께 퇴직공제금 계산을 위해 전산프로그램으로 코딩된 내용이 「건설근로자법」에 근거한 기준과 일치하는 지 여부를 검증하지 않았을 뿐만 아니라 부하직원에게 그와 같이 검증하도록 지시하지도 않았다. 또한 K는 외부 전산전문가로 하여금 전산 코딩의 적정여부를 검증하도록 조치하지 않고 단순히 부하직원 L에게 주식회사 △△가 개발한 프로그램을 잘 들여다보라고 구두로 지시만 한 후 부하직원 L이 주식회사 △△가 개발한 프로그램을 어떻게 검증⁹⁴⁾했는지, 주식

94) L은 2021. 3. 26. 주식회사 △△ U 부장으로부터 개발산정내역서를 이메일로 받았으며, 이후 (날짜 미상) U 부장이 설계한 프로그램 소스를 개발서버에서 직접 보고, U 부장으로부터 전화로 프로그램 소스에 대한 설명도 들었지만 해당 프로그램 소스가 제대로 개발된 것인지는 확인하지 않았음

회사 △△가 프로그램을 어떻게 개발한 것인지에 대해 전혀 확인조차 하지 않는 등 업무를 태만히 하였다. 게다가 K는 ◇◇팀이 주관하여 □□팀 및 유지보수업체와 함께 앞에 쓴 [표 2], [표 3]와 같이 테스트를 했어야 함에도 불구하고 부하직원 L에게 □□팀이 프로그램을 잘 테스트 할 수 있도록 지원하라고 구두로 지시만 함으로써 □□팀에서 주식회사 △△가 임의로 건네 준 13건의 케이스만 가지고 부실하게 프로그램 테스트를 실시하게 하였으며, □□팀의 테스트 결과에 대해서 확인조차도 하지 않았다.

이와 같이 K는 통합 유지관리 용역 관리·감독업무를 태만히 함으로써 주식회사 △△가 앞에 쓴 [표 4]과 같이 퇴직공제금 ‘원리금누적’ 금액 계산 프로그램을 잘못 코딩하였는데도 하나로서비스에 2021. 4. 12. 그대로 적용 되도록 하였다.

그 결과 2021. 4. 13.부터 같은 해 8. 12.까지 약 4개월 동안 지사·센터를 통해 [별표 2]와 같이 49명의 건설근로자에게 적정금액보다 41,547,720원(1인당 9,750원~3,758,100원)의 퇴직공제금이 과다지급됨으로써 같은 금액 만큼 공제회에 재산상 손해를 발생하였으며 ‘2항 가 2)’와 같이 공제회 행정력을 낭비하였다.⁹⁵⁾

관계기관 의견 및 검토결과

◇◇팀장(現 ■■■지사) K는 2022. 6. 23. 감사실과의 문답과정에서 □□팀의 업무를 모르기 때문에 전산프로그램 코드를 검증할 수 없다고 주장하고 있다.

그러나 K는 2000. 1. 1 공제회에 입사하여 약 22년 8개월 공제회에 재직하면서 전산부서에서 12년 3개월, 지사·센터에서 3년 8개월간 근무한 경험이 있고, 과거 공제회가 자체개발한 퇴직공제금 지급시스템(KCWMF)의 전산코드를 본인이 직접 검증했었기 때문에 자신이 전문가가 아니어서 이를 검증할 수 없다고 변명한 것은 사실과 다르다. 또한 본인이 직접 전산코드를

95) 2022.8.26. 현재까지 위 과다 지급금액 중 30,859,140원(74.3%) 회수하였지만 10,688,580원은 아직 회수하지 못함

검증할 수 없다면 □□팀과 협의하여 외부전문가가 코딩을 검증하도록 지원했어야 했는데 이러한 조치도 하지 않았으며 □□팀 및 주식회사 ○○로 하여금 퇴직공제금 지급 케이스별로 코딩에 의해 산출된 금액과 「건설근로자법」에서 정한 기준에 의해 산정된 금액이 일치하는지 검증하도록 지원하지도 않았다. 따라서 위 사람의 주장을 이유 있는 것으로 받아들일 수 없다.

징계요구 양정

‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’ 지원업무와 ‘퇴직공제금 신청시스템 운영·유지보수’ 업무를 태만히 한 K의 행위는 공제회 「취업규칙」 제4조 제1항의 규정에 위배된 것으로 「인사규정시행세칙」 제113조 제1항 제1호 및 제4호의 징계사유에 해당한다.

조치할 사항 건설근로자공제회 이사장은

‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축용역’의 지원업무와 ‘퇴직공제금 신청시스템 운영·유지보수’ 업무를 태만히 한 관련자 K를 「인사규정시행세칙」 제113조에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(징계)

<징계대상자>

소속	직급	성명	업무담당기간	현 근무처
◇◇팀	-	K	2019. 2. 1. ~ 2021. 12. 31.	■■지사

징 계 요 구

제 목 : 직제규정 개정에 따른 후속조치 미실시 등 업무 태만

소 속 : 건설근로자공제회 ▷▷본부 ◇◇팀

내 용

1. 사건개요

건설근로자공제회(이하 ‘공제회’라 함)는 정보시스템의 품질 향상과 운영 안정성 확보를 위해 2019. 12. 24. 공제회 「직제규정」 제12조 별표4를 개정함으로써 종전에 각 부서가 소관 업무와 관련된 정보시스템 구축·운영을 담당하고 ◇◇팀이 업무영역별 분석·검증 지원 등을⁹⁶⁾ 담당하던 업무체계에서 2020. 1. 1.부터는 ◇◇팀이 정보시스템 도입 및 운영·유지보수 업무를 총괄 전담하는 체계로 업무분장을 변경하였다.

이는 그동안 전산지식이 없는 각 부서가 정보시스템 사업발주, 업체선정, 개발진행, 검수까지 정보시스템 개발 전반에 대한 프로세스를 수행함에 따라 정보시스템의 완성도가 떨어지고, 정보시스템 구축 이후 운영·유지보수 시에도 프로그램 개발이나 개선, 테스트, 적용에 있어 전산업체에 종속될 수밖에 없는 등의 문제가 발생하였기 때문이다.

2. 관계법령 및 판단기준

공제회 「내규관리규정」 제40조에 따르면 각 부서의 장은 소관 내규의 제정이나 폐기 사유가 생기면 즉시 제·개정 등의 절차를 취하여야 하며, 같은

96) □□팀이 2019. 2. 28. 이사장의 결재를 받아 수립한 ‘수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축 추진계획(안)’의 제안요청서에 따르면 ◇◇팀은 기초금액 산정, 업무영역별 분석·검증 지원, 추진방향 점검 및 이슈사항 협의 등에 따른 의사결정 지원의 역할을 하도록 되어 있음

규정 제3조 및 제4조에 따르면 반복적인 업무를 효과적으로 처리하기 위해 업무수행에 준거할 규범과 기준, 절차 등을 내규화하도록 되어 있다.

따라서 ◇◇팀은 2019. 12. 24. 공제회 「직제규정」 개정으로 그동안 각 부서가 담당하던 정보시스템 도입 및 운영, 유지보수 업무를 ◇◇팀이 2020. 1. 1.부터 총괄 전담하게 되었으므로 이에 맞게 「정보화 운영규정」 등 소관 내규⁹⁷⁾를 정비하고, 변경된 업무분장에 따라 ◇◇팀과 각 부서의 역할과 책임을 재정립하여 정보시스템 구축 및 운영·유지보수 업무 추진 시 필요한 전산프로그램 개발, 테스트, 적용 등에 관한 업무절차와 방법 등을 명확하게 내규로 마련함으로써 내부통제활동을 철저히 했어야 한다.

또한 공제회 「감사규정」 제18조 및 제20조, 제21조에 따라 내규 개정 등 일상감사 대상 업무를 처리하는 부서장은 관련 서류 등을 첨부하여 감사실에 일상감사를 의뢰하여야 하며, 감사실이 해당 부서에 일상감사 의견을 송부한 경우 해당 부서장은 그 의견을 송부 받은 날로부터 14일 이내에 일상감사 의견에 따라 적절한 조치를 하고, 그 조치결과를 감사실로 통보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

K는 2019. 2. 1.부터 2021. 12. 31.까지 ◇◇팀 팀장으로 근무하면서 ◇◇팀 업무를 총괄하였다.

그런데 K는 2019. 12. 24. 「직제규정」 개정으로 정보시스템 구축 및 운영·유지보수 업무를 ◇◇팀이 2020. 1. 1.부터 전담하도록 업무분장이 변경되었는데도 ◇◇팀이 정보시스템 구축·운영 지원업무를 담당하도록 규정하고 있는 「정보화 운영규정(2019. 4. 4. 시행)」⁹⁸⁾을 「직제규정」에 맞게 제때 개정하지 않았다.⁹⁹⁾ 심지어 K는 2021. 2. 16. ◇◇팀이 일상감사를 의뢰한 「정보화 운영규정」 개정(안)에 대해 감사실이 2020. 1. 1. 시행된 「직제규정」에 맞게 정보시스템 도입·운영·유지보수에 관한 거버넌스를 종합적

97) 정보화 운영규정, 개인정보보호 및 정보보안 기본지침, 정보시스템 장애관리 지침

98) 공제회 정보화 운영규정 제5조(정보화 분야별 담당자의 지정)

가. 정보화 관리 분야 : 정보전략계획에 따라 정보화 중장기·단기 종합계획을 수립하고, 정보기술아키텍처(EA) 관리, 정보통신망 설치·관리, 정보화 구축·운영 지원 등을 수행하는 전산업무 담당 부서장("정보화 관리부서장"이라 함)

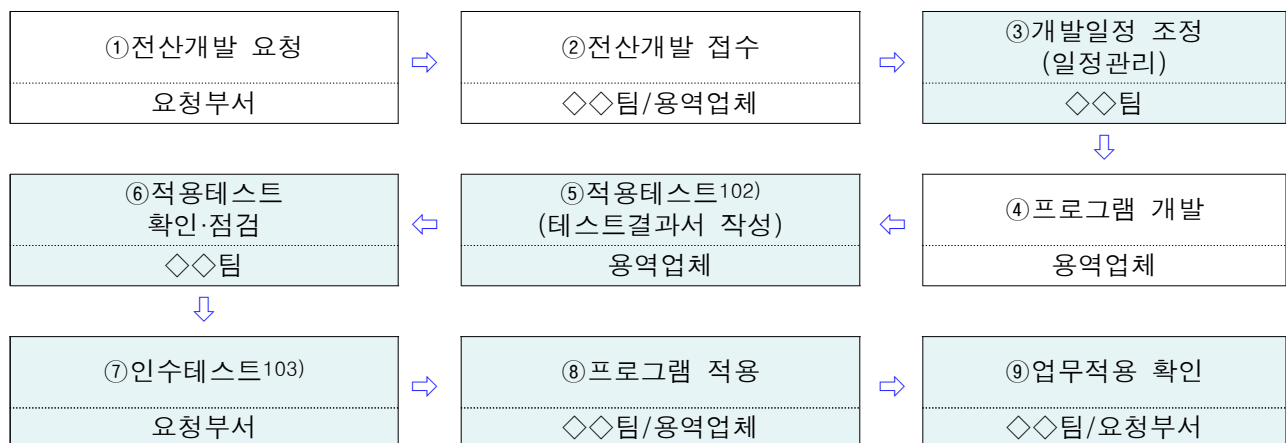
나. 정보화 구축·운영 분야 : 소관업무와 관련한 정보시스템을 구축·운영하는 각 부서장("소관부서의 장"이라 함)

99) ◇◇팀은 실지감사 중인 2022년 8월 현재까지도 공제회가 2019. 12. 24. 변경한 「직제규정」에 맞게 「정보화 운영규정」을 개정하지 않고 있음

으로 검토하여 반영하고, 전산 전문성이 낮은 각 사업부서의 요구와 ◇◇팀의 집행 사이에 관리 사각지대가 발생되지 않도록 관련 규정을 명확히 하라는 일상감사 의견을 제시하였는데도 그러한 일상감사 의견을 전혀 반영하지 아니한 「정보화 운영규정」 개정(안)을 같은 날 공제회 이사장의 결재를 받아 시행하였다. 그리고 2022. 1. 1. 공제회 인사로 인해 다른 부서로 이동할 때까지 약 1년의 기간 동안 감사실의 일상감사 의견에 대해 아무런 조치를 취하지 않았다.

또한 K는 ◇◇팀 책임 하에 전산개발이 진행될 수 있도록 [그림 1]와 같이 각 부서의 역할과 책임을 명확히 한 전산개발 및 적용 절차를¹⁰⁰⁾ 마련하지 않은 채, 부하직원 N이 작성한 'IT서비스 운영 및 유지보수 통합관리 서비스 수준 협약 체결 및 유지보수 등 정보화사업 추진 유의사항 안내' 문서를 2020. 7. 21. 본인의 전결로 결재하여 혁신기획팀 등 7개 부서에 업무연락 공문을 시행하면서 [그림 2]와 같이 각 부서의 역할과 책임이 불분명한 업무처리절차를¹⁰¹⁾ 안내함으로써 2020. 1. 1. 직제규정이 시행되기 전과 마찬가지로 각 부서가 주관하여 정보시스템 유지보수 업무를 처리하도록 업무를 태만하게 처리하였다.

[그림 1] 전산개발 및 적용 절차도



100) 각 부서에서 전산개발을 요청하면 ◇◇팀이 접수한 후 개발일정 등을 조정하여 용역업체로 하여금 전산 프로그램을 개발하도록 하고(①, ②, ③, ④) → 용역업체에서 제출한 적용테스트 결과를 ◇◇팀이 확인·점검하고(⑤, ⑥) → 전산개발을 요청한 부서에서 인수테스트를 진행하도록 한 뒤(⑦) → ◇◇팀 감독 하에 용역업체가 프로그램을 적용하도록 하고(⑧) → ◇◇팀과 요청부서가 함께 프로그램 적용 결과를 확인(⑨)

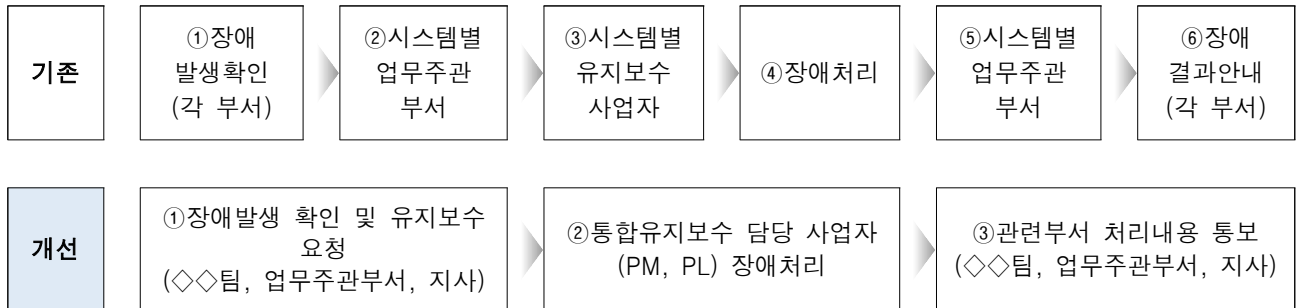
101) ◇◇팀·업무주관부서·지사에서 장애발생을 확인하고 유지보수를 요청(①) → 유지보수업체(PM, PL)에서 처리(②) → ◇◇팀·업무주관부서·지사에 처리내용 통보(③)

102) 개발자가 중심이 되어 수행하는 단위테스트 또는 통합테스트

103) 사용자가 운영 환경에서 사용될 준비가 되었는지 확인하는 테스트

※ 감사실이 본 감사를 위해 자료수집 중인 2022. 1. 26. K의 후임으로 외부에서 채용된 ◇◇팀장이 ‘사업부서 정보화 아웃소싱 지원체계 개선방안’을 [그림1]과 같이 뒤늦게 마련

[그림 2] 정보시스템 유지보수 업무처리절차 변경



그 결과 건설근로자 하나로서비스 시스템(이하 ‘하나로서비스’라 함) 유지보수업체인 주식회사 △△(대표이사 B)가 퇴직공제금 원리금누적 금액 계산 프로그램을 잘못 코딩하였는데도 전산 전문성이 부족한 사업부서에서 이를 임의로 검증하도록 업무환경을 만들었고 위 잘못 코딩된 프로그램이 2021. 4. 12. 하나로서비스에 적용되게 하였다. 이로 인해 2021. 4. 13.부터 같은 해 8. 12.까지 약 4개월 동안 지사·센터를 통해 49명의 건설근로자에게 적정 금액보다 41,547,720원의 퇴직공제금이 과다지급 되는 원인을 제공하였다.

관계기관 등 의견 및 검토결과

K는 2022. 6. 23. 감사실과의 문답과정에서 2019. 12. 24 개정된 「직제 규정」에 맞게 「정보화 운영규정」을 개정하지 않은 사유에 대해 ◇◇팀 인력 충원이 되지 않아 개정할 수 있는 상황이 아니었고, ❖❖팀이 발주한 ‘IT서비스 운영체계 진단 및 컨설팅 용역¹⁰⁴⁾’이 진행되고 있어 이를 보고 있었다고 주장한다.

그러나 K는 ◇◇팀 업무를 총괄하는 부서장으로서 ◇◇팀이 정보시스템 도입 및 운영·유지보수 업무를 총괄 전담하는 체계로 변경되게 된 사유에 대해 잘 알고 있고, 2021. 2. 16. 감사실이 제시한 일상감사 의견에 대해서도 알고

104) 계약기간 : 2021. 5. 26. ~ 2021. 7. 25., 계약상대방 : 주식회사 ㉠㉠(대표이사 : M, 서울시 소재), 계약금액 : 54,954,240원

있으므로 ◇◇팀 인력 충원이 되지 않아 개정할 수 없다는 주장은 책임을 회피하기 위해 변명에 불과하며, 또한 본인의 주장대로 라도 'IT서비스 운영 체계 진단 및 컨설팅 용역'이 2021. 7. 25. 종료된 이후에 「정보화 운영규정」 개정을 추진했어야 하는데 2022. 1. 1. 공제회 인사로 인해 다른 부서로 이동할 때까지 아무런 조치를 하지 않았으므로 위와 같은 K의 주장은 인정하기 어렵다.

그리고 K는 現 「정보화 운영규정」에 정보시스템 유지보수 통합에 대한 내용이 어느 정도 담겨져 있다고 주장한다.

그러나 감사실이 확인해본 결과 現 「정보화 운영규정」에는 전산장비 및 부대설비에 대한 유지관리를 정보화 관리부서장이 통합하여 실시할 수 있다고만 규정되어 있으므로 「정보화 운영규정」을 개정하지 않은 것에 대한 위와 같은 K의 주장은 또한 받아들이기 어렵다.

징계요구 양정

「직제규정」 개정에 따른 「정보화 운영규정」 개정 등 후속조치 업무를 태만히 한 K의 행위는 공제회 「취업규칙」 제4조 제1항의 규정에 위배된 것으로 「인사규정시행세칙」 제113조 제1항 제1호의 징계사유에 해당한다.

조치할 사항 건설근로자공제회 이사장은

「직제규정」 개정에 따른 「정보화 운영규정」 개정 등 후속조치 업무를 태만하게 처리한 K를 「인사규정시행세칙」 제113조에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(징계)

<징계대상자>

소속	직급	성명	업무담당기간	현 근무처
◇◇팀	-	K	2019. 2. 1. ~ 2021. 12. 31.	■■■지사

【별표 목차】

[별표 1] 퇴직공제금 1차 과지급 현황	80
[별표 2] 퇴직공제금 2차 과지급 현황	88
[별표 3] 용역 완료보고서 및 장비관리대장 상 투입인력 비교	90

[별표 1] 퇴직공제금 1차 과지급 현황(2020.2.10. ~ 2020.6.17.)

연번	성명	기지급액(A)	정상지급액(B)	과지급금액(A-B)	지급일자
1	-	18,212,230	13,139,430	5,072,800	2020-06-12
2	-	25,144,070	20,128,730	5,015,340	2020-05-29
3	-	14,379,830	11,009,310	3,370,520	2020-06-04
4	-	12,430,980	9,256,970	3,174,010	2020-04-20
5	-	12,367,630	9,860,240	2,507,390	2020-04-14
6	-	12,896,350	10,519,650	2,376,700	2020-05-04
7	-	22,048,960	19,729,180	2,319,780	2020-03-11
8	-	12,823,830	10,636,460	2,187,370	2020-03-31
9	-	10,803,500	8,665,400	2,138,100	2020-05-18
10	-	7,595,940	5,540,890	2,055,050	2020-04-08
11	-	10,900,920	8,857,220	2,043,700	2020-03-10
12	-	10,324,500	8,326,300	1,998,200	2020-05-13
13	-	8,684,440	6,751,220	1,933,220	2020-02-13
14	-	10,395,440	8,494,430	1,901,010	2020-03-03
15	-	16,136,260	14,286,430	1,849,830	2020-05-21
16	-	8,744,870	6,945,130	1,799,740	2020-03-19
17	-	8,776,150	6,983,590	1,792,560	2020-03-11
18	-	7,381,740	5,590,110	1,791,630	2020-04-02
19	-	9,419,720	7,644,570	1,775,150	2020-03-25
20	-	8,208,330	6,447,750	1,760,580	2020-02-13
21	-	10,218,850	8,477,650	1,741,200	2020-04-06
22	-	8,042,780	6,348,760	1,694,020	2020-04-29
23	-	11,969,070	10,291,200	1,677,870	2020-05-18
24	-	9,436,120	7,761,660	1,674,460	2020-06-01
25	-	8,829,250	7,155,260	1,673,990	2020-04-23
26	-	9,336,190	7,674,150	1,662,040	2020-03-10
27	-	7,002,230	5,342,310	1,659,920	2020-03-25
28	-	6,927,390	5,267,740	1,659,650	2020-04-20
29	-	9,214,610	7,562,830	1,651,780	2020-02-13
30	-	9,764,610	8,143,180	1,621,430	2020-03-12
31	-	9,201,760	7,596,330	1,605,430	2020-03-09
32	-	14,432,350	12,830,510	1,601,840	2020-04-17
33	-	10,169,900	8,575,020	1,594,880	2020-06-09
34	-	7,095,720	5,523,520	1,572,200	2020-05-19
35	-	9,982,670	8,410,960	1,571,710	2020-04-16
36	-	5,217,640	3,654,240	1,563,400	2020-03-20
37	-	5,205,720	3,644,750	1,560,970	2020-03-24

연번	성명	기지금액(A)	정상지금액(B)	과지금액(A-B)	지급일자
38	-	9,250,800	7,711,380	1,539,420	2020-04-20
39	-	9,127,160	7,596,800	1,530,360	2020-02-19
40	-	16,729,740	15,221,120	1,508,620	2020-02-13
41	-	17,519,120	16,018,770	1,500,350	2020-06-04
42	-	19,346,750	17,877,950	1,468,800	2020-04-20
43	-	8,133,360	6,669,270	1,464,090	2020-05-28
44	-	11,260,620	9,847,960	1,412,660	2020-05-07
45	-	16,825,950	15,422,740	1,403,210	2020-05-19
46	-	8,097,710	6,705,070	1,392,640	2020-03-20
47	-	7,933,380	6,549,280	1,384,100	2020-06-02
48	-	6,026,000	4,666,590	1,359,410	2020-03-27
49	-	9,066,940	7,737,800	1,329,140	2020-03-18
50	-	10,103,140	8,775,440	1,327,700	2020-05-18
51	-	7,005,260	5,707,990	1,297,270	2020-04-17
52	-	13,175,830	11,889,770	1,286,060	2020-06-11
53	-	9,770,540	8,493,400	1,277,140	2020-04-23
54	-	7,810,240	6,541,760	1,268,480	2020-04-21
55	-	7,004,200	5,752,410	1,251,790	2020-05-15
56	-	7,681,110	6,462,990	1,218,120	2020-04-22
57	-	11,112,400	9,903,010	1,209,390	2020-02-21
58	-	7,964,440	6,756,130	1,208,310	2020-03-17
59	-	10,856,680	9,655,390	1,201,290	2020-02-21
60	-	5,250,250	4,058,570	1,191,680	2020-04-14
61	-	7,033,410	5,841,900	1,191,510	2020-02-19
62	-	5,329,030	4,145,100	1,183,930	2020-02-19
63	-	10,163,670	8,990,480	1,173,190	2020-05-06
64	-	8,133,300	6,969,060	1,164,240	2020-06-04
65	-	13,152,740	11,993,100	1,159,640	2020-06-05
66	-	9,736,180	8,580,230	1,155,950	2020-02-13
67	-	5,904,790	4,776,660	1,128,130	2020-04-10
68	-	4,119,200	2,991,450	1,127,750	2020-04-29
69	-	7,112,510	5,987,840	1,124,670	2020-06-17
70	-	8,342,250	7,248,180	1,094,070	2020-03-31
71	-	8,414,230	7,320,190	1,094,040	2020-05-29
72	-	4,638,610	3,570,430	1,068,180	2020-05-12
73	-	5,768,240	4,709,180	1,059,060	2020-04-02
74	-	3,641,240	2,613,460	1,027,780	2020-03-11
75	-	8,324,640	7,298,730	1,025,910	2020-03-25

연번	성명	기지금액(A)	정상지금액(B)	과지금액(A-B)	지급일자
76	-	7,488,410	6,470,850	1,017,560	2020-02-11
77	-	9,181,680	8,175,580	1,006,100	2020-04-02
78	-	10,472,640	9,467,840	1,004,800	2020-05-07
79	-	6,282,350	5,277,610	1,004,740	2020-04-17
80	-	10,591,660	9,593,980	997,680	2020-05-06
81	-	7,481,030	6,484,220	996,810	2020-03-23
82	-	9,166,510	8,171,580	994,930	2020-05-13
83	-	6,573,000	5,578,090	994,910	2020-03-17
84	-	7,011,770	6,020,340	991,430	2020-04-23
85	-	6,565,780	5,574,870	990,910	2020-02-12
86	-	4,340,630	3,362,420	978,210	2020-03-30
87	-	8,055,680	7,084,020	971,660	2020-02-19
88	-	9,349,760	8,379,450	970,310	2020-02-13
89	-	5,908,750	4,939,470	969,280	2020-05-18
90	-	5,081,520	4,119,940	961,580	2020-03-12
91	-	5,734,350	4,788,550	945,800	2020-06-05
92	-	4,832,380	3,897,510	934,870	2020-04-28
93	-	13,422,570	12,488,260	934,310	2020-05-25
94	-	14,859,650	13,927,860	931,790	2020-04-14
95	-	6,830,820	5,906,490	924,330	2020-05-15
96	-	7,185,310	6,263,090	922,220	2020-05-26
97	-	9,422,910	8,505,790	917,120	2020-04-27
98	-	6,799,810	5,883,710	916,100	2020-04-03
99	-	7,477,650	6,563,690	913,960	2020-04-13
100	-	16,487,600	15,576,130	911,470	2020-04-23
101	-	6,149,370	5,243,650	905,720	2020-02-10
102	-	7,855,770	6,954,550	901,220	2020-04-06
103	-	8,243,220	7,345,810	897,410	2020-04-08
104	-	7,343,630	6,455,360	888,270	2020-03-25
105	-	8,886,950	8,001,550	885,400	2020-02-27
106	-	9,130,920	8,251,860	879,060	2020-05-29
107	-	3,764,630	2,897,820	866,810	2020-02-12
108	-	4,380,060	3,513,970	866,090	2020-03-03
109	-	5,603,770	4,740,370	863,400	2020-03-30
110	-	5,013,520	4,153,790	859,730	2020-05-19
111	-	7,041,060	6,185,660	855,400	2020-04-27
112	-	9,071,470	8,218,390	853,080	2020-06-04
113	-	10,645,030	9,797,450	847,580	2020-04-23

연번	성명	기지금액(A)	정상지금액(B)	과지금액(A-B)	지급일자
114	-	4,955,870	4,123,590	832,280	2020-05-20
115	-	4,376,360	3,557,370	818,990	2020-03-31
116	-	12,075,310	11,267,860	807,450	2020-06-15
117	-	13,727,960	12,923,030	804,930	2020-06-05
118	-	3,546,720	2,741,910	804,810	2020-04-22
119	-	8,674,390	7,870,670	803,720	2020-04-29
120	-	3,737,380	2,934,090	803,290	2020-06-02
121	-	10,978,940	10,177,990	800,950	2020-05-25
122	-	7,063,110	6,267,460	795,650	2020-03-31
123	-	6,454,410	5,670,590	783,820	2020-03-11
124	-	11,918,530	11,139,650	778,880	2020-05-12
125	-	7,341,880	6,568,010	773,870	2020-03-11
126	-	7,245,380	6,473,700	771,680	2020-04-23
127	-	2,600,380	1,845,240	755,140	2020-04-13
128	-	6,563,480	5,810,840	752,640	2020-05-08
129	-	4,940,270	4,190,900	749,370	2020-02-14
130	-	2,964,620	2,219,260	745,360	2020-05-29
131	-	7,290,660	6,556,490	734,170	2020-04-14
132	-	7,605,450	6,873,850	731,600	2020-02-19
133	-	7,117,310	6,386,120	731,190	2020-05-07
134	-	3,411,450	2,699,220	712,230	2020-04-07
135	-	4,161,590	3,451,140	710,450	2020-06-01
136	-	6,854,420	6,145,350	709,070	2020-05-21
137	-	3,162,970	2,455,230	707,740	2020-03-17
138	-	6,130,620	5,424,110	706,510	2020-02-11
139	-	8,684,910	7,979,940	704,970	2020-06-09
140	-	9,848,230	9,144,940	703,290	2020-03-31
141	-	8,983,310	8,286,480	696,830	2020-05-27
142	-	6,406,950	5,712,990	693,960	2020-04-02
143	-	7,343,110	6,653,590	689,520	2020-04-01
144	-	6,481,920	5,804,210	677,710	2020-02-19
145	-	4,607,380	3,931,610	675,770	2020-04-24
146	-	3,496,870	2,822,830	674,040	2020-04-20
147	-	2,083,760	1,414,490	669,270	2020-05-12
148	-	4,025,010	3,356,740	668,270	2020-06-16
149	-	4,094,990	3,426,940	668,050	2020-06-01
150	-	6,381,090	5,713,660	667,430	2020-02-12
151	-	4,878,990	4,212,500	666,490	2020-06-02

연번	성명	기지금액(A)	정상지금액(B)	과지금액(A-B)	지급일자
152	-	10,144,160	9,478,660	665,500	2020-05-28
153	-	3,621,240	2,956,920	664,320	2020-05-21
154	-	4,341,180	3,680,540	660,640	2020-02-18
155	-	3,469,290	2,811,120	658,170	2020-04-02
156	-	13,490,820	12,835,710	655,110	2020-05-06
157	-	10,247,560	9,592,970	654,590	2020-02-12
158	-	4,254,630	3,600,710	653,920	2020-04-24
159	-	7,504,250	6,853,460	650,790	2020-06-04
160	-	3,425,630	2,779,110	646,520	2020-05-15
161	-	5,766,770	5,123,470	643,300	2020-05-06
162	-	6,112,130	5,469,840	642,290	2020-04-14
163	-	3,180,420	2,544,430	635,990	2020-03-26
164	-	6,361,970	5,727,460	634,510	2020-04-08
165	-	6,931,540	6,300,550	630,990	2020-03-03
166	-	4,724,880	4,095,540	629,340	2020-04-21
167	-	6,943,270	6,316,280	626,990	2020-04-02
168	-	8,518,310	7,892,570	625,740	2020-06-10
169	-	3,426,350	2,807,120	619,230	2020-04-28
170	-	3,573,390	2,959,260	614,130	2020-04-23
171	-	6,107,580	5,494,950	612,630	2020-04-03
172	-	6,101,090	5,488,650	612,440	2020-05-22
173	-	7,176,820	6,566,960	609,860	2020-05-22
174	-	7,202,850	6,595,450	607,400	2020-04-22
175	-	7,650,790	7,046,000	604,790	2020-04-14
176	-	6,170,860	5,567,970	602,890	2020-03-17
177	-	7,285,100	6,682,920	602,180	2020-02-19
178	-	2,222,150	1,621,290	600,860	2020-02-17
179	-	6,975,520	6,376,120	599,400	2020-02-27
180	-	6,214,660	5,616,470	598,190	2020-06-02
181	-	6,303,560	5,705,440	598,120	2020-04-16
182	-	7,281,650	6,689,790	591,860	2020-03-27
183	-	5,697,480	5,107,410	590,070	2020-02-11
184	-	4,525,280	3,938,280	587,000	2020-03-11
185	-	3,639,290	3,052,620	586,670	2020-02-24
186	-	3,421,400	2,836,670	584,730	2020-03-11
187	-	12,475,940	11,894,110	581,830	2020-02-11
188	-	4,255,150	3,678,440	576,710	2020-02-18
189	-	5,291,250	4,716,800	574,450	2020-03-20

연번	성명	기지금액(A)	정상지금액(B)	과지금액(A-B)	지급일자
190	-	2,471,140	1,897,070	574,070	2020-02-13
191	-	14,976,280	14,402,680	573,600	2020-05-08
192	-	6,826,530	6,255,590	570,940	2020-05-22
193	-	6,509,840	5,940,650	569,190	2020-06-17
194	-	7,115,160	6,547,910	567,250	2020-05-07
195	-	6,868,270	6,303,310	564,960	2020-04-29
196	-	6,795,960	6,233,480	562,480	2020-04-27
197	-	4,216,100	3,656,730	559,370	2020-02-21
198	-	4,046,490	3,487,180	559,310	2020-06-08
199	-	4,172,190	3,613,470	558,720	2020-06-11
200	-	4,293,390	3,736,650	556,740	2020-03-09
201	-	9,190,060	8,634,900	555,160	2020-04-08
202	-	8,834,200	8,280,050	554,150	2020-02-18
203	-	5,945,340	5,393,730	551,610	2020-03-04
204	-	6,760,310	6,208,770	551,540	2020-04-24
205	-	2,820,290	2,269,310	550,980	2020-04-02
206	-	7,507,820	6,957,150	550,670	2020-04-20
207	-	2,688,860	2,143,750	545,110	2020-05-12
208	-	2,482,090	1,939,640	542,450	2020-03-25
209	-	7,189,900	6,648,180	541,720	2020-02-26
210	-	8,155,010	7,614,170	540,840	2020-05-21
211	-	6,991,670	6,451,090	540,580	2020-03-06
212	-	6,255,650	5,722,110	533,540	2020-02-20
213	-	4,491,480	3,958,790	532,690	2020-03-04
214	-	4,787,290	4,255,380	531,910	2020-03-27
215	-	4,876,060	4,345,800	530,260	2020-04-20
216	-	9,889,200	9,362,690	526,510	2020-04-10
217	-	3,423,430	2,897,510	525,920	2020-05-06
218	-	8,923,870	8,400,270	523,600	2020-04-17
219	-	6,323,580	5,802,530	521,050	2020-06-16
220	-	4,378,450	3,857,930	520,520	2020-04-08
221	-	4,607,520	4,089,390	518,130	2020-06-11
222	-	4,551,330	4,033,350	517,980	2020-05-08
223	-	5,164,670	4,647,450	517,220	2020-04-29
224	-	3,798,800	3,282,000	516,800	2020-03-26
225	-	2,431,750	1,919,230	512,520	2020-02-21
226	-	1,809,710	1,298,760	510,950	2020-06-09
227	-	2,751,390	2,240,610	510,780	2020-06-03

연번	성명	기지금액(A)	정상지금액(B)	과지금액(A-B)	지급일자
228	-	11,027,450	10,516,960	510,490	2020-03-23
229	-	6,302,990	5,794,970	508,020	2020-05-04
230	-	8,167,040	7,659,370	507,670	2020-04-01
231	-	4,999,530	4,491,910	507,620	2020-05-07
232	-	9,689,210	9,181,700	507,510	2020-04-23
233	-	9,707,250	9,199,790	507,460	2020-03-26
234	-	5,549,490	5,042,320	507,170	2020-06-03
235	-	7,062,460	6,555,590	506,870	2020-05-04
236	-	6,646,440	6,139,770	506,670	2020-03-31
237	-	5,449,270	4,942,650	506,620	2020-03-03
238	-	6,719,050	6,212,510	506,540	2020-05-13
239	-	3,905,160	3,398,950	506,210	2020-02-21
240	-	5,175,810	4,669,720	506,090	2020-02-27
241	-	8,214,350	7,710,330	504,020	2020-05-12
242	-	8,268,770	7,764,850	503,920	2020-06-02
243	-	10,971,200	10,468,020	503,180	2020-06-09
244	-	4,109,720	3,606,680	503,040	2020-02-24
245	-	5,285,570	4,782,950	502,620	2020-03-03
246	-	5,335,820	4,834,190	501,630	2020-03-04
247	-	15,163,780	14,663,350	500,430	2020-04-20
248	-	2,079,720	1,579,700	500,020	2020-04-29
249	-	6,287,360	5,787,810	499,550	2020-05-22
250	-	6,991,400	6,492,470	498,930	2020-04-09
251	-	3,861,790	3,365,060	496,730	2020-03-13
252	-	6,539,940	6,043,290	496,650	2020-05-14
253	-	8,131,020	7,634,760	496,260	2020-03-24
254	-	5,013,440	4,517,750	495,690	2020-04-28
255	-	7,609,680	7,114,730	494,950	2020-04-06
256	-	3,497,960	3,003,750	494,210	2020-04-23
257	-	6,648,470	6,155,040	493,430	2020-04-03
258	-	7,374,180	6,880,790	493,390	2020-03-31
259	-	3,115,230	2,625,090	490,140	2020-06-04
260	-	3,533,360	3,043,520	489,840	2020-04-08
261	-	5,466,730	4,979,390	487,340	2020-05-07
262	-	5,539,600	5,052,440	487,160	2020-03-03
263	-	4,256,110	3,776,540	479,570	2020-03-03
264	-	11,885,080	11,430,600	454,480	2020-04-07
265	-	8,941,110	8,503,230	437,880	2020-04-22

연번	성명	기지금액(A)	정상지금액(B)	과지급금액(A-B)	지급일자
266	-	1,928,630	1,508,340	420,290	2020-02-24
267	-	3,479,960	3,084,890	395,070	2020-04-17
268	-	7,714,550	7,393,900	320,650	2020-02-28
269	-	1,408,950	1,158,930	250,020	2020-04-21
270	-	12,337,660	12,144,130	193,530	2020-06-02
271	-	8,701,390	8,520,730	180,660	2020-04-10
272	-	4,254,190	4,115,120	139,070	2020-04-22
273	-	12,952,570	12,829,530	123,040	2020-04-16
274	-	8,333,070	8,231,880	101,190	2020-02-20
275	-	1,446,500	1,348,910	97,590	2020-05-20
276	-	7,016,610	6,936,560	80,050	2020-05-12
277	-	12,486,050	12,407,840	78,210	2020-04-22
278	-	4,226,870	4,151,570	75,300	2020-04-17
279	-	1,466,360	1,411,910	54,450	2020-03-23
280	-	2,839,750	2,785,550	54,200	2020-05-20
281	-	3,470,780	3,417,290	53,490	2020-04-08
282	-	1,069,750	1,039,740	30,010	2020-02-12
283	-	997,030	974,470	22,560	2020-05-19
284	-	3,490,160	3,477,070	13,090	2020-05-26

[별표 2] 퇴직공제금 2차 과지급 현황(2021.4.13. ~ 2021.8.12.)

연번	성명	기지급액(A)	정상지급액(B)	과지급금액(A-B)	지급일자
1	-	15,167,320	11,409,220	3,758,100	2021-08-04
2	-	5,212,570	3,262,240	1,950,330	2021-05-07
3	-	8,910,280	6,963,080	1,947,200	2021-08-05
4	-	5,228,960	3,665,890	1,563,070	2021-06-01
5	-	15,504,070	13,994,070	1,510,000	2021-06-18
6	-	5,325,630	3,913,910	1,411,720	2021-05-18
7	-	9,840,130	8,460,130	1,380,000	2021-07-05
8	-	17,278,090	15,904,710	1,373,380	2021-07-28
9	-	4,314,140	3,087,400	1,226,740	2021-04-26
10	-	4,839,900	3,616,270	1,223,630	2021-08-11
11	-	4,028,520	2,809,110	1,219,410	2021-06-04
12	-	4,367,590	3,160,320	1,207,270	2021-07-26
13	-	8,536,030	7,328,770	1,207,260	2021-04-20
14	-	3,905,690	2,702,940	1,202,750	2021-06-22
15	-	3,044,850	1,899,900	1,144,950	2021-08-12
16	-	8,538,610	7,488,610	1,050,000	2021-04-27
17	-	3,989,230	3,054,570	934,660	2021-06-30
18	-	3,046,250	2,179,750	866,500	2021-04-20
19	-	3,742,530	2,885,360	857,170	2021-06-02
20	-	2,565,370	1,762,490	802,880	2021-06-07
21	-	3,192,050	2,399,950	792,100	2021-05-27
22	-	7,621,500	6,832,890	788,610	2021-07-06
23	-	10,969,580	10,259,580	710,000	2021-07-02
24	-	2,596,070	1,904,030	692,040	2021-05-03
25	-	2,023,420	1,366,760	656,660	2021-06-21
26	-	2,039,400	1,392,270	647,130	2021-05-25
27	-	4,114,390	3,491,290	623,100	2021-05-31
28	-	5,908,850	5,295,480	613,370	2021-06-03
29	-	2,713,710	2,119,820	593,890	2021-04-19
30	-	5,620,590	5,030,590	590,000	2021-07-13
31	-	719,750	130,710	589,040	2021-04-30
32	-	3,951,500	3,374,900	576,600	2021-04-30
33	-	8,769,010	8,210,860	558,150	2021-07-01
34	-	4,279,710	3,744,230	535,480	2021-08-12
35	-	615,070	87,240	527,830	2021-05-04
36	-	7,832,730	7,334,630	498,100	2021-07-16
37	-	2,562,750	2,066,220	496,530	2021-07-13

연번	성명	기지급액(A)	정상지급액(B)	과지급금액(A-B)	지급일자
38	-	2,606,500	2,112,000	494,500	2021-04-13
39	-	2,155,950	1,661,970	493,980	2021-07-22
40	-	4,717,500	4,291,550	425,950	2021-06-08
41	-	1,673,260	1,293,260	380,000	2021-06-15
42	-	2,780,800	2,483,860	296,940	2021-06-11
43	-	2,780,200	2,488,120	292,080	2021-04-15
44	-	4,281,220	3,989,140	292,080	2021-06-16
45	-	3,243,570	3,048,850	194,720	2021-06-17
46	-	6,399,630	6,204,920	194,710	2021-07-21
47	-	2,564,120	2,466,760	97,360	2021-04-21
48	-	1,847,680	1,797,680	50,000	2021-06-01
49	-	8,184,910	8,175,160	9,750	2021-05-14

[별표 3] 용역 완료보고서 및 장비관리대장 상 투입인력 비교

구 분	용역 완료보고서 상 투입인력	장비관리대장 상 투입인력	비 고
수급요건 완화대비 퇴직공제금 신청시스템 구축 (2019.05.13. ~2019.11.12.)	AA	AA	일치
	BB	BB	일치
	CC	CC	일치
	DD	DD	일치
	EE	-	불일치
	FF	-	불일치
	GG	-	불일치
	HH	-	불일치
	-	II	불일치
	-	JJ	불일치
	-	KK	불일치
건설근로자 하나로서비스 운영 및 유지보수 (2019.04.02. ~2020.02.01.)	AA	AA	일치
	BB	BB	일치
	LL	LL	일치
	MM	MM	일치
	-	NN	불일치